



CANADA

CONSOLIDATION

CODIFICATION

Species at Risk Act

Loi sur les espèces en péril

S.C. 2002, c. 29

L.C. 2002, ch. 29

Current to May 5, 2025

À jour au 5 mai 2025

Last amended on November 27, 2024

Dernière modification le 27 novembre 2024

OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS

Subsections 31(1) and (2) of the *Legislation Revision and Consolidation Act*, in force on June 1, 2009, provide as follows:

Published consolidation is evidence

31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown.

Inconsistencies in Acts

(2) In the event of an inconsistency between a consolidated statute published by the Minister under this Act and the original statute or a subsequent amendment as certified by the Clerk of the Parliaments under the *Publication of Statutes Act*, the original statute or amendment prevails to the extent of the inconsistency.

LAYOUT

The notes that appeared in the left or right margins are now in boldface text directly above the provisions to which they relate. They form no part of the enactment, but are inserted for convenience of reference only.

NOTE

This consolidation is current to May 5, 2025. The last amendments came into force on November 27, 2024. Any amendments that were not in force as of May 5, 2025 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”.

CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS

Les paragraphes 31(1) et (2) de la *Loi sur la révision et la codification des textes législatifs*, en vigueur le 1^{er} juin 2009, prévoient ce qui suit :

Codifications comme élément de preuve

31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.

Incompatibilité — lois

(2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la *Loi sur la publication des lois* l'emportent sur les dispositions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la présente loi.

MISE EN PAGE

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n'y figurant qu'à titre de repère ou d'information.

NOTE

Cette codification est à jour au 5 mai 2025. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 27 novembre 2024. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 5 mai 2025 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ».

TABLE OF PROVISIONS

An Act respecting the protection of wildlife species at risk in Canada

	Short Title
1	Short title
	Interpretation
2	Definitions
4	Sedentary living organisms
	Her Majesty
5	Binding on Her Majesty
	Purposes
6	Purposes
	Canadian Endangered Species Conservation Council
7	Composition
	Administration of Act
8	Responsibility of Minister
8.1	National Aboriginal Council on Species at Risk
9	Advisory committees to assist Minister
10	Administrative agreements
	Stewardship Action Plan
10.1	Stewardship action plan
10.2	Contents
	Stewardship
11	Conservation agreements — species at risk
12	Conservation agreements — other species
13	Funding agreements

TABLE ANALYTIQUE

Loi concernant la protection des espèces sauvages en péril au Canada

	Titre abrégé
1	Titre abrégé
	Définitions et interprétation
2	Définitions
4	Organismes vivants sédentaires
	Sa Majesté
5	Obligation de Sa Majesté
	Objet
6	Objet
	Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril
7	Composition du conseil
	Application de la loi
8	Responsabilité du ministre
8.1	Conseil autochtone national sur les espèces en péril
9	Comités consultatifs : ministre
10	Accords sur l'application de la loi
	Plan d'action pour l'intendance
10.1	Plan d'action pour l'intendance
10.2	Contenu
	Intendance
11	Accord de conservation : espèce en péril
12	Accord de conservation : autre espèce
13	Accords de financement

Wildlife Species Listing Process

Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada

- 14** Establishment
- 15** Functions
- 16** Composition
- 17** Regulations and guidelines
- 18** Subcommittees
- 19** Rules
- 20** Staff and facilities
- 21** Status reports
- 22** Applications
- 23** Time for assessment

Reviews and Reports

- 24** Review of classifications
- 25** Copies to Minister and Council
- 26** Annual reports

List of Wildlife Species at Risk

- 27** Power to amend List
- 28** Applications for assessment of imminent threat
- 29** Emergency listing
- 30** Review
- 31** Recommendation to amend List

Measures to Protect Listed Wildlife Species

General Prohibitions

- 32** Killing, harming, etc., listed wildlife species
- 33** Damage or destruction of residence
- 34** Application — certain species in provinces
- 35** Application — certain species in territories
- 36** Prohibitions re provincial and territorial classifications

Recovery of Endangered, Threatened and Extirpated Species

Recovery Strategy

- 37** Preparation — endangered or threatened species
- 38** Commitments to be considered
- 39** Cooperation with others

Processus d'inscription des espèces sauvages

Comité sur la situation des espèces en péril au Canada

- 14** Constitution
- 15** Mission
- 16** Composition
- 17** Règlement et directives
- 18** Sous-comités
- 19** Règles
- 20** Personnel et installations
- 21** Rapport de situation
- 22** Demandes du public
- 23** Délai d'évaluation

Révision et rapports

- 24** Révision de la classification
- 25** Rapport au ministre et au Conseil
- 26** Rapport annuel

Liste des espèces en péril

- 27** Modification de la liste
- 28** Demandes d'évaluation : menace imminente
- 29** Inscription d'urgence
- 30** Révision
- 31** Modification de la liste

Mesures de protection des espèces sauvages inscrites

Interdictions générales

- 32** Abattage, harcèlement, etc.
- 33** Endommagement ou destruction de la résidence
- 34** Application : certaines espèces dans une province
- 35** Application : certaines espèces dans les territoires
- 36** Interdictions : espèces provinciales ou territoriales

Rétablissement des espèces en voie de disparition, menacées et disparues du pays

Programme de rétablissement

- 37** Élaboration
- 38** Engagements applicables
- 39** Collaboration

40	Determination of feasibility	40	Caractère réalisable du rétablissement
41	Contents if recovery feasible	41	Rétablissement réalisable
42	Proposed recovery strategy	42	Projet de programme de rétablissement
43	Comments	43	Observations
44	Existing plans	44	Plans existants
45	Amendments	45	Modifications
46	Reporting	46	Suivi
	Action Plan		Plan d'action
47	Preparation	47	Élaboration
48	Cooperation with other ministers and governments	48	Collaboration
49	Contents	49	Contenu du plan d'action
50	Proposed action plan	50	Projet de plan d'action
51	Existing plans	51	Plans existants
52	Amendments	52	Modifications
53	Regulations	53	Règlements
54	Use of powers under other Acts	54	Pouvoirs conférés au titre d'autres lois
55	Monitoring and reporting	55	Suivi et rapport
	Protection of Critical Habitat		Protection de l'habitat essentiel
56	Codes of practice, national standards or guidelines	56	Codes de pratique et normes ou directives nationales
57	Purpose	57	Objet
58	Destruction of critical habitat	58	Destruction de l'habitat essentiel
59	Regulations re federal lands	59	Règlements : territoire domanial
60	Provincial and territorial classifications	60	Classification par une province ou un territoire
61	Destruction of critical habitat	61	Destruction de l'habitat essentiel
62	Acquisition of lands	62	Acquisition de terres
63	Progress reports on unprotected portions of critical habitat	63	Rapports sur la partie non protégée de l'habitat essentiel
64	Compensation	64	Indemnisation
	Management of Species of Special Concern		Gestion des espèces préoccupantes
65	Preparation of management plan	65	Élaboration du plan de gestion
66	Cooperation with other ministers and governments	66	Collaboration
67	Multi-species or ecosystem approach permissible	67	Plusieurs espèces ou écosystème
68	Proposed management plan	68	Projet de plan de gestion
69	Existing plans	69	Plans existants
70	Amendments	70	Modifications
71	Regulations	71	Règlements
72	Monitoring	72	Suivi
	Agreements and Permits		Accords et permis
73	Powers of competent minister	73	Pouvoirs du ministre compétent

74	Competent minister acting under other Acts
75	Adding terms and conditions
76	Exemption for existing agreements, permits, etc.
77	Licences, permits, etc., under other Acts of Parliament
78	Agreements and permits under other provincial and territorial Acts
78.1	Clarification — renewals
	Project Review
79	Notification of Minister
	Emergency Orders
80	Emergency order
81	Equivalent measures
82	Recommendation to repeal
	Exceptions
83	General exceptions
84	Regulations

Enforcement Measures

Enforcement Officers

85	Enforcement officers
	Inspections
86	Inspections
	Disposition of Things Seized
87	Custody of things seized
88	Disposition by competent minister
89	Liability for costs
	Assistance to Enforcement Officers
90	Right of passage
91	Assistance
92	Obstruction
	Investigations
93	Application for investigation
94	Investigation
95	Competent minister may send evidence to Attorney General
96	Suspension or conclusion of investigation

Offences and Punishment

97	Offences
-----------	----------

74	Autres lois fédérales : ministres compétents
75	Adjonction de conditions
76	Exemption : accords ou permis existants
77	Permis prévus par une autre loi fédérale
78	Accords et permis au titre de lois provinciales ou territoriales
78.1	Clarification — renouvellement
	Révision des projets
79	Notification du ministre
	Décrets d'urgence
80	Décrets d'urgence
81	Mesures équivalentes
82	Recommandation d'abrogation
	Exceptions
83	Exceptions générales
84	Règlement

Contrôle d'application

Agents de l'autorité

85	Désignation
	Visite
86	Visite
	Destination des objets saisis
87	Garde
88	Instructions pour disposition
89	Frais
	Aide à donner aux agents de l'autorité
90	Droit de passage
91	Aide à donner
92	Entrave
	Enquêtes
93	Demande d'enquête
94	Enquête
95	Communication de documents au procureur général
96	Interruption ou clôture de l'enquête

Infractions et peines

97	Infractions
-----------	-------------

98	Officers, etc., of corporations
99	Offences by employees or agents or mandataries
100	Due diligence
101	Venue
102	Sentencing considerations
103	Forfeiture
104	Retention or sale
105	Orders of court
106	Suspended sentence
107	Limitation period

Alternative Measures

108	When alternative measures may be used
109	Terms and conditions in agreement
110	Duration of agreement
111	Filing in court for purpose of public access
112	Stay of proceedings
113	Application to vary agreement
114	Application of provisions dealing with records
115	Disclosure of information by peace officer or enforcement officer
116	Government records
117	Disclosure of records
118	Information exchange agreements
119	Regulations

Public Registry

120	Public registry
121	Regulations
122	Protection from proceedings
123	Documents to be in public registry
124	Restriction

Fees and Charges

125	Regulations
------------	-------------

Reports and Review of Act

126	Annual report to Parliament
127	Convening round table
128	Reports on status of wildlife species

98	Dirigeants d'une personne morale
99	Infraction : agent ou mandataire
100	Disculpation
101	Ressort
102	Facteurs à considérer
103	Confiscation
104	Rétention ou vente
105	Ordonnance du tribunal
106	Condamnation avec sursis
107	Prescription

Mesures de rechange

108	Application
109	Conditions de l'accord
110	Durée de l'accord
111	Dépôt auprès du tribunal
112	Suspension d'instance
113	Demande de modification de l'accord
114	Dossier des suspects
115	Communication par un agent de la paix ou un agent de l'autorité
116	Dossiers gouvernementaux
117	Accès au dossier
118	Accord d'échange d'information
119	Règlements

Registre

120	Établissement du registre
121	Règlements
122	Immunité
123	Documents à mettre dans le registre
124	Limitation de la communication de certains renseignements

Frais et droits

125	Règlements
------------	------------

Rapports et examen de la loi

126	Rapport annuel au Parlement
127	Organisation de tables rondes
128	Rapport sur la situation des espèces sauvages

129 Parliamentary review of Act

**Assessment of Wildlife Species
Mentioned in the Schedules**

130 Assessment of status

131 Section 27 applies

132 Time for recovery strategy

133 Time for management plan

Related Amendments

Coordinating Amendment

Coming into Force

***142** Order of Governor in Council

SCHEDULE 1
List of Wildlife Species at Risk

SCHEDULE 2

SCHEDULE 3
Special Concern

129 Examen de la loi

**Évaluation des espèces sauvages
figurant aux annexes**

130 Évaluation de la situation

131 Application de l'article 27

132 Délais : programme de rétablissement

133 Délai : plan de gestion

Modifications connexes

Disposition de coordination

Entrée en vigueur

***142** Décret

ANNEXE 1
Liste des espèces en péril

ANNEXE 2

ANNEXE 3
Espèces préoccupantes



S.C. 2002, c. 29

L.C. 2002, ch. 29

An Act respecting the protection of wildlife species at risk in Canada

Loi concernant la protection des espèces sauvages en péril au Canada

[Assented to 12th December 2002]

[Sanctionnée le 12 décembre 2002]

Preamble

Recognizing that

Canada's natural heritage is an integral part of our national identity and history,

wildlife, in all its forms, has value in and of itself and is valued by Canadians for aesthetic, cultural, spiritual, recreational, educational, historical, economic, medical, ecological and scientific reasons,

Canadian wildlife species and ecosystems are also part of the world's heritage and the Government of Canada has ratified the United Nations Convention on the Conservation of Biological Diversity,

providing legal protection for species at risk will complement existing legislation and will, in part, meet Canada's commitments under that Convention,

the Government of Canada is committed to conserving biological diversity and to the principle that, if there are threats of serious or irreversible damage to a wildlife species, cost-effective measures to prevent the reduction or loss of the species should not be postponed for a lack of full scientific certainty,

responsibility for the conservation of wildlife in Canada is shared among the governments in this country and that it is important for them to work co-operatively to pursue the establishment of complementary legislation and programs for the protection and recovery of species at risk in Canada,

it is important that there be cooperation between the governments in this country to maintain and

Préambule

Attendu :

que le patrimoine naturel du Canada fait partie intégrante de notre identité nationale et de notre histoire;

que les espèces sauvages, sous toutes leurs formes, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques;

que les espèces sauvages et les écosystèmes du Canada font aussi partie du patrimoine mondial et que le gouvernement du Canada a ratifié la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique;

que l'attribution d'une protection juridique aux espèces en péril complétera les textes législatifs existants et permettra au Canada de respecter une partie des engagements qu'il a pris aux termes de cette convention;

que le gouvernement du Canada s'est engagé à conserver la diversité biologique et à respecter le principe voulant que, s'il existe une menace d'atteinte grave ou irréversible à une espèce sauvage, le manque de certitude scientifique ne soit pas prétexte à retarder la prise de mesures efficaces pour prévenir sa disparition ou sa décroissance;

que la conservation des espèces sauvages au Canada est une responsabilité partagée par les gouvernements du pays et que la collaboration entre eux est importante en vue d'établir des lois et des programmes complémentaires pouvant assurer la protection et le rétablissement des espèces en péril au Canada;

strengthen national standards of environmental conservation and that the Government of Canada is committed to the principles set out in intergovernmental agreements respecting environmental conservation,

the Canadian Endangered Species Conservation Council is to provide national leadership for the protection of species at risk, including the provision of general direction to the Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada in respect of that Committee's activities and general directions in respect of the development, coordination and implementation of recovery efforts,

the roles of the aboriginal peoples of Canada and of wildlife management boards established under land claims agreements in the conservation of wildlife in this country are essential,

all Canadians have a role to play in the conservation of wildlife in this country, including the prevention of wildlife species from becoming extirpated or extinct,

there will be circumstances under which the cost of conserving species at risk should be shared,

the conservation efforts of individual Canadians and communities should be encouraged and supported,

stewardship activities contributing to the conservation of wildlife species and their habitat should be supported to prevent species from becoming at risk,

community knowledge and interests, including socio-economic interests, should be considered in developing and implementing recovery measures,

the traditional knowledge of the aboriginal peoples of Canada should be considered in the assessment of which species may be at risk and in developing and implementing recovery measures,

knowledge of wildlife species and ecosystems is critical to their conservation,

the habitat of species at risk is key to their conservation, and

Canada's protected areas, especially national parks, are vital to the protection and recovery of species at risk,

que la coopération entre les gouvernements du pays pour le maintien et le renforcement des normes nationales de conservation de l'environnement est importante et que le gouvernement du Canada est attaché aux principes énoncés dans les accords intergouvernementaux en matière de conservation de l'environnement;

que le Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril a la responsabilité d'établir les orientations pour l'ensemble du pays en matière de protection des espèces en péril, notamment en ce qui concerne les activités du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada et l'élaboration et la coordination des mesures de protection et de rétablissement de ces espèces;

qu'est essentiel le rôle que peuvent jouer les peuples autochtones du Canada et les conseils de gestion des ressources fauniques établis en application d'accords sur des revendications territoriales dans la conservation des espèces sauvages dans ce pays;

que tous les Canadiens ont un rôle à jouer dans la conservation des espèces sauvages, notamment en ce qui a trait à la prévention de leur disparition du pays ou de la planète;

que, dans certains cas, les frais de la conservation des espèces en péril devraient être partagés;

que les efforts de conservation des Canadiens et des collectivités devraient être encouragés et appuyés;

que les activités d'intendance visant la conservation des espèces sauvages et de leur habitat devraient bénéficier de l'appui voulu pour éviter que celles-ci deviennent des espèces en péril;

que la connaissance et les intérêts — notamment socioéconomiques — des collectivités devraient être pris en compte lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des mesures de rétablissement;

que les connaissances traditionnelles des peuples autochtones du Canada devraient être prises en compte pour découvrir quelles espèces sauvages peuvent être en péril et pour l'élaboration et la mise en œuvre des mesures de rétablissement;

que la connaissance des espèces sauvages et des écosystèmes est essentielle à leur conservation;

que l'habitat des espèces en péril est important pour leur conservation;

que les aires protégées au Canada, plus particulièrement les parcs nationaux, sont importants pour la protection et le rétablissement des espèces en péril,

NOW, THEREFORE, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Short Title

Short title

1 This Act may be cited as the *Species at Risk Act*.

Interpretation

Definitions

2 (1) The definitions in this subsection apply in this Act.

action plan means an action plan included in the public registry under subsection 50(3) and includes any amendment to it included in the public registry under section 52. (*plan d'action*)

alternative measures means measures, other than judicial proceedings, that are used to deal with a person who is alleged to have committed an offence. (*mesures de rechange*)

aquatic species means a wildlife species that is a fish, as defined in section 2 of the *Fisheries Act*, or a marine plant, as defined in section 47 of that Act. (*espèce aquatique*)

Attorney General means the Attorney General of Canada or, for the purposes of sections 108 to 113, an agent of the Attorney General of Canada. (*procureur général*)

Canadian Endangered Species Conservation Council means the Council referred to in subsection 7(1). (*Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril*)

competent minister means

(a) the Minister responsible for the Parks Canada Agency with respect to individuals in or on federal lands administered by that Agency;

(b) the Minister of Fisheries and Oceans with respect to aquatic species, other than individuals mentioned in paragraph (a); and

(c) the Minister of the Environment with respect to all other individuals. (*ministre compétent*)

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1 *Loi sur les espèces en péril.*

Définitions et interprétation

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

accord sur des revendications territoriales Accord sur des revendications territoriales au sens de l'article 35 de la *Loi constitutionnelle de 1982*. (*land claims agreement*)

Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril Le conseil visé au paragraphe 7(1). (*Canadian Endangered Species Conservation Council*)

conseil de gestion des ressources fauniques Tout organisme, notamment un conseil, constitué en application d'un accord sur des revendications territoriales qui est habilité à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages. (*wildlife management board*)

COSEPAC Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, constitué en application de l'article 14. (*COSEWIC*)

décret d'urgence Décret pris au titre de l'article 80. (*emergency order*)

espèce aquatique Espèce sauvage de poissons, au sens de l'article 2 de la *Loi sur les pêches*, ou de plantes marines, au sens de l'article 47 de cette loi. (*aquatic species*)

espèce disparue du pays Espèce sauvage qu'on ne trouve plus à l'état sauvage au Canada, mais qu'on trouve ailleurs à l'état sauvage. (*extirpated species*)

espèce en péril Espèce sauvage disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante. (*species at risk*)

espèce en voie de disparition Espèce sauvage qui, de façon imminente, risque de disparaître du pays ou de la planète. (*endangered species*)

conveyance means a vehicle, aircraft or water-borne craft or any other contrivance that is used to move persons or goods. (*moyen de transport*)

COSEWIC means the Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada established by section 14. (*COSEPAC*)

critical habitat means the habitat that is necessary for the survival or recovery of a listed wildlife species and that is identified as the species' critical habitat in the recovery strategy or in an action plan for the species. (*habitat essentiel*)

emergency order means an order made under section 80. (*décret d'urgence*)

endangered species means a wildlife species that is facing imminent extirpation or extinction. (*espèce en voie de disparition*)

extirpated species means a wildlife species that no longer exists in the wild in Canada, but exists elsewhere in the wild. (*espèce disparue du pays*)

federal land means

(a) land that belongs to Her Majesty in right of Canada, or that Her Majesty in right of Canada has the power to dispose of, and all waters on and airspace above that land;

(b) the internal waters of Canada and the territorial sea of Canada; and

(c) reserves and any other lands that are set apart for the use and benefit of a band under the *Indian Act*, and all waters on and airspace above those reserves and lands. (*territoire domaniale*)

habitat means

(a) in respect of aquatic species, spawning grounds and nursery, rearing, food supply, migration and any other areas on which aquatic species depend directly or indirectly in order to carry out their life processes, or areas where aquatic species formerly occurred and have the potential to be reintroduced; and

(b) in respect of other wildlife species, the area or type of site where an individual or wildlife species naturally occurs or depends on directly or indirectly in order to carry out its life processes or formerly occurred and has the potential to be reintroduced. (*habitat*)

espèce menacée Espèce sauvage susceptible de devenir une espèce en voie de disparition si rien n'est fait pour contrer les facteurs menaçant de la faire disparaître. (*threatened species*)

espèce préoccupante Espèce sauvage qui peut devenir une espèce menacée ou une espèce en voie de disparition par l'effet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des menaces signalées à son égard. (*species of special concern*)

espèce sauvage Espèce, sous-espèce, variété ou population géographiquement ou génétiquement distincte d'animaux, de végétaux ou d'autres organismes d'origine sauvage, sauf une bactérie ou un virus, qui, selon le cas :

a) est indigène du Canada;

b) s'est propagée au Canada sans intervention humaine et y est présente depuis au moins cinquante ans. (*wildlife species*)

habitat

a) S'agissant d'une espèce aquatique, les frayères, aires d'alevinage, de croissance et d'alimentation et routes migratoires dont sa survie dépend, directement ou indirectement, ou aires où elle s'est déjà trouvée et où il est possible de la réintroduire;

b) s'agissant de toute autre espèce sauvage, l'aire ou le type d'endroit où un individu ou l'espèce se trouvent ou dont leur survie dépend directement ou indirectement ou se sont déjà trouvés, et où il est possible de les réintroduire. (*habitat*)

habitat essentiel L'habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d'une espèce sauvage inscrite, qui est désigné comme tel dans un programme de rétablissement ou un plan d'action élaboré à l'égard de l'espèce. (*critical habitat*)

individu Individu d'une espèce sauvage, vivant ou mort, à toute étape de son développement. La présente définition vise également les larves, le sperme, les œufs, les embryons, les semences, le pollen, les spores et les propagules asexuées. (*individual*)

infraction Infraction à la présente loi. (*offence*)

inscrite Se dit de toute espèce sauvage qui est inscrite sur la liste. (*listed*)

liste La Liste des espèces en péril figurant à l'annexe 1. (*List*)

individual means an individual of a wildlife species, whether living or dead, at any developmental stage and includes larvae, embryos, eggs, sperm, seeds, pollen, spores and asexual propagules. (*individu*)

land claims agreement means a land claims agreement within the meaning of section 35 of the *Constitution Act, 1982*. (*accord sur des revendications territoriales*)

List means the List of Wildlife Species at Risk set out in Schedule 1. (*liste*)

listed means listed on the List. (*inscrite*)

Minister means the Minister of the Environment. (*ministre*)

offence means an offence under this Act. (*infraction*)

provincial minister means any minister of the government of a province who is responsible for the conservation and management of a wildlife species in that province. (*ministre provincial*)

public registry means the registry established under section 120. (*registre*)

recovery strategy means a recovery strategy included in the public registry under subsection 43(2), and includes any amendment to it included in the public registry under section 45. (*programme de rétablissement*)

residence means a dwelling-place, such as a den, nest or other similar area or place, that is occupied or habitually occupied by one or more individuals during all or part of their life cycles, including breeding, rearing, staging, wintering, feeding or hibernating. (*résidence*)

sell includes to offer for sale or lease, have in possession for sale or lease or deliver for sale or lease. (*vente*)

species at risk means an extirpated, endangered or threatened species or a species of special concern. (*espèce en péril*)

species of special concern means a wildlife species that may become a threatened or an endangered species because of a combination of biological characteristics and identified threats. (*espèce préoccupante*)

status report means a report, prepared in accordance with the requirements of regulations made under subsection 21(2), that contains a summary of the best available information on the status of a wildlife species, including scientific knowledge, community knowledge and aboriginal traditional knowledge. (*rapport de situation*)

mesures de rechange Mesures — autres que le recours aux procédures judiciaires — prises contre une personne à qui une infraction est imputée. (*alternative measures*)

ministre Le ministre de l'Environnement. (*Minister*)

ministre compétent

a) En ce qui concerne les individus présents dans les parties du territoire domanial dont la gestion relève de l'Agence Parcs Canada, le ministre responsable de celle-ci;

b) en ce qui concerne les espèces aquatiques dont les individus ne sont pas visés par l'alinéa a), le ministre des Pêches et des Océans;

c) en ce qui concerne tout autre individu, le ministre de l'Environnement. (*competent minister*)

ministre provincial Tout ministre d'une province chargé de la conservation et de la gestion d'une espèce sauvage dans la province. (*provincial minister*)

ministre territorial Tout ministre d'un territoire chargé de la conservation et de la gestion d'une espèce sauvage dans le territoire. (*territorial minister*)

moyen de transport Tout véhicule, aéronef, bateau ou autre moyen servant au transport des personnes ou des biens. (*conveyance*)

plan d'action Plan d'action mis dans le registre en application du paragraphe 50(3), y compris ses modifications qui sont mises dans celui-ci en application de l'article 52. (*action plan*)

procureur général Le procureur général du Canada ou, pour l'application des articles 108 à 113, le procureur général du Canada ou son représentant. (*Attorney General*)

programme de rétablissement Programme de rétablissement mis dans le registre en application du paragraphe 43(2), y compris ses modifications qui sont mises dans celui-ci en application de l'article 45. (*recovery strategy*)

rapport de situation Sommaire de la meilleure information accessible sur la situation d'une espèce sauvage, notamment les données scientifiques ainsi que les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles des peuples autochtones, dont la forme et le contenu sont conformes aux exigences réglementaires

territorial minister means any minister of the government of a territory who is responsible for the conservation and management of a wildlife species in that territory. (*ministre territorial*)

threatened species means a wildlife species that is likely to become an endangered species if nothing is done to reverse the factors leading to its extirpation or extinction. (*espèce menacée*)

treaty means a treaty within the meaning of section 35 of the *Constitution Act, 1982*. (*traité*)

wildlife management board means any board or other body established under a land claims agreement that is authorized by the agreement to perform functions in respect of wildlife species. (*conseil de gestion des ressources fauniques*)

wildlife species means a species, subspecies, variety or geographically or genetically distinct population of animal, plant or other organism, other than a bacterium or virus, that is wild by nature and

(a) is native to Canada; or

(b) has extended its range into Canada without human intervention and has been present in Canada for at least 50 years. (*espèce sauvage*)

Deeming

(2) For the purposes of the definition **wildlife species** in subsection (1), a species, subspecies, variety or geographically or genetically distinct population is, in the absence of evidence to the contrary, presumed to have been present in Canada for at least 50 years.

Competent minister

(3) A reference to a competent minister in any provision of this Act is to be read as a reference to the competent minister in respect of the wildlife species, or the individuals of the wildlife species, to which the provision relates.

2002, c. 29, ss. 2, 141.1; 2005, c. 2, s. 14.

3 [Repealed, 2024, c. 30, s. 24]

Sedentary living organisms

4 (1) This Act also applies to sedentary living organisms on or under the continental shelf of Canada outside the exclusive economic zone.

prévues en application du paragraphe 21(2). (*status report*)

registre Le registre public dont l'établissement est prévu à l'article 120. (*public registry*)

résidence Gîte — terrier, nid ou autre aire ou lieu semblable — occupé ou habituellement occupé par un ou plusieurs individus pendant tout ou partie de leur vie, notamment pendant la reproduction, l'élevage, les haltes migratoires, l'hivernage, l'alimentation ou l'hibernation. (*residence*)

territoire domanial

a) Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu'elle a le pouvoir d'aliéner, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien;

b) les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada;

c) les réserves ou autres terres qui ont été mises de côté à l'usage et au profit d'une bande en application de la *Loi sur les Indiens*, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien. (*federal land*)

traité Traité au sens de l'article 35 de la *Loi constitutionnelle de 1982*. (*treaty*)

vente Sont assimilées à la vente l'offre de vente ou de location ainsi que la possession et la livraison en vue de la vente ou de la location. (*sell*)

Présomption

(2) Dans la définition de **espèce sauvage** au paragraphe (1), une espèce, une sous-espèce, une variété ou une population géographiquement ou génétiquement distincte est, sauf preuve contraire, réputée être présente au Canada depuis au moins cinquante ans.

Ministre compétent

(3) La mention de ministre compétent dans une disposition de la présente loi vaut celle du ministre compétent à l'égard d'une espèce sauvage, ou des individus d'une telle espèce, auxquels la disposition s'applique.

2002, ch. 29, art. 2 et 141.1; 2005, ch. 2, art. 14.

3 [Abrogé, 2024, ch. 30, art. 24]

Organismes vivants sédentaires

4 (1) La présente loi s'applique aussi aux organismes vivants sédentaires se trouvant sur ou sous la partie du plateau continental du Canada située à l'extérieur de la zone économique exclusive.

Meaning of *sedentary*

(2) For the purpose of subsection (1), a living organism is sedentary if it is, at the harvestable stage, either immobile on or under the seabed or is unable to move except in constant physical contact with the seabed or subsoil.

Her Majesty

Binding on Her Majesty

5 This Act is binding on Her Majesty in right of Canada or a province.

Purposes

Purposes

6 The purposes of this Act are to prevent wildlife species from being extirpated or becoming extinct, to provide for the recovery of wildlife species that are extirpated, endangered or threatened as a result of human activity and to manage species of special concern to prevent them from becoming endangered or threatened.

Canadian Endangered Species Conservation Council

Composition

7 (1) The Canadian Endangered Species Conservation Council consists of the Minister of the Environment, the Minister of Fisheries and Oceans, the Minister responsible for the Parks Canada Agency and ministers of the government of a province or a territory who are responsible for the conservation and management of a wildlife species in that province or territory.

Role

(2) The role of the Canadian Endangered Species Conservation Council is to

(a) provide general direction on the activities of COSEWIC, the preparation of recovery strategies and the preparation and implementation of action plans; and

(b) coordinate the activities of the various governments represented on the Council relating to the protection of species at risk.

2002, c. 29, s. 7; 2005, c. 2, s. 15.

Sens de *sédentaire*

(2) Pour l'application du paragraphe (1), un organisme est sédentaire si, au stade où il peut être pêché, il est soit immobile sur le fond ou au-dessous du fond, soit incapable de se déplacer autrement qu'en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-sol.

Sa Majesté

Obligation de Sa Majesté

5 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Objet

Objet

6 La présente loi vise à prévenir la disparition — de la planète ou du Canada seulement — des espèces sauvages, à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l'activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées et à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu'elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.

Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril

Composition du conseil

7 (1) Le Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril se compose du ministre de l'Environnement, du ministre des Pêches et des Océans et du ministre responsable de l'Agence Parcs Canada ainsi que des ministres d'une province ou d'un territoire chargés de la conservation et de la gestion d'une espèce sauvage dans la province ou dans le territoire.

Mission

(2) Le Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril a pour mission :

a) de diriger d'une façon générale les activités du COSEPAC, l'élaboration des programmes de rétablissement et l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'action;

b) de coordonner les activités de protection des espèces en péril exercées par les divers gouvernements représentés au conseil.

2002, ch. 29, art. 7; 2005, ch. 2, art. 15.

Administration of Act

Responsibility of Minister

8 (1) The Minister is responsible for the administration of this Act, except in so far as this Act gives responsibility to another minister.

Delegation

(2) The Minister, the Minister responsible for the Parks Canada Agency or the Minister of Fisheries and Oceans may, after consultation with the other two ministers, delegate to any minister of the Crown in right of Canada or of a province or to any person who is employed by the Government of Canada, the government of a province or any other government in Canada any of that Minister's powers or functions under this Act, relating to its enforcement.

Agreement and reporting obligation

(3) The delegation must be the subject of an agreement between the delegating minister and the delegate and the agreement must provide that the delegate is to prepare an annual report for the delegating minister on the activities undertaken under the agreement. A copy of the agreement must be included in the public registry within 45 days after it is entered into, and a copy of every annual report must be included in the public registry within 45 days after it is received by the delegating minister.

2002, c. 29, s. 8; 2005, c. 2, s. 16.

National Aboriginal Council on Species at Risk

8.1 The Minister shall establish a Council, to be known as the National Aboriginal Council on Species at Risk, consisting of six representatives of the aboriginal peoples of Canada selected by the Minister based upon recommendations from aboriginal organizations that the Minister considers appropriate. The role of the Council is to

(a) advise the Minister on the administration of this Act; and

(b) provide advice and recommendations to the Canadian Endangered Species Conservation Council.

Advisory committees to assist Minister

9 (1) The Minister may, after consultation with the Minister responsible for the Parks Canada Agency and the Minister of Fisheries and Oceans, establish one or more committees to advise the Minister on the administration of this Act.

Application de la loi

Responsabilité du ministre

8 (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi conférant une responsabilité particulière à un autre ministre, le ministre est responsable de l'application de la présente loi.

Délégation

(2) Le ministre, le ministre responsable de l'Agence Parcs Canada ou le ministre des Pêches et des Océans peut, après consultation des deux autres ministres, déléguer à un ministre fédéral ou provincial ou à quiconque est à l'emploi du gouvernement du Canada, d'une province ou de tout autre gouvernement au Canada telle de ses attributions prévues par la présente loi en matière de contrôle d'application de celle-ci.

Accord et rapport annuel

(3) La délégation se fait par la conclusion d'un accord, entre le délégant et le délégataire, stipulant que ce dernier fait rapport annuellement au premier sur les activités qu'il exerce dans le cadre de l'accord. Est mise dans le registre une copie de l'accord dans les quarante-cinq jours suivant sa conclusion et une copie de tout rapport annuel dans les quarante-cinq jours suivant sa réception par le délégant.

2002, ch. 29, art. 8; 2005, ch. 2, art. 16.

Conseil autochtone national sur les espèces en péril

8.1 Le ministre constitue un conseil, dénommé Conseil autochtone national sur les espèces en péril, composé de six représentants des peuples autochtones du Canada choisis par lui sur recommandation des organisations autochtones qu'il juge indiquées. La mission du conseil est :

a) de conseiller le ministre en matière d'application de la présente loi;

b) de fournir au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril des conseils et des recommandations.

Comités consultatifs : ministre

9 (1) Après consultation du ministre responsable de l'Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, le ministre peut constituer un ou plusieurs comités pour le conseiller en matière d'application de la présente loi.

Advisory committees to assist Council

(2) The Minister may, after consultation with the Minister responsible for the Parks Canada Agency, the Minister of Fisheries and Oceans and the Canadian Endangered Species Conservation Council, establish one or more committees to advise the Council on matters related to the Council's role.

2002, c. 29, s. 9; 2005, c. 2, s. 17.

Administrative agreements

10 A competent minister may, after consultation with every other competent minister, enter into an agreement with any government in Canada, organization or wildlife management board with respect to the administration of any provision of this Act for which that competent minister has responsibility, including the preparation and implementation of recovery strategies, action plans and management plans.

Stewardship Action Plan

Stewardship action plan

10.1 The Minister, after consultation with the Canadian Endangered Species Conservation Council, may establish a stewardship action plan that creates incentives and other measures to support voluntary stewardship actions taken by any government in Canada, organization or person. A copy of the stewardship action plan must be included in the public registry.

Contents

10.2 The stewardship action plan must include, but is not limited to, commitments to

- (a)** regularly examine incentives and programs that support actions taken by persons to protect species at risk;
- (b)** provide information and increase public awareness about species at risk;
- (c)** methods for sharing information about species at risk, including community and aboriginal traditional knowledge, that respect, preserve and maintain knowledge and promote their wider application with the approval of the holders of such knowledge, with other governments and persons;
- (d)** create awards and recognition programs;
- (e)** provide information respecting programs related to stewardship agreements, land conservation easements and other such agreements; and

Comités consultatifs : Conseil

(2) Après consultation du ministre responsable de l'Agence Parcs Canada, du ministre des Pêches et des Océans et du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, le ministre peut constituer un ou plusieurs comités pour conseiller ce dernier relativement à l'exécution de sa mission.

2002, ch. 29, art. 9; 2005, ch. 2, art. 17.

Accords sur l'application de la loi

10 Après consultation de tout autre ministre compétent, le ministre compétent peut conclure avec un gouvernement au Canada, un conseil de gestion des ressources fauniques ou une organisation un accord relatif à l'application des dispositions de la présente loi dont il est responsable, notamment en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de rétablissement, de plans d'action et de plans de gestion.

Plan d'action pour l'intendance

Plan d'action pour l'intendance

10.1 Le ministre peut, après consultation du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, établir un plan d'action pour l'intendance qui prévoit des incitatifs et d'autres mesures destinées à appuyer les activités volontaires d'intendance menées par tout gouvernement au Canada ou toute personne ou organisation. Le cas échéant, une copie du plan d'action pour l'intendance est mise dans le registre.

Contenu

10.2 Le plan d'action pour l'intendance comporte notamment les engagements suivants :

- a)** examiner périodiquement les incitatifs et les programmes d'appui aux activités menées par des personnes pour protéger les espèces en péril;
- b)** fournir de l'information et accroître la sensibilisation du public sur les espèces en péril;
- c)** les méthodes de partage, avec d'autres gouvernements et personnes, de l'information concernant les espèces en péril, y compris les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, lesquelles méthodes respectent, préservent et maintiennent les connaissances et favorisent leur application sur une plus grande échelle avec l'accord des dépositaires de ces connaissances;
- d)** élaborer des programmes de reconnaissance et de récompense;

(f) provide information relating to the technical and scientific support available to persons engaged in stewardship activities.

Stewardship

Conservation agreements — species at risk

11 (1) A competent minister may, after consultation with every other competent minister, and with the Canadian Endangered Species Conservation Council or any of its members if he or she considers it appropriate to do so, enter into a conservation agreement with any government in Canada, organization or person to benefit a species at risk or enhance its survival in the wild.

Contents

(2) The agreement must provide for the taking of conservation measures and any other measures consistent with the purposes of this Act, and may include measures with respect to

- (a)** monitoring the status of the species;
- (b)** developing and implementing education and public awareness programs;
- (c)** developing and implementing recovery strategies, action plans and management plans;
- (d)** protecting the species' habitat, including its critical habitat; or
- (e)** undertaking research projects in support of recovery efforts for the species.

Conservation agreements — other species

12 (1) A competent minister may, after consultation with every other competent minister, and with the Canadian Endangered Species Conservation Council or any of its members if he or she considers it appropriate to do so, enter into an agreement with any government in Canada, organization or person to provide for the conservation of a wildlife species that is not a species at risk.

Contents

(2) The agreement may provide for the taking of conservation measures and any other measures consistent with the purposes of this Act, including measures with respect to

e) fournir de l'information sur les programmes liés aux accords d'intendance, y compris les servitudes de conservation et tout autre accord semblable;

f) fournir de l'information concernant l'appui technique et scientifique accessible aux personnes menant des activités d'intendance.

Intendance

Accord de conservation : espèce en péril

11 (1) Après consultation de tout autre ministre compétent et, s'il l'estime indiqué, du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril ou de tout membre de celui-ci, le ministre compétent peut conclure avec un gouvernement au Canada, une organisation ou une personne un accord de conservation qui est bénéfique pour une espèce en péril ou qui améliore ses chances de survie à l'état sauvage.

Contenu de l'accord

(2) L'accord doit prévoir des mesures de conservation et d'autres mesures compatibles avec l'objet de la présente loi, et peut prévoir des mesures en ce qui concerne :

- a)** le suivi de la situation de l'espèce;
- b)** l'élaboration et la mise en œuvre de programmes d'éducation et de sensibilisation du public;
- c)** l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de rétablissement, de plans d'action et de plans de gestion;
- d)** la protection de l'habitat de l'espèce, notamment son habitat essentiel;
- e)** la mise sur pied de projets de recherche visant à favoriser le rétablissement de l'espèce.

Accord de conservation : autre espèce

12 (1) Après consultation de tout autre ministre compétent et, s'il l'estime indiqué, du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril ou de tout membre de celui-ci, le ministre compétent peut conclure avec un gouvernement au Canada, une organisation ou une personne un accord portant sur la conservation d'une espèce sauvage qui n'est pas une espèce en péril.

Contenu de l'accord

(2) L'accord peut prévoir des mesures de conservation et d'autres mesures compatibles avec l'objet de la présente loi, notamment en ce qui concerne :

- a)** le suivi de la situation de l'espèce;

- (a) monitoring the status of the species;
- (b) developing and implementing education and public awareness programs;
- (c) protecting the species' habitat; and
- (d) preventing the species from becoming a species at risk.

Funding agreements

13 (1) A competent minister may enter into an agreement with any government in Canada, organization or person to provide for the payment of contributions towards the costs of programs and measures for the conservation of wildlife species, including programs and measures under an agreement entered into under subsection 11(1) or 12(1).

Provisions to be included

- (2)** The agreement must specify
- (a) the contribution towards the cost of the program or measure that is payable by any party and the time or times at which any amounts under the agreement will be paid;
 - (b) the authority or person who will be responsible for operating and maintaining the program or measure or any part of it;
 - (c) the proportions of any revenue from the program or measure that is payable to the parties; and
 - (d) the terms and conditions governing the operation and maintenance of the program or measure.

Wildlife Species Listing Process

Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada

Establishment

14 The Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada is hereby established.

Functions

15 (1) The functions of COSEWIC are to

- b) l'élaboration et la mise en œuvre de programmes d'éducation et de sensibilisation du public;
- c) la protection de l'habitat de l'espèce;
- d) la prévention, afin que l'espèce ne devienne pas une espèce en péril.

Accords de financement

13 (1) Le ministre compétent peut conclure avec un gouvernement au Canada, une organisation ou une personne un accord prévoyant le partage des coûts de la mise en œuvre de mesures et de programmes en matière de conservation des espèces sauvages, notamment des mesures et des programmes prévus dans un accord conclu au titre des paragraphes 11(1) ou 12(1).

Dispositions obligatoires

- (2)** L'accord doit préciser les points suivants :
- a) la quote-part des parties à l'accord, ainsi que la date du ou des versements correspondants;
 - b) l'autorité ou la personne qui sera responsable de l'exécution de tout ou partie des mesures ou des programmes;
 - c) la répartition entre les parties à l'accord des éventuelles recettes d'exploitation relatives aux mesures ou aux programmes;
 - d) les modalités d'exécution des mesures ou des programmes.

Processus d'inscription des espèces sauvages

Comité sur la situation des espèces en péril au Canada

Constitution

14 Est constitué le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada.

Mission

15 (1) Le COSEPAC a pour mission :

- a) d'évaluer la situation de toute espèce sauvage qu'il estime en péril ainsi que, dans le cadre de l'évaluation,

(a) assess the status of each wildlife species considered by COSEWIC to be at risk and, as part of the assessment, identify existing and potential threats to the species and

(i) classify the species as extinct, extirpated, endangered, threatened or of special concern,

(ii) indicate that COSEWIC does not have sufficient information to classify the species, or

(iii) indicate that the species is not currently at risk;

(b) determine when wildlife species are to be assessed, with priority given to those more likely to become extinct;

(c) conduct a new assessment of the status of species at risk and, if appropriate, reclassify or declassify them;

(c.1) indicate in the assessment whether the wildlife species migrates across Canada's boundary or has a range extending across Canada's boundary;

(d) develop and periodically review criteria for assessing the status of wildlife species and for classifying them and recommend the criteria to the Minister and the Canadian Endangered Species Conservation Council; and

(e) provide advice to the Minister and the Canadian Endangered Species Conservation Council and perform any other functions that the Minister, after consultation with that Council, may assign.

Best information and knowledge

(2) COSEWIC must carry out its functions on the basis of the best available information on the biological status of a species, including scientific knowledge, community knowledge and aboriginal traditional knowledge.

Treaties and land claims agreements

(3) COSEWIC must take into account any applicable provisions of treaty and land claims agreements when carrying out its functions.

Composition

16 (1) COSEWIC is to be composed of members appointed by the Minister after consultation with the Canadian Endangered Species Conservation Council and with any experts and expert bodies, such as the Royal Society of Canada, that the Minister considers to have relevant expertise.

de signaler les menaces réelles ou potentielles à son égard et d'établir, selon le cas :

(i) que l'espèce est disparue, disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante,

(ii) qu'il ne dispose pas de l'information voulue pour la classer,

(iii) que l'espèce n'est pas actuellement en péril;

b) de déterminer le moment auquel doit être effectuée l'évaluation des espèces sauvages, la priorité étant donnée à celles dont la probabilité d'extinction est la plus grande;

c) d'évaluer de nouveau la situation des espèces en péril et, au besoin, de les reclasser ou de les déclasser;

c.1) de mentionner dans l'évaluation le fait que l'espèce sauvage traverse la frontière du Canada au moment de sa migration ou que son aire de répartition chevauche cette frontière, le cas échéant;

d) d'établir des critères, qu'il révisé périodiquement, en vue d'évaluer la situation des espèces sauvages et d'effectuer leur classification, ainsi que de recommander ces critères au ministre et au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril;

e) de fournir des conseils au ministre et au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril et d'exercer les autres fonctions que le ministre, après consultation du conseil, peut lui confier.

Critères

(2) Il exécute sa mission en se fondant sur la meilleure information accessible sur la situation biologique de l'espèce en question notamment les données scientifiques ainsi que les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles des peuples autochtones.

Traités et accords sur des revendications territoriales

(3) Pour l'exécution de sa mission, il prend en compte les dispositions applicables des traités et des accords sur des revendications territoriales.

Composition

16 (1) Le COSEPAC se compose de membres nommés par le ministre après consultation du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril et des experts et organismes d'experts — telle la Société royale du Canada — qui, de l'avis du ministre, possèdent l'expertise appropriée.

Qualifications of members

(2) Each member must have expertise drawn from a discipline such as conservation biology, population dynamics, taxonomy, systematics or genetics or from community knowledge or aboriginal traditional knowledge of the conservation of wildlife species.

Term of appointment

(3) The members are to be appointed to hold office for renewable terms of not more than four years.

Not part of the public service of Canada

(4) The members are not, because of being a member, part of the public service of Canada.

Remuneration and expenses

(5) The members may be paid remuneration and expenses for their services in amounts that the Minister may set.

Discretion

(6) Each member of COSEWIC shall exercise his or her discretion in an independent manner.

Regulations and guidelines

17 The Minister may, after consultation with the Canadian Endangered Species Conservation Council and COSEWIC, establish regulations or guidelines respecting the appointment of members and the carrying out of COSEWIC's functions.

Subcommittees

18 (1) COSEWIC must establish subcommittees of specialists to assist in the preparation and review of status reports on wildlife species considered to be at risk, including subcommittees specializing in groups of wildlife species and a subcommittee specializing in aboriginal traditional knowledge, and it may establish other subcommittees to advise it or to exercise or perform any of its functions.

Membership

(2) Each subcommittee must be presided over by a member of COSEWIC, but the subcommittee may include persons who are not members of COSEWIC.

Aboriginal traditional knowledge subcommittee

(3) Subject to subsection (2), the chairperson and members of the aboriginal traditional knowledge subcommittee must be appointed by the Minister after consultation

Critères d'admission

(2) Chaque membre du COSEPAC possède une expertise liée soit à une discipline telle que la biologie de la conservation, la dynamique des populations, la taxinomie, la systématique ou la génétique, soit aux connaissances des collectivités ou aux connaissances traditionnelles des peuples autochtones en matière de conservation des espèces sauvages.

Mandat

(3) Les membres sont nommés pour des mandats renouvelables d'au plus quatre ans.

Statut

(4) Ils ne font pas, en cette qualité, partie de l'administration publique fédérale.

Rémunération et indemnités

(5) Ils peuvent recevoir la rémunération et les indemnités que fixe le ministre.

Fonctions

(6) Chaque membre du COSEPAC exerce ses fonctions de façon indépendante.

Règlement et directives

17 Après consultation du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril et du COSEPAC, le ministre peut prendre des règlements et élaborer des directives en ce qui concerne la nomination des membres et l'exécution de la mission du COSEPAC.

Sous-comités

18 (1) Le COSEPAC est tenu de constituer des sous-comités de spécialistes chargés de l'assister dans l'élaboration et l'examen des rapports de situation portant sur des espèces sauvages qu'on estime être en péril — notamment des sous-comités compétents à l'égard de catégories d'espèces sauvages et un sous-comité compétent en matière de connaissances traditionnelles des peuples autochtones — et de le conseiller ou d'exercer telle de ses fonctions.

Membres

(2) Les sous-comités sont présidés par un membre du COSEPAC et peuvent être composés de personnes qui n'en sont pas membres.

Sous-comité compétent en matière de connaissances traditionnelles des peuples autochtones

(3) Sous réserve du paragraphe (2), le président et les membres du sous-comité compétent en matière de connaissances traditionnelles des peuples autochtones

with any aboriginal organization he or she considers appropriate.

Rules

19 COSEWIC may make rules respecting the holding of meetings and the general conduct of its activities, including rules respecting

- (a) the selection of persons to chair its meetings; and
- (b) the meetings and activities of any of its subcommittees.

Staff and facilities

20 The Minister must provide COSEWIC with any professional, technical, secretarial, clerical and other assistance, and any facilities and supplies, that, in his or her opinion, are necessary to carry out its functions.

Status reports

21 (1) COSEWIC's assessment of the status of a wildlife species must be based on a status report on the species that COSEWIC either has had prepared or has received with an application.

Content

(2) The Minister may, after consultation with COSEWIC, the Minister responsible for the Parks Canada Agency and the Minister of Fisheries and Oceans, make regulations establishing the content of status reports.

2002, c. 29, s. 21; 2005, c. 2, s. 18.

Applications

22 (1) Any person may apply to COSEWIC for an assessment of the status of a wildlife species.

Regulations

(2) The Minister may, after consultation with the Minister responsible for the Parks Canada Agency, the Minister of Fisheries and Oceans and the Canadian Endangered Species Conservation Council, make regulations respecting the making of applications to COSEWIC under subsection (1) and the dealing with of those applications by COSEWIC.

2002, c. 29, s. 22; 2005, c. 2, s. 19.

Time for assessment

23 (1) COSEWIC must assess the status of a wildlife species within one year after it receives a status report on the species, and it must provide reasons for its assessment.

sont nommés par le ministre après consultation de toute organisation autochtone qu'il estime indiquée.

Règles

19 Le COSEPAC peut établir des règles régissant la tenue de ses réunions et la conduite de ses activités en général, notamment :

- a) le choix des personnes devant présider ses réunions;
- b) le déroulement des réunions et les activités de ses sous-comités.

Personnel et installations

20 Le ministre fournit au COSEPAC le personnel — professionnels, techniciens, secrétaires, commis et autres personnes — et les installations et fournitures qu'il estime nécessaires à l'exécution de sa mission.

Rapport de situation

21 (1) L'évaluation de la situation d'une espèce sauvage par le COSEPAC se fonde obligatoirement sur le rapport de situation relatif à l'espèce qu'il a soit fait rédiger, soit reçu à l'appui d'une demande.

Contenu

(2) Le ministre peut, par règlement pris après consultation du COSEPAC, du ministre responsable de l'Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, prévoir le contenu des rapports de situation.

2002, ch. 29, art. 21; 2005, ch. 2, art. 18.

Demandes du public

22 (1) Toute personne peut présenter au COSEPAC une demande d'évaluation de la situation d'une espèce sauvage.

Règlements

(2) Après consultation du ministre responsable de l'Agence Parcs Canada, du ministre des Pêches et des Océans et du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, le ministre peut prendre des règlements concernant la présentation des demandes au COSEPAC en vertu du paragraphe (1) et le traitement des demandes par celui-ci.

2002, ch. 29, art. 22; 2005, ch. 2, art. 19.

Délai d'évaluation

23 (1) Le COSEPAC évalue, motifs à l'appui, la situation d'une espèce sauvage dans l'année suivant la réception du rapport de situation qui la concerne.

Notification of applicant

(2) If the assessment results from an application, COSEWIC must notify the applicant of the assessment and the reasons.

Reviews and Reports

Review of classifications

24 COSEWIC must review the classification of each species at risk at least once every 10 years, or at any time if it has reason to believe that the status of the species has changed significantly.

Copies to Minister and Council

25 (1) When COSEWIC completes an assessment of the status of a wildlife species, it must provide the Minister and the Canadian Endangered Species Conservation Council with a copy of the assessment and the reasons for it. A copy of the assessment and the reasons must also be included in the public registry.

COSEWIC list

(2) COSEWIC must annually prepare a complete list of every wildlife species it has assessed since the coming into force of this section and a copy of that list must be included in the public registry.

Report on response

(3) On receiving a copy of an assessment of the status of a wildlife species from COSEWIC under subsection (1), the Minister must, within 90 days, include in the public registry a report on how the Minister intends to respond to the assessment and, to the extent possible, provide time lines for action.

Annual reports

26 COSEWIC must annually provide a report on its activities to the Canadian Endangered Species Conservation Council and a copy of that report must be included in the public registry.

List of Wildlife Species at Risk

Power to amend List

27 (1) The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, by order amend the List in accordance with subsections (1.1) and (1.2) by adding a wildlife species, by reclassifying a listed wildlife species or by removing a listed wildlife species, and the Minister may, by order, amend the List in a similar fashion in accordance with subsection (3).

Communication au demandeur

(2) Si l'évaluation fait suite à une demande, le COSEPAC la communique, motifs à l'appui, à l'auteur de la demande.

Révision et rapports

Révision de la classification

24 Le COSEPAC révisé la classification de chaque espèce en péril s'il a des motifs de croire que sa situation a changé de façon significative, mais en tout état de cause au moins une fois tous les dix ans.

Rapport au ministre et au Conseil

25 (1) Dès qu'il termine l'évaluation de la situation d'une espèce sauvage, le COSEPAC en fournit une copie, motifs à l'appui, au ministre et au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril. Une copie en est mise dans le registre.

Liste du COSEPAC

(2) Le COSEPAC établit annuellement une liste complète des espèces sauvages dont la situation a été évaluée depuis l'entrée en vigueur du présent article. Une copie en est mise dans le registre.

Réponse du ministre

(3) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de l'évaluation visée au paragraphe (1), le ministre est tenu de mettre dans le registre une déclaration énonçant comment il se propose de réagir à l'évaluation et, dans la mesure du possible, selon quel échéancier.

Rapport annuel

26 Le COSEPAC présente annuellement au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril un rapport sur ses activités. Une copie en est mise dans le registre.

Liste des espèces en péril

Modification de la liste

27 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la liste conformément aux paragraphes (1.1) et (1.2) soit par l'inscription d'une espèce sauvage, soit par la reclassification ou la radiation d'une espèce sauvage inscrite et le ministre peut, par arrêté, modifier la liste conformément au paragraphe (3) de la même façon.

Decision in respect of assessment

(1.1) Subject to subsection (3), the Governor in Council, within nine months after receiving an assessment of the status of a species by COSEWIC, may review that assessment and may, on the recommendation of the Minister,

- (a)** accept the assessment and add the species to the List;
- (b)** decide not to add the species to the List; or
- (c)** refer the matter back to COSEWIC for further information or consideration.

Statement of reasons

(1.2) Where the Governor in Council takes a course of action under paragraph (1.1)(b) or (c), the Minister shall, after the approval of the Governor in Council, include a statement in the public registry setting out the reasons.

Pre-conditions for recommendation

(2) Before making a recommendation in respect of a wildlife species or a species at risk, the Minister must

- (a)** take into account the assessment of COSEWIC in respect of the species;
- (b)** consult the competent minister or ministers; and
- (c)** if the species is found in an area in respect of which a wildlife management board is authorized by a land claims agreement to perform functions in respect of a wildlife species, consult the wildlife management board.

Amendment of List by Minister

(3) Where the Governor in Council has not taken a course of action under subsection (1.1) within nine months after receiving an assessment of the status of a species by COSEWIC, the Minister shall, by order, amend the List in accordance with COSEWIC's assessment.

Applications for assessment of imminent threat

28 (1) Any person who considers that there is an imminent threat to the survival of a wildlife species may apply to COSEWIC for an assessment of the threat for the purpose of having the species listed on an emergency basis under subsection 29(1) as an endangered species.

Gouverneur en conseil

(1.1) Sous réserve du paragraphe (3), dans les neuf mois suivant la réception de l'évaluation de la situation d'une espèce faite par le COSEPAC, le gouverneur en conseil peut examiner l'évaluation et, sur recommandation du ministre :

- a)** confirmer l'évaluation et inscrire l'espèce sur la liste;
- b)** décider de ne pas inscrire l'espèce sur la liste;
- c)** renvoyer la question au COSEPAC pour renseignements supplémentaires ou pour réexamen.

Ministre

(1.2) Si le gouverneur en conseil prend des mesures en application des alinéas (1.1)b) ou c), le ministre est tenu, avec l'agrément du gouverneur en conseil, de mettre dans le registre une déclaration énonçant les motifs de la prise des mesures.

Conditions préalables à la recommandation

(2) Avant de faire une recommandation à l'égard d'une espèce sauvage ou d'une espèce en péril, le ministre :

- a)** prend en compte l'évaluation de la situation de l'espèce faite par le COSEPAC;
- b)** consulte tout ministre compétent;
- c)** si l'espèce se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, consulte le conseil.

Modification de la liste

(3) Si, dans les neuf mois après avoir reçu l'évaluation de la situation de l'espèce faite par le COSEPAC, le gouverneur en conseil n'a pas pris de mesures aux termes du paragraphe (1.1), le ministre modifie, par arrêté, la liste en conformité avec cette évaluation.

Demandes d'évaluation : menace imminente

28 (1) Toute personne estimant que la survie d'une espèce sauvage est menacée de façon imminente peut demander au COSEPAC d'évaluer la menace en vue de faire inscrire d'urgence l'espèce comme espèce en voie de disparition en application du paragraphe 29(1).

Information to be included in application

(2) The application must include relevant information indicating that there is an imminent threat to the survival of the species.

Regulations

(3) The Minister may, after consultation with the Minister responsible for the Parks Canada Agency, the Minister of Fisheries and Oceans and the Canadian Endangered Species Conservation Council, make regulations respecting the making of applications to COSEWIC under subsection (1) and the dealing with of those applications by COSEWIC.

Notice

(4) COSEWIC must provide the applicant, the Minister and the Canadian Endangered Species Conservation Council with a copy of its assessment. A copy of the assessment must be included in the public registry.

2002, c. 29, s. 28; 2005, c. 2, s. 20.

Emergency listing

29 (1) If the Minister is of the opinion that there is an imminent threat to the survival of a wildlife species, the Minister must, on an emergency basis, after consultation with every other competent minister, make a recommendation to the Governor in Council that the List be amended to list the species as an endangered species.

Formation of opinion

(2) The Minister may arrive at that opinion on the basis of his or her own information or on the basis of COSEWIC's assessment.

Exemption

(3) If a recommendation is made under subsection (1), subsection 27(2) does not apply to any order that is made under subsection 27(1) on the basis of that recommendation, and the order is exempt from the application of section 3 of the *Statutory Instruments Act*.

Review

30 (1) As soon as possible after an order is made on the basis of a recommendation referred to in subsection 29(1), COSEWIC must have a status report on the wildlife species prepared and, within one year after the making of the order, COSEWIC must, in a report in writing to the Minister,

(a) confirm the classification of the species;

(b) recommend to the Minister that the species be reclassified; or

Renseignements joints à la demande

(2) La demande doit comporter les renseignements pertinents indiquant que la survie de l'espèce est menacée de façon imminente.

Règlements

(3) Le ministre, après consultation du ministre responsable de l'Agence Parcs Canada, du ministre des Pêches et des Océans et du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, peut prendre des règlements concernant la présentation des demandes au COSEPAC en vertu du paragraphe (1) et le traitement des demandes par celui-ci.

Notification

(4) Le COSEPAC remet une copie de l'évaluation à l'auteur de la demande, au ministre et au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril. Une copie de cette évaluation est mise dans le registre.

2002, ch. 29, art. 28; 2005, ch. 2, art. 20.

Inscription d'urgence

29 (1) Si le ministre est d'avis que la survie d'une espèce sauvage est menacée de façon imminente, il est tenu, après consultation de tout autre ministre compétent, de recommander d'urgence au gouverneur en conseil de modifier la liste pour y inscrire l'espèce comme espèce en voie de disparition.

Fondement de l'arrêté

(2) Le ministre peut fonder son avis soit sur l'information à laquelle il a accès, soit sur l'évaluation du COSEPAC.

Exclusion

(3) Le décret pris en vertu du paragraphe 27(1) sur le fondement de la recommandation visée au paragraphe (1) est soustrait à l'application du paragraphe 27(2) et de l'article 3 de la *Loi sur les textes réglementaires*.

Révision

30 (1) Dès que possible après la prise d'un décret sur le fondement de la recommandation visée au paragraphe 29(1), le COSEPAC fait préparer un rapport de situation concernant l'espèce sauvage et, au plus tard un an après la prise du décret, présente au ministre un rapport écrit comportant une des énonciations suivantes :

a) la classification de l'espèce est confirmée;

b) sa reclassification est recommandée au ministre;

(c) recommend to the Minister that the species be removed from the List.

Copy of report

(2) Within 30 days after the report is received by the Minister, a copy of the report must be included in the public registry.

Recommendation to amend List

31 If COSEWIC makes a recommendation under paragraph 30(1)(b) or (c), the Minister may make a recommendation to the Governor in Council with respect to amending the List.

Measures to Protect Listed Wildlife Species

General Prohibitions

Killing, harming, etc., listed wildlife species

32 (1) No person shall kill, harm, harass, capture or take an individual of a wildlife species that is listed as an extirpated species, an endangered species or a threatened species.

Possession, collection, etc.

(2) No person shall possess, collect, buy, sell or trade an individual of a wildlife species that is listed as an extirpated species, an endangered species or a threatened species, or any part or derivative of such an individual.

Deeming

(3) For the purposes of subsection (2), any animal, plant or thing that is represented to be an individual, or a part or derivative of an individual, of a wildlife species that is listed as an extirpated species, an endangered species or a threatened species is deemed, in the absence of evidence to the contrary, to be such an individual or a part or derivative of such an individual.

Damage or destruction of residence

33 No person shall damage or destroy the residence of one or more individuals of a wildlife species that is listed as an endangered species or a threatened species, or that is listed as an extirpated species if a recovery strategy has recommended the reintroduction of the species into the wild in Canada.

c) sa radiation de la liste est recommandée au ministre.

Copie du rapport

(2) Dans les trente jours suivant la réception du rapport par le ministre, une copie en est mise dans le registre.

Modification de la liste

31 Si le COSEPAC fait la recommandation visée aux alinéas 30(1)b) ou c), le ministre peut faire une recommandation au gouverneur en conseil concernant la modification de la liste.

Mesures de protection des espèces sauvages inscrites

Interdictions générales

Abattage, harcèlement, etc.

32 (1) Il est interdit de tuer un individu d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre.

Possession, achat, etc.

(2) Il est interdit de posséder, de collectionner, d'acheter, de vendre ou d'échanger un individu — notamment partie d'un individu ou produit qui en provient — d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée.

Présomption

(3) Pour l'application du paragraphe (2), tout animal, toute plante ou toute chose présentée comme un individu — notamment partie d'un individu ou produit qui en provient — d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée est réputée, sauf preuve contraire, être tel individu, telle partie ou tel produit.

Endommagement ou destruction de la résidence

33 Il est interdit d'endommager ou de détruire la résidence d'un ou de plusieurs individus soit d'une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée, soit d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l'état sauvage au Canada.

Application — certain species in provinces

34 (1) With respect to individuals of a listed wildlife species that is not an aquatic species or a species of birds that are migratory birds protected by the *Migratory Birds Convention Act, 1994*, sections 32 and 33 do not apply in lands in a province that are not federal lands unless an order is made under subsection (2) to provide that they apply.

Order

(2) The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, by order, provide that sections 32 and 33, or either of them, apply in lands in a province that are not federal lands with respect to individuals of a listed wildlife species that is not an aquatic species or a species of birds that are migratory birds protected by the *Migratory Birds Convention Act, 1994*.

Obligation to make recommendation

(3) The Minister must recommend that the order be made if the Minister is of the opinion that the laws of the province do not effectively protect the species or the residences of its individuals.

Consultation

(4) Before recommending that the Governor in Council make an order under subsection (2), the Minister must consult

- (a)** the appropriate provincial minister; and
- (b)** if the species is found in an area in respect of which a wildlife management board is authorized by a land claims agreement to perform functions in respect of wildlife species, the wildlife management board.

Application — certain species in territories

35 (1) Sections 32 and 33 apply in each of the territories in respect of a listed wildlife species only to the extent that the Governor in Council, on the recommendation of the Minister, makes an order providing that they, or any of them, apply.

Exception

(2) Subsection (1) does not apply

- (a)** in respect of individuals of aquatic species and their habitat or species of birds that are migratory birds protected by the *Migratory Birds Convention Act, 1994*; or
- (b)** on land under the authority of the Minister or the Parks Canada Agency.

Application : certaines espèces dans une province

34 (1) S'agissant des individus d'une espèce sauvage inscrite, autre qu'une espèce aquatique ou une espèce d'oiseau migrateur protégée par la *Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs*, les articles 32 et 33 ne s'appliquent dans une province, ailleurs que sur le territoire domanial, que si un décret prévu au paragraphe (2) prévoit une telle application.

Décret

(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prévoir, par décret, l'application des articles 32 et 33, ou de l'un de ceux-ci, dans une province, ailleurs que sur le territoire domanial, à l'égard des individus d'une espèce sauvage inscrite, autre qu'une espèce aquatique ou une espèce d'oiseau migrateur protégée par la *Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs*.

Obligation du ministre

(3) S'il estime que le droit de la province ne protège pas efficacement l'espèce ou la résidence de ses individus, le ministre est tenu de recommander au gouverneur en conseil la prise du décret.

Consultation

(4) Le ministre ne recommande la prise du décret :

- a)** qu'après avoir consulté le ministre provincial compétent;
- b)** si l'espèce se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, qu'après avoir consulté le conseil.

Application : certaines espèces dans les territoires

35 (1) Les articles 32 et 33 ne s'appliquent dans un territoire à l'égard d'une espèce sauvage inscrite que si le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, prend un décret prévoyant l'application de ces articles ou de l'un de ceux-ci.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

- a)** à l'égard des individus d'une espèce aquatique et de leur habitat ou d'une espèce d'oiseau migrateur protégée par la *Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs*;
- b)** sur les terres relevant du ministre ou de l'Agence Parcs Canada.

Obligation to make recommendation

(3) The Minister must recommend that the order be made if the Minister is of the opinion that the laws of the territory do not effectively protect the species or the residences of its individuals.

Pre-conditions for recommendation

(4) Before recommending that an order be made under subsection (1), the Minister must

- (a)** consult the appropriate territorial minister; and
- (b)** if the species is found in an area in respect of which a wildlife management board is authorized by a land claims agreement to perform functions in respect of wildlife species, consult the wildlife management board.

Prohibitions re provincial and territorial classifications

36 (1) If a wildlife species that is not listed has been classified as an endangered species or a threatened species by a provincial or territorial minister, no person shall

- (a)** kill, harm, harass, capture or take an individual of that species that is on federal lands in the province or territory;
- (b)** possess, collect, buy, sell or trade an individual of that species that is on federal lands in the province or territory, or any part or derivative of such an individual; or
- (c)** damage or destroy the residence of one or more individuals of that species that is on federal lands in the province or territory.

Application

(2) Subsection (1) applies only in respect of the portions of the federal lands that the Governor in Council may, on the recommendation of the competent minister, by order, specify.

Obligation du ministre

(3) S'il estime que le droit du territoire ne protège pas efficacement cette espèce ou la résidence de ses individus, le ministre est tenu de recommander au gouverneur en conseil la prise du décret.

Consultation

(4) Le ministre ne recommande la prise du décret :

- a)** qu'après avoir consulté le ministre territorial compétent;
- b)** si l'espèce se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, qu'après avoir consulté le conseil.

Interdictions : espèces provinciales ou territoriales

36 (1) Si une espèce sauvage non inscrite est classée par un ministre provincial ou territorial comme espèce en voie de disparition ou menacée, il est interdit :

- a)** de tuer un individu de cette espèce se trouvant sur le territoire domanial situé dans la province ou le territoire, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre;
- b)** de posséder, de collectionner, d'acheter, de vendre ou d'échanger un individu — notamment partie d'un individu ou produit qui en provient — de cette espèce se trouvant sur le territoire domanial situé dans la province ou le territoire;
- c)** d'endommager ou de détruire la résidence d'un ou de plusieurs individus de cette espèce se trouvant sur le territoire domanial situé dans la province ou le territoire.

Application

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux parties du territoire domanial que le gouverneur en conseil désigne par décret pris sur recommandation du ministre compétent.

Recovery of Endangered, Threatened and Extirpated Species

Recovery Strategy

Preparation — endangered or threatened species

37 (1) If a wildlife species is listed as an extirpated species, an endangered species or a threatened species, the competent minister must prepare a strategy for its recovery.

More than one competent minister

(2) If there is more than one competent minister with respect to the wildlife species, they must prepare the strategy together and every reference to competent minister in sections 38 to 46 is to be read as a reference to the competent ministers.

Commitments to be considered

38 In preparing a recovery strategy, action plan or management plan, the competent minister must consider the commitment of the Government of Canada to conserving biological diversity and to the principle that, if there are threats of serious or irreversible damage to the listed wildlife species, cost-effective measures to prevent the reduction or loss of the species should not be postponed for a lack of full scientific certainty.

Cooperation with others

39 (1) To the extent possible, the recovery strategy must be prepared in cooperation with

- (a)** the appropriate provincial and territorial minister for each province and territory in which the listed wildlife species is found;
- (b)** every minister of the Government of Canada who has authority over federal land or other areas on which the species is found;
- (c)** if the species is found in an area in respect of which a wildlife management board is authorized by a land claims agreement to perform functions in respect of wildlife species, the wildlife management board;
- (d)** every aboriginal organization that the competent minister considers will be directly affected by the recovery strategy; and
- (e)** any other person or organization that the competent minister considers appropriate.

Rétablissement des espèces en voie de disparition, menacées et disparues du pays

Programme de rétablissement

Élaboration

37 (1) Si une espèce sauvage est inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, le ministre compétent est tenu d'élaborer un programme de rétablissement à son égard.

Élaboration conjointe

(2) Si plusieurs ministres compétents sont responsables de l'espèce sauvage, le programme de rétablissement est élaboré conjointement par eux. Le cas échéant, la mention du ministre compétent aux articles 38 à 46 vaut mention des ministres compétents.

Engagements applicables

38 Pour l'élaboration d'un programme de rétablissement, d'un plan d'action ou d'un plan de gestion, le ministre compétent tient compte de l'engagement qu'a pris le gouvernement du Canada de conserver la diversité biologique et de respecter le principe selon lequel, s'il existe une menace d'atteinte grave ou irréversible à l'espèce sauvage inscrite, le manque de certitude scientifique ne doit pas être prétexte à retarder la prise de mesures efficaces pour prévenir sa disparition ou sa décroissance.

Collaboration

39 (1) Dans la mesure du possible, le ministre compétent élabore le programme de rétablissement en collaboration avec :

- a)** le ministre provincial ou territorial compétent dans la province ou le territoire où se trouve l'espèce sauvage inscrite;
- b)** tout ministre fédéral dont relèvent le territoire domanial ou les autres aires où se trouve l'espèce;
- c)** si l'espèce se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, le conseil;
- d)** toute organisation autochtone qu'il croit directement touchée par le programme de rétablissement;
- e)** toute autre personne ou organisation qu'il estime compétente.

Land claims agreement

(2) If the listed wildlife species is found in an area in respect of which a wildlife management board is authorized by a land claims agreement to perform functions in respect of wildlife species, the recovery strategy must be prepared, to the extent that it will apply to that area, in accordance with the provisions of the agreement.

Consultation

(3) To the extent possible, the recovery strategy must be prepared in consultation with any landowners and other persons whom the competent minister considers to be directly affected by the strategy, including the government of any other country in which the species is found.

Determination of feasibility

40 In preparing the recovery strategy, the competent minister must determine whether the recovery of the listed wildlife species is technically and biologically feasible. The determination must be based on the best available information, including information provided by COSEWIC.

Contents if recovery feasible

41 (1) If the competent minister determines that the recovery of the listed wildlife species is feasible, the recovery strategy must address the threats to the survival of the species identified by COSEWIC, including any loss of habitat, and must include

- (a)** a description of the species and its needs that is consistent with information provided by COSEWIC;
- (b)** an identification of the threats to the survival of the species and threats to its habitat that is consistent with information provided by COSEWIC and a description of the broad strategy to be taken to address those threats;
- (c)** an identification of the species' critical habitat, to the extent possible, based on the best available information, including the information provided by COSEWIC, and examples of activities that are likely to result in its destruction;
- (c.1)** a schedule of studies to identify critical habitat, where available information is inadequate;
- (d)** a statement of the population and distribution objectives that will assist the recovery and survival of the species, and a general description of the research and management activities needed to meet those objectives;

Accord sur des revendications territoriales

(2) Si l'espèce sauvage inscrite se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, le programme de rétablissement est élaboré, dans la mesure où il s'applique à cette aire, en conformité avec les dispositions de cet accord.

Consultation

(3) Le programme de rétablissement est élaboré, dans la mesure du possible, en consultation avec les propriétaires fonciers et les autres personnes que le ministre compétent croit directement touchés par le programme, notamment le gouvernement de tout autre pays où se trouve l'espèce.

Caractère réalisable du rétablissement

40 Pour l'élaboration du programme de rétablissement, le ministre compétent vérifie si le rétablissement de l'espèce sauvage inscrite est réalisable au point de vue technique et biologique. Il fonde sa conclusion sur la meilleure information accessible, notamment les renseignements fournis par le COSEPAC.

Rétablissement réalisable

41 (1) Si le ministre compétent conclut que le rétablissement de l'espèce sauvage inscrite est réalisable, le programme de rétablissement doit traiter des menaces à la survie de l'espèce — notamment de toute perte de son habitat — précisées par le COSEPAC et doit comporter notamment :

- a)** une description de l'espèce et de ses besoins qui soit compatible avec les renseignements fournis par le COSEPAC;
- b)** une désignation des menaces à la survie de l'espèce et des menaces à son habitat qui soit compatible avec les renseignements fournis par le COSEPAC, et des grandes lignes du plan à suivre pour y faire face;
- c)** la désignation de l'habitat essentiel de l'espèce dans la mesure du possible, en se fondant sur la meilleure information accessible, notamment les informations fournies par le COSEPAC, et des exemples d'activités susceptibles d'entraîner sa destruction;
- c.1)** un calendrier des études visant à désigner l'habitat essentiel lorsque l'information accessible est insuffisante;
- d)** un énoncé des objectifs en matière de population et de dissémination visant à favoriser la survie et le rétablissement de l'espèce, ainsi qu'une description

(e) any other matters that are prescribed by the regulations;

(f) a statement about whether additional information is required about the species; and

(g) a statement of when one or more action plans in relation to the recovery strategy will be completed.

Contents if recovery not feasible

(2) If the competent minister determines that the recovery of the listed wildlife species is not feasible, the recovery strategy must include a description of the species and its needs, an identification of the species' critical habitat to the extent possible, and the reasons why its recovery is not feasible.

Multi-species or ecosystem approach permissible

(3) The competent minister may adopt a multi-species or an ecosystem approach when preparing the recovery strategy if he or she considers it appropriate to do so.

Regulations

(4) The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister after consultation with the Minister responsible for the Parks Canada Agency and the Minister of Fisheries and Oceans, make regulations for the purpose of paragraph (1)(e) prescribing matters to be included in a recovery strategy.

2002, c. 29, s. 41; 2005, c. 2, s. 21.

Proposed recovery strategy

42 (1) Subject to subsection (2), the competent minister must include a proposed recovery strategy in the public registry within one year after the wildlife species is listed, in the case of a wildlife species listed as an endangered species, and within two years after the species is listed, in the case of a wildlife species listed as a threatened species or an extirpated species.

First listed wildlife species

(2) With respect to wildlife species that are set out in Schedule 1 on the day section 27 comes into force, the competent minister must include a proposed recovery strategy in the public registry within three years after that day, in the case of a wildlife species listed as an endangered species, and within four years after that day, in the case of a wildlife species listed as a threatened species or an extirpated species.

générale des activités de recherche et de gestion nécessaires à l'atteinte de ces objectifs;

e) tout autre élément prévu par règlement;

f) un énoncé sur l'opportunité de fournir des renseignements supplémentaires concernant l'espèce;

g) un exposé de l'échéancier prévu pour l'élaboration d'un ou de plusieurs plans d'action relatifs au programme de rétablissement.

Rétablissement irréalisable

(2) Si le ministre compétent conclut que le rétablissement de l'espèce sauvage inscrite est irréalisable, le programme de rétablissement doit comporter une description de l'espèce et de ses besoins, dans la mesure du possible, et la désignation de son habitat essentiel, ainsi que les motifs de la conclusion.

Plusieurs espèces ou écosystème

(3) Pour l'élaboration du programme de rétablissement, le ministre compétent peut, s'il l'estime indiqué, traiter de plusieurs espèces simultanément ou de tout un écosystème.

Règlement

(4) Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre responsable de l'Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, pour l'application de l'alinéa (1)e), les éléments additionnels à inclure dans un programme de rétablissement.

2002, ch. 29, art. 41; 2005, ch. 2, art. 21.

Projet de programme de rétablissement

42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre compétent met le projet de programme de rétablissement dans le registre dans l'année suivant l'inscription de l'espèce sauvage comme espèce en voie de disparition ou dans les deux ans suivant l'inscription de telle espèce comme espèce menacée ou disparue du pays.

Liste des espèces en péril originale

(2) En ce qui concerne les espèces sauvages inscrites à l'annexe 1 à l'entrée en vigueur de l'article 27, le ministre compétent met le projet de programme de rétablissement dans le registre dans les trois ans suivant cette date dans le cas de l'espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou dans les quatre ans suivant cette date dans le cas de l'espèce sauvage inscrite comme espèce menacée ou disparue du pays.

Comments

43 (1) Within 60 days after the proposed recovery strategy is included in the public registry, any person may file written comments with the competent minister.

Finalization of recovery strategy

(2) Within 30 days after the expiry of the period referred to in subsection (1), the competent minister must consider any comments received, make any changes to the proposed recovery strategy that he or she considers appropriate and finalize the recovery strategy by including a copy of it in the public registry.

Existing plans

44 (1) If the competent minister is of the opinion that an existing plan relating to a wildlife species meets the requirements of subsection 41(1) or (2), and the plan is adopted by the competent minister as the proposed recovery strategy, he or she must include it in the public registry as the proposed recovery strategy in relation to the species.

Incorporation of existing plans

(2) The competent minister may incorporate any part of an existing plan relating to a wildlife species into a proposed recovery strategy for the species.

Amendments

45 (1) The competent minister may at any time amend the recovery strategy. A copy of the amendment must be included in the public registry.

Amendments relating to time for completing action plan

(2) If the amendment relates to the time for completing an action plan, the competent minister must provide reasons for the amendment and include a copy of the reasons in the public registry.

Amendment procedure

(3) Sections 39 and 43 apply to amendments to a recovery strategy, with any modifications that the circumstances require.

Exception

(4) Subsection (3) does not apply if the competent minister considers the amendment to be minor.

Reporting

46 The competent minister must report on the implementation of the recovery strategy, and the progress towards meeting its objectives, within five years after it is

Observations

43 (1) Dans les soixante jours suivant la mise du projet dans le registre, toute personne peut déposer par écrit auprès du ministre compétent des observations relativement au projet.

Texte définitif du programme de rétablissement

(2) Dans les trente jours suivant la fin du délai prévu au paragraphe (1), le ministre compétent étudie les observations qui lui ont été présentées, apporte au projet les modifications qu'il estime indiquées et met le texte définitif du programme de rétablissement dans le registre.

Plans existants

44 (1) Si le ministre compétent estime qu'un plan existant s'applique à l'égard d'une espèce sauvage et est conforme aux exigences des paragraphes 41(1) ou (2), et qu'il l'adopte à titre de projet de programme de rétablissement, il en met une copie dans le registre pour tenir lieu de projet de programme de rétablissement de l'espèce.

Incorporation d'un plan existant

(2) Il peut incorporer toute partie d'un plan existant relatif à une espèce sauvage dans un projet de programme de rétablissement de celle-ci.

Modifications

45 (1) Le ministre compétent peut modifier le programme de rétablissement. Une copie de la modification est mise dans le registre.

Modification du délai

(2) Si la modification porte sur le délai pour terminer un plan d'action, le ministre compétent est tenu de fournir les motifs de la modification et de mettre une copie de ceux-ci dans le registre.

Procédure de modification

(3) Les articles 39 et 43 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification du programme de rétablissement.

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas si le ministre compétent estime que la modification est mineure.

Suivi

46 Il incombe au ministre compétent d'établir un rapport sur la mise en œuvre du programme de rétablissement et sur les progrès effectués en vue des objectifs qu'il

included in the public registry and in every subsequent five-year period, until its objectives have been achieved or the species' recovery is no longer feasible. The report must be included in the public registry.

Action Plan

Preparation

47 The competent minister in respect of a recovery strategy must prepare one or more action plans based on the recovery strategy. If there is more than one competent minister with respect to the recovery strategy, they may prepare the action plan or plans together.

Cooperation with other ministers and governments

48 (1) To the extent possible, an action plan must be prepared in cooperation with

- (a) the appropriate provincial and territorial minister of each province and territory in which the listed wildlife species is found;
- (b) every minister of the Government of Canada who has authority over federal land or other areas on which the species is found;
- (c) if the species is found in an area in respect of which a wildlife management board is authorized by a land claims agreement to perform functions in respect of wildlife species, the wildlife management board;
- (d) every aboriginal organization that the competent minister considers will be directly affected by the action plan; and
- (e) any other person or organization that the competent minister considers appropriate.

Land claims agreement

(2) If the listed wildlife species is found in an area in respect of which a wildlife management board is authorized by a land claims agreement to perform functions in respect of wildlife species, an action plan must be prepared, to the extent that it will apply to that area, in accordance with the provisions of the agreement.

Consultation

(3) To the extent possible, an action plan must be prepared in consultation with any landowners, lessees and other persons whom the competent minister considers to be directly affected by, or interested in, the action plan, including the government of any other country in which the species is found.

expose, à intervalles de cinq ans à compter de sa mise dans le registre, et ce, jusqu'à ce que ces objectifs soient atteints ou que le rétablissement de l'espèce ne soit plus réalisable. Il met son rapport dans le registre.

Plan d'action

Élaboration

47 Le ministre compétent responsable d'un programme de rétablissement est tenu d'élaborer un ou plusieurs plans d'action sur le fondement de celui-ci. Si plusieurs ministres compétents sont responsables du programme, les plans d'action peuvent être élaborés conjointement par eux.

Collaboration

48 (1) Dans la mesure du possible, le plan d'action est élaboré en collaboration avec :

- a) le ministre provincial ou territorial compétent dans la province ou le territoire où se trouve l'espèce sauvage inscrite;
- b) tout ministre fédéral dont relèvent le territoire domanial ou les autres aires où se trouve l'espèce;
- c) si l'espèce se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, le conseil;
- d) toute organisation autochtone que le ministre compétent croit directement touchée par le plan d'action;
- e) toute autre personne ou organisation qu'il estime compétente.

Accord sur des revendications territoriales

(2) Si l'espèce sauvage inscrite se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, le plan d'action est élaboré, dans la mesure où il s'applique à cette aire, en conformité avec les dispositions de cet accord.

Consultation

(3) Le plan d'action est élaboré, dans la mesure du possible, en consultation avec les propriétaires fonciers, les locataires et les autres personnes que le ministre compétent croit directement touchés ou intéressés, notamment le gouvernement de tout autre pays où se trouve l'espèce.

Contents

49 (1) An action plan must include, with respect to the area to which the action plan relates,

- (a) an identification of the species' critical habitat, to the extent possible, based on the best available information and consistent with the recovery strategy, and examples of activities that are likely to result in its destruction;
- (b) a statement of the measures that are proposed to be taken to protect the species' critical habitat, including the entering into of agreements under section 11;
- (c) an identification of any portions of the species' critical habitat that have not been protected;
- (d) a statement of the measures that are to be taken to implement the recovery strategy, including those that address the threats to the species and those that help to achieve the population and distribution objectives, as well as an indication as to when these measures are to take place;
- (d.1) the methods to be used to monitor the recovery of the species and its long-term viability;
- (e) an evaluation of the socio-economic costs of the action plan and the benefits to be derived from its implementation; and
- (f) any other matters that are prescribed by the regulations.

Regulations

(2) The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister after consultation with the Minister responsible for the Parks Canada Agency and the Minister of Fisheries and Oceans, make regulations for the purpose of paragraph (1)(f) prescribing matters to be included in an action plan.

2002, c. 29, s. 49; 2005, c. 2, s. 22.

Proposed action plan

50 (1) The competent minister must include a proposed action plan in the public registry.

Comments

(2) Within 60 days after the proposed action plan is included in the public registry, any person may file written comments with the competent minister.

Contenu du plan d'action

49 (1) Le plan d'action comporte notamment, en ce qui concerne l'aire à laquelle il s'applique :

- a) la désignation de l'habitat essentiel de l'espèce dans la mesure du possible, en se fondant sur la meilleure information accessible et d'une façon compatible avec le programme de rétablissement, et des exemples d'activités susceptibles d'entraîner sa destruction;
- b) un exposé des mesures envisagées pour protéger l'habitat essentiel de l'espèce, notamment la conclusion d'accords en application de l'article 11;
- c) la désignation de toute partie de l'habitat essentiel de l'espèce qui n'est pas protégée;
- d) un exposé des mesures à prendre pour mettre en œuvre le programme de rétablissement, notamment celles qui traitent des menaces à la survie de l'espèce et celles qui aident à atteindre les objectifs en matière de population et de dissémination, ainsi qu'une indication du moment prévu pour leur exécution;
- d.1) les méthodes à utiliser pour surveiller le rétablissement de l'espèce et sa viabilité à long terme;
- e) l'évaluation des répercussions socioéconomiques de sa mise en œuvre et des avantages en découlant;
- f) tout autre élément prévu par règlement.

Règlement

(2) Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre responsable de l'Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, pour l'application de l'alinéa (1)f), les éléments additionnels à inclure dans un plan d'action.

2002, ch. 29, art. 49; 2005, ch. 2, art. 22.

Projet de plan d'action

50 (1) Le ministre compétent met le projet de plan d'action dans le registre.

Observations

(2) Dans les soixante jours suivant la mise du projet dans le registre, toute personne peut déposer par écrit auprès du ministre compétent des observations relativement au projet.

Finalization of action plan

(3) Within 30 days after the expiry of the period referred to in subsection (2), the competent minister must consider any comments received, make any changes to the proposed action plan that he or she considers appropriate and finalize the action plan by including a copy of it in the public registry.

Summary if action plan not completed in time

(4) If an action plan is not finalized in the time set out in the recovery strategy, the competent minister must include in the public registry a summary of what has been prepared with respect to the plan.

Existing plans

51 (1) If the competent minister is of the opinion that an existing plan relating to a wildlife species meets the requirements of section 49, and the plan is adopted by the competent minister as a proposed action plan, he or she must include it in the public registry as a proposed action plan in relation to the species.

Incorporation of existing plans

(2) The competent minister may incorporate any part of an existing plan relating to a wildlife species into a proposed action plan for the species.

Amendments

52 (1) The competent minister may at any time amend an action plan. A copy of the amendment must be included in the public registry.

Amendment procedure

(2) Section 48 applies to amendments to an action plan, with any modifications that the circumstances require.

Exception

(3) Subsection (2) does not apply if the competent minister considers the amendment to be minor.

Regulations

53 (1) The competent minister must, with respect to aquatic species, species of birds that are migratory birds protected by the *Migratory Birds Convention Act, 1994*, regardless of where they are located, or with respect to any other wildlife species on federal lands, make any regulations that are necessary in the opinion of the competent minister for the purpose of implementing the measures included in an action plan, but, if the measures relate to the protection of critical habitat on federal lands, the regulations must be made under section 59.

Texte définitif du plan d'action

(3) Dans les trente jours suivant la fin du délai prévu au paragraphe (2), le ministre compétent étudie les observations qui lui ont été présentées, apporte au projet les modifications qu'il estime indiquées et met le texte définitif du plan d'action dans le registre.

Sommaire en cas de retard

(4) Si le plan d'action n'est pas terminé dans le délai prévu par le programme de rétablissement, le ministre compétent est tenu de mettre dans le registre un sommaire des éléments du plan qui sont élaborés.

Plans existants

51 (1) Si le ministre compétent estime qu'un plan existant s'applique à l'égard d'une espèce sauvage et est conforme aux exigences de l'article 49, et qu'il l'adopte à titre de projet de plan d'action, il en met une copie dans le registre pour tenir lieu de projet de plan d'action à l'égard de l'espèce.

Incorporation d'un plan existant

(2) Il peut incorporer toute partie d'un plan existant relatif à une espèce sauvage dans un projet de plan d'action portant sur celle-ci.

Modifications

52 (1) Le ministre compétent peut modifier le plan d'action. Une copie de la modification est mise dans le registre.

Procédure de modification

(2) L'article 48 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la modification du plan d'action.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le ministre compétent estime que la modification est mineure.

Règlements

53 (1) Le ministre compétent prend, par règlement, à l'égard des espèces aquatiques, des espèces d'oiseaux migrateurs protégées par la *Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs*, où qu'elles se trouvent, ou de toute autre espèce sauvage se trouvant sur le territoire domanial, les mesures qu'il estime nécessaires pour la mise en œuvre d'un plan d'action. Si les mesures concernent la protection de l'habitat essentiel sur le territoire domanial, les règlements sont pris en vertu de l'article 59.

Consultation

(2) If the competent minister is of the opinion that a regulation would affect a reserve or any other lands that are set apart for the use and benefit of a band under the *Indian Act*, he or she must consult the Minister of Indigenous Services and the band before making the regulation.

Consultation

(3) If the competent minister is of the opinion that a regulation would affect an area in respect of which a wildlife management board is authorized by a land claims agreement to perform functions in respect of wildlife species, he or she must consult the wildlife management board before making the regulation.

Incorporation by reference

(4) The regulations may incorporate by reference any legislation of a province or territory, as amended from time to time, insofar as the regulations apply in that province or territory.

Consultation

(5) If the competent minister is of the opinion that a regulation would affect land in a territory, he or she must consult the territorial minister before making the regulation.

Exception

(6) Subsection (5) does not apply

(a) in respect of individuals of aquatic species and their habitat or species of birds that are migratory birds protected by the *Migratory Birds Convention Act, 1994* and their habitat; or

(b) in respect of land under the authority of the Minister or the Parks Canada Agency.

2002, c. 29, s. 53; 2019, c. 29, s. 375.

Use of powers under other Acts

54 For the purpose of implementing the measures included in an action plan, the competent minister may use any powers that he or she has under any other Act of Parliament.

Monitoring and reporting

55 The competent minister must monitor the implementation of an action plan and the progress towards meeting its objectives and assess and report on its implementation and its ecological and socio-economic impacts five years after the plan comes into effect. A copy of the report must be included in the public registry.

Consultation

(2) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera une réserve ou une autre terre qui a été mise de côté à l'usage et au profit d'une bande en application de la *Loi sur les Indiens*, il est tenu de consulter le ministre des Services aux Autochtones et la bande avant de le prendre.

Consultation

(3) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, il est tenu de consulter le conseil avant de le prendre.

Incorporation par renvoi

(4) Les règlements peuvent incorporer par renvoi, dans la mesure où ils s'appliquent à une province ou à un territoire, toute mesure législative de la province ou du territoire, avec ses modifications successives.

Application dans les territoires

(5) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera des terres dans un territoire, il est tenu de consulter le ministre territorial avant de le prendre.

Exception

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas :

a) à l'égard des individus d'une espèce aquatique ou d'une espèce d'oiseau migrateur protégée par la *Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs*, et de leur habitat;

b) à l'égard des terres relevant du ministre ou de l'Agence Parcs Canada.

2002, ch. 29, art. 53; 2019, ch. 29, art. 375.

Pouvoirs conférés au titre d'autres lois

54 Le ministre compétent peut, en vue de la mise en œuvre d'un plan d'action, exercer tout pouvoir qui lui est conféré au titre d'une autre loi fédérale.

Suivi et rapport

55 Cinq ans après la mise du plan d'action dans le registre, il incombe au ministre compétent d'assurer le suivi de sa mise en œuvre et des progrès réalisés en vue de l'atteinte de ses objectifs. Il l'évalue et établit un rapport, notamment sur ses répercussions écologiques et socio-économiques. Il met une copie de son rapport dans le registre.

Protection of Critical Habitat

Codes of practice, national standards or guidelines

56 The competent minister may, after consultation with the Canadian Endangered Species Conservation Council and any person whom he or she considers appropriate, establish codes of practice, national standards or guidelines with respect to the protection of critical habitat.

Purpose

57 The purpose of section 58 is to ensure that, within 180 days after the recovery strategy or action plan that identified the critical habitat referred to in subsection 58(1) is included in the public registry, all of the critical habitat is protected by

- (a) provisions in, or measures under, this or any other Act of Parliament, including agreements under section 11; or
- (b) the application of subsection 58(1).

Destruction of critical habitat

58 (1) Subject to this section, no person shall destroy any part of the critical habitat of any listed endangered species or of any listed threatened species — or of any listed extirpated species if a recovery strategy has recommended the reintroduction of the species into the wild in Canada — if

- (a) the critical habitat is on federal land, in the exclusive economic zone of Canada or on the continental shelf of Canada;
- (b) the listed species is an aquatic species; or
- (c) the listed species is a species of migratory birds protected by the *Migratory Birds Convention Act, 1994*.

Protected areas

(2) If the critical habitat or a portion of the critical habitat is in a national park of Canada named and described in Schedule 1 to the *Canada National Parks Act*, the Rouge National Urban Park established by the *Rouge National Urban Park Act*, a marine protected area under the *Oceans Act*, a migratory bird sanctuary under the *Migratory Birds Convention Act, 1994* or a national wildlife area under the *Canada Wildlife Act*, the competent Minister must, within 90 days after the recovery strategy or action plan that identified the critical habitat is included in the public registry, publish in the *Canada Gazette* a

Protection de l'habitat essentiel

Codes de pratique et normes ou directives nationales

56 Le ministre compétent peut, après consultation du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril et de toute personne qu'il estime compétente, élaborer des codes de pratique et des normes ou directives nationales en matière de protection de l'habitat essentiel.

Objet

57 L'article 58 a pour objet de faire en sorte que, dans les cent quatre-vingts jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d'action ayant défini l'habitat essentiel visé au paragraphe 58(1), tout l'habitat essentiel soit protégé :

- a) soit par des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l'article 11;
- b) soit par l'application du paragraphe 58(1).

Destruction de l'habitat essentiel

58 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit de détruire un élément de l'habitat essentiel d'une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée — ou comme espèce disparue du pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l'état sauvage au Canada :

- a) si l'habitat essentiel se trouve soit sur le territoire domanial, soit dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental du Canada;
- b) si l'espèce inscrite est une espèce aquatique;
- c) si l'espèce inscrite est une espèce d'oiseau migrateur protégée par la *Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs*.

Zone de protection

(2) Si l'habitat essentiel ou une partie de celui-ci se trouve dans un parc national du Canada dénommé et décrit à l'annexe 1 de la *Loi sur les parcs nationaux du Canada*, le parc urbain national de la Rouge, créé par la *Loi sur le parc urbain national de la Rouge*, une zone de protection marine sous le régime de la *Loi sur les océans*, un refuge d'oiseaux migrateurs sous le régime de la *Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs* ou une réserve nationale de la faune sous le régime de la *Loi sur les espèces sauvages du Canada*, le ministre compétent est tenu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la mise dans le registre du programme de

description of the critical habitat or portion that is in that park, area or sanctuary.

Application

(3) If subsection (2) applies, subsection (1) applies to the critical habitat or the portion of the critical habitat described in the *Canada Gazette* under subsection (2) 90 days after the description is published in the *Canada Gazette*.

Application

(4) If all of the critical habitat or any portion of the critical habitat is not in a place referred to in subsection (2), subsection (1) applies in respect of the critical habitat or portion of the critical habitat, as the case may be, specified in an order made by the competent minister.

Obligation to make order or statement

(5) Within 180 days after the recovery strategy or action plan that identified the critical habitat is included in the public registry, the competent minister must, after consultation with every other competent minister, with respect to all of the critical habitat or any portion of the critical habitat that is not in a place referred to in subsection (2),

- (a) make the order referred to in subsection (4) if the critical habitat or any portion of the critical habitat is not legally protected by provisions in, or measures under, this or any other Act of Parliament, including agreements under section 11; or
- (b) if the competent minister does not make the order, he or she must include in the public registry a statement setting out how the critical habitat or portions of it, as the case may be, are legally protected.

Habitat of migratory birds

(5.1) Despite subsection (4), with respect to the critical habitat of a species of bird that is a migratory bird protected by the *Migratory Birds Convention Act, 1994* that is not on federal land, in the exclusive economic zone of Canada, on the continental shelf of Canada or in a migratory bird sanctuary referred to in subsection (2), subsection (1) applies only to those portions of the critical habitat that are habitat to which that Act applies and that the Governor in Council may, by order, specify on the recommendation of the competent minister.

rétablissement ou du plan d'action ayant défini l'habitat essentiel, de publier dans la *Gazette du Canada* une description de l'habitat essentiel ou de la partie de celui-ci qui se trouve dans le parc, la zone, le refuge ou la réserve.

Application

(3) Le paragraphe (1) s'applique à l'habitat essentiel ou à la partie de celui-ci visés au paragraphe (2) après les quatre-vingt-dix jours suivant la publication de sa description dans la *Gazette du Canada* en application de ce paragraphe.

Application

(4) Le paragraphe (1) s'applique à l'habitat essentiel ou à la partie de celui-ci qui ne se trouve pas dans un lieu visé au paragraphe (2), selon ce que précise un arrêté pris par le ministre compétent.

Obligation : arrêté ou déclaration

(5) Dans les cent quatre-vingts jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d'action ayant défini l'habitat essentiel, le ministre compétent est tenu, après consultation de tout autre ministre compétent, à l'égard de l'habitat essentiel ou de la partie de celui-ci qui ne se trouve pas dans un lieu visé au paragraphe (2) :

- a) de prendre l'arrêté visé au paragraphe (4), si l'habitat essentiel ou la partie de celui-ci ne sont pas protégés légalement par des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l'article 11;
- b) s'il ne prend pas l'arrêté, de mettre dans le registre une déclaration énonçant comment l'habitat essentiel ou la partie de celui-ci sont protégés légalement.

Habitat d'oiseaux migrateurs

(5.1) Par dérogation au paragraphe (4), en ce qui concerne l'habitat essentiel d'une espèce d'oiseaux migrateurs protégée par la *Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs* situé hors du territoire domanial, de la zone économique exclusive ou du plateau continental du Canada ou d'un refuge d'oiseaux migrateurs visé au paragraphe (2), le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux parties de cet habitat essentiel — constituées de tout ou partie de l'habitat auquel cette loi s'applique — précisées par le gouverneur en conseil par décret pris sur recommandation du ministre compétent.

Obligation to make recommendation

(5.2) The competent minister must, within 180 days after the recovery strategy or action plan that identified the critical habitat that includes habitat to which the *Migratory Birds Convention Act, 1994* applies is included in the public registry, and after consultation with every other competent minister,

(a) make the recommendation if he or she is of the opinion there are no provisions in, or other measures under, this or any other Act of Parliament, including agreements under section 11, that legally protect any portion or portions of the habitat to which that Act applies; or

(b) if the competent minister does not make the recommendation, he or she must include in the public registry a statement setting out how the critical habitat that is habitat to which that Act applies, or portions of it, as the case may be, are legally protected.

Consultation

(6) If the competent minister is of the opinion that an order under subsection (4) or (5.1) would affect land in a territory that is not under the authority of the Minister or the Parks Canada Agency, he or she must consult the territorial minister before making the order under subsection (4) or the recommendation under subsection (5.2).

Consultation

(7) If the competent minister is of the opinion that an order under subsection (4) or (5.1) would affect a reserve or any other lands that are set apart for the use and benefit of a band under the *Indian Act*, he or she must consult the Minister of Indigenous Services and the band before making the order under subsection (4) or the recommendation under subsection (5.2).

Consultation

(8) If the competent minister is of the opinion that an order under subsection (4) or (5.1) would affect an area in respect of which a wildlife management board is authorized by a land claims agreement to perform functions in respect of wildlife species, he or she must consult the wildlife management board before making the order under subsection (4) or the recommendation under subsection (5.2).

Obligation : recommandation ou déclaration

(5.2) Dans les cent quatre-vingts jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d'action ayant défini l'habitat essentiel qui comporte tout ou partie de l'habitat auquel la *Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs* s'applique, le ministre compétent est tenu, après consultation de tout autre ministre compétent :

a) de faire la recommandation si, à son avis, aucune disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ni aucune mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l'article 11, ne protège légalement toute partie de l'habitat auquel cette loi s'applique;

b) s'il ne fait pas la recommandation, de mettre dans le registre une déclaration énonçant comment est protégé légalement tout ou partie de l'habitat essentiel constitué de tout ou partie de l'habitat auquel cette loi s'applique.

Consultation

(6) Si le ministre compétent estime que l'arrêté visé au paragraphe (4) ou le décret visé au paragraphe (5.1) touchera des terres dans un territoire qui ne relèvent pas du ministre ou de l'Agence Parcs Canada, il est tenu de consulter le ministre territorial avant de prendre l'arrêté au titre du paragraphe (4) ou de faire la recommandation au titre du paragraphe (5.2).

Consultation

(7) Si le ministre compétent estime que l'arrêté visé au paragraphe (4) ou le décret visé au paragraphe (5.1) touchera une réserve ou une autre terre qui a été mise de côté à l'usage et au profit d'une bande en application de la *Loi sur les Indiens*, il est tenu de consulter le ministre des Services aux Autochtones et la bande avant de prendre l'arrêté au titre du paragraphe (4) ou de faire la recommandation au titre du paragraphe (5.2).

Consultation

(8) Si le ministre compétent estime que l'arrêté visé au paragraphe (4) ou le décret visé au paragraphe (5.1) touchera une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, il est tenu de consulter le conseil avant de prendre l'arrêté au titre du paragraphe (4) ou de faire la recommandation au titre du paragraphe (5.2).

Consultation

(9) If the competent minister is of the opinion that an order under subsection (4) or (5.1) would affect land that is under the authority of another federal minister, other than a competent minister, he or she must consult the other federal minister before making the order under subsection (4) or the recommendation under subsection (5.2).

2002, c. 29, s. 58; 2015, c. 10, s. 60; 2019, c. 29, s. 375.

Regulations re federal lands

59 (1) The Governor in Council may, on the recommendation of the competent minister after consultation with every other competent minister, make regulations to protect critical habitat on federal lands.

Obligation to make recommendation

(2) The competent minister must make the recommendation if the recovery strategy or an action plan identifies a portion of the critical habitat as being unprotected and the competent minister is of the opinion that the portion requires protection.

Contents

(3) The regulations may include provisions requiring the doing of things that protect the critical habitat and provisions prohibiting activities that may adversely affect the critical habitat.

Consultation

(4) If the competent minister is of the opinion that a regulation would affect land in a territory that is not under the authority of the Minister or the Parks Canada Agency, he or she must consult the territorial minister before recommending the making of the regulation.

Consultation

(5) If the competent minister is of the opinion that a regulation would affect a reserve or any other lands that are set apart for the use and benefit of a band under the *Indian Act*, he or she must consult the Minister of Indigenous Services and the band before recommending the making of the regulation.

Consultation

(6) If the competent minister is of the opinion that a regulation would affect an area in respect of which a wildlife management board is authorized by a land claims agreement to perform functions in respect of wildlife species, he or she must consult the wildlife management board before recommending the making of the regulation.

2002, c. 29, s. 59; 2019, c. 29, s. 375.

Consultation

(9) Si le ministre compétent estime que l'arrêté visé au paragraphe (4) ou le décret visé au paragraphe (5.1) touchera des terres relevant d'un autre ministre fédéral, sauf un ministre compétent, il est tenu de consulter cet autre ministre fédéral avant de prendre l'arrêté au titre du paragraphe (4) ou de faire la recommandation au titre du paragraphe (5.2).

2002, ch. 29, art. 58; 2015, ch. 10, art. 60; 2019, ch. 29, art. 375.

Règlements : territoire domanial

59 (1) Sur recommandation faite par le ministre compétent après consultation de tout autre ministre compétent, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures de protection de l'habitat essentiel sur le territoire domanial.

Obligation du ministre compétent

(2) Le ministre compétent est tenu de faire la recommandation si, d'une part, un programme de rétablissement ou un plan d'action désigne une partie de l'habitat essentiel comme non protégée et, d'autre part, il estime qu'il est nécessaire de la protéger.

Contenu des règlements

(3) Les règlements peuvent comporter des mesures visant à protéger l'habitat essentiel et d'autres interdisant les activités susceptibles de lui nuire.

Consultation

(4) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera des terres dans un territoire qui ne relèvent pas du ministre ou de l'Agence Parcs Canada, il est tenu de consulter le ministre territorial avant d'en recommander la prise.

Consultation

(5) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera une réserve ou une autre terre qui a été mise de côté à l'usage et au profit d'une bande en application de la *Loi sur les Indiens*, il est tenu de consulter le ministre des Services aux Autochtones et la bande avant d'en recommander la prise.

Consultation

(6) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, il est tenu de consulter le conseil avant d'en recommander la prise.

2002, ch. 29, art. 59; 2019, ch. 29, art. 375.

Provincial and territorial classifications

60 (1) If a wildlife species has been classified as an endangered species or a threatened species by a provincial or territorial minister, no person shall destroy any part of the habitat of that species that the provincial or territorial minister has identified as essential to the survival or recovery of the species and that is on federal lands in the province or territory.

Application

(2) Subsection (1) applies only to the portions of the habitat that the Governor in Council may, on the recommendation of the competent minister, by order, specify.

Destruction of critical habitat

61 (1) No person shall destroy any part of the critical habitat of a listed endangered species or a listed threatened species that is in a province or territory and that is not part of federal lands.

Exception

(1.1) Subsection (1) does not apply in respect of

- (a)** an aquatic species; or
- (b)** the critical habitat of a species of bird that is a migratory bird protected by the *Migratory Birds Convention Act, 1994* that is habitat referred to in subsection 58(5.1).

Application

(2) Subsection (1) applies only to the portions of the critical habitat that the Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, by order, specify.

Power to make recommendation

(3) The Minister may make a recommendation if

- (a)** a provincial minister or territorial minister has requested that the recommendation be made; or
- (b)** the Canadian Endangered Species Conservation Council has recommended that the recommendation be made.

Obligation to make recommendation

(4) The Minister must make a recommendation if he or she is of the opinion, after consultation with the appropriate provincial or territorial minister, that

- (a)** there are no provisions in, or other measures under, this or any other Act of Parliament that protect

Classification par une province ou un territoire

60 (1) Si une espèce sauvage est classée comme espèce en voie de disparition ou menacée par un ministre provincial ou territorial, il est interdit de détruire un élément de l'habitat de cette espèce se trouvant sur le territoire domanial situé dans la province ou le territoire et désigné par le ministre provincial ou territorial comme nécessaire à la survie ou au rétablissement de l'espèce.

Application

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux parties de l'habitat que le gouverneur en conseil désigne par décret pris sur recommandation du ministre compétent.

Destruction de l'habitat essentiel

61 (1) Il est interdit de détruire un élément de l'habitat essentiel d'une espèce en voie de disparition inscrite ou d'une espèce menacée inscrite se trouvant dans une province ou un territoire, ailleurs que sur le territoire domanial.

Non-application

(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

- a)** aux espèces aquatiques;
- b)** aux parties de l'habitat essentiel d'une espèce d'oiseaux migrateurs protégée par la *Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs*, étant l'habitat visé au paragraphe 58(5.1).

Application

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux parties de l'habitat essentiel que le gouverneur en conseil désigne par décret pris sur recommandation du ministre.

Pouvoir de recommandation

(3) Le ministre peut faire la recommandation dans les cas suivants :

- a)** un ministre provincial ou territorial a demandé qu'elle soit faite;
- b)** le Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril a recommandé qu'elle soit faite.

Obligation de recommandation

(4) Le ministre est tenu de faire la recommandation s'il estime, après avoir consulté le ministre provincial ou territorial compétent :

- a)** d'une part, qu'aucune disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ni aucune mesure prise sous leur régime — notamment les accords conclus au

the particular portion of the critical habitat, including agreements under section 11; and

(b) the laws of the province or territory do not effectively protect the critical habitat.

Expiry and renewal of order

(5) An order made under subsection (2) expires five years after the day on which it is made or renewed, unless the Governor in Council, by order, renews it.

Recommendation to repeal order

(6) If the Minister is of the opinion that an order made under subsection (2) is no longer necessary to protect the portion of the critical habitat to which the order relates or that the province or territory has brought into force laws that protect the portion, the Minister must recommend that the order be repealed.

Acquisition of lands

62 A competent minister may enter into an agreement with any government in Canada, organization or person to acquire any lands or interests in land for the purpose of protecting the critical habitat of any species at risk.

Progress reports on unprotected portions of critical habitat

63 If in the opinion of the Minister any portion of the critical habitat of a listed wildlife species remains unprotected 180 days after the recovery strategy or action plan that identified the critical habitat was included in the public registry, the Minister must include in that registry a report on the steps taken to protect the critical habitat. The Minister must continue to report with respect to every subsequent period of 180 days until the portion is protected or is no longer identified as critical habitat.

Compensation

64 (1) The Minister may, in accordance with the regulations, provide fair and reasonable compensation to any person for losses suffered as a result of any extraordinary impact of the application of

(a) section 58, 60 or 61; or

(b) an emergency order in respect of habitat identified in the emergency order that is necessary for the survival or recovery of a wildlife species.

titre de l'article 11 —, ne protègent la partie de l'habitat essentiel;

b) d'autre part, que le droit de la province ou du territoire ne protège pas efficacement cette partie.

Expiration et prorogation

(5) La durée d'application du décret visé au paragraphe (2) est de cinq ans, sauf prorogation par décret.

Recommandation d'abrogation

(6) Le ministre est tenu de recommander l'abrogation du décret visé au paragraphe (2) s'il estime soit que son application n'est plus nécessaire pour la protection de la partie de l'habitat essentiel visée par le décret, soit que la province ou le territoire a pris les mesures législatives voulues pour protéger la partie visée.

Acquisition de terres

62 Le ministre compétent peut conclure avec un gouvernement au Canada, une organisation ou une personne un accord pour l'acquisition de terres ou de droits sur des terres en vue de la protection de l'habitat essentiel d'une espèce en péril.

Rapports sur la partie non protégée de l'habitat essentiel

63 Si le ministre estime qu'une partie de l'habitat essentiel d'une espèce sauvage inscrite n'est pas encore protégée à l'expiration d'un délai de cent quatre-vingts jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d'action dans lequel cet habitat a été désigné, il est tenu de mettre dans le registre un rapport sur les mesures prises pour le protéger à cette date et à des intervalles de cent quatre-vingts jours par la suite jusqu'à ce que la partie visée soit protégée ou que sa désignation soit révoquée.

Indemnisation

64 (1) Le ministre peut, en conformité avec les règlements, verser à toute personne une indemnité juste et raisonnable pour les pertes subies en raison des conséquences extraordinaires que pourrait avoir l'application :

a) des articles 58, 60 ou 61;

b) d'un décret d'urgence en ce qui concerne l'habitat qui y est désigné comme nécessaire à la survie ou au rétablissement d'une espèce sauvage.

Regulations

(2) The Governor in Council shall make regulations that the Governor in Council considers necessary for carrying out the purposes and provisions of subsection (1), including regulations prescribing

- (a)** the procedures to be followed in claiming compensation;
- (b)** the methods to be used in determining the eligibility of a person for compensation, the amount of loss suffered by a person and the amount of compensation in respect of any loss; and
- (c)** the terms and conditions for the provision of compensation.

Management of Species of Special Concern

Preparation of management plan

65 If a wildlife species is listed as a species of special concern, the competent minister must prepare a management plan for the species and its habitat. The plan must include measures for the conservation of the species that the competent minister considers appropriate and it may apply with respect to more than one wildlife species.

Cooperation with other ministers and governments

66 (1) To the extent possible, the management plan must be prepared in cooperation with

- (a)** the appropriate provincial and territorial minister of each province and territory in which the listed wildlife species is found;
- (b)** every minister of the Government of Canada who has authority over federal land or other areas on which the species is found;
- (c)** if the species is found in an area in respect of which a wildlife management board is authorized by a land claims agreement to perform functions in respect of wildlife species, the wildlife management board;
- (d)** every aboriginal organization that the competent minister considers will be directly affected by the management plan; and
- (e)** any other person or organization that the competent minister considers appropriate.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil doit, par règlement, prendre toute mesure qu'il juge nécessaire à l'application du paragraphe (1), notamment fixer :

- a)** la marche à suivre pour réclamer une indemnité;
- b)** le mode de détermination du droit à indemnité, de la valeur de la perte subie et du montant de l'indemnité pour cette perte;
- c)** les modalités de l'indemnisation.

Gestion des espèces préoccupantes

Élaboration du plan de gestion

65 Dans le cas où une espèce sauvage est inscrite comme espèce préoccupante, le ministre compétent est tenu d'élaborer un plan de gestion comportant les mesures qu'il estime indiquées pour la conservation de l'espèce et celle de son habitat. Le plan peut s'appliquer à plus d'une espèce.

Collaboration

66 (1) Dans la mesure du possible, le plan de gestion est élaboré en collaboration avec :

- a)** le ministre provincial ou territorial compétent dans la province ou le territoire où se trouve l'espèce sauvage inscrite;
- b)** tout ministre fédéral dont relèvent le territoire domanial ou les autres aires où se trouve l'espèce;
- c)** si l'espèce se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, le conseil;
- d)** toute organisation autochtone que le ministre compétent croit directement touchée par le plan de gestion;
- e)** toute autre personne ou organisation qu'il estime compétente.

Land claims agreement

(2) If the listed wildlife species is found in an area in respect of which a wildlife management board is authorized by a land claims agreement to perform functions in respect of wildlife species, the management plan must be prepared, to the extent that it will apply to that area, in accordance with the provisions of the agreement.

Consultation

(3) To the extent possible, the management plan must be prepared in consultation with any landowners, lessees and other persons whom the competent minister considers to be directly affected by, or interested in, the management plan, including the government of any other country in which the species is found.

Multi-species or ecosystem approach permissible

67 The competent minister may adopt a multi-species or an ecosystem approach when preparing the management plan if he or she considers it appropriate to do so.

Proposed management plan

68 (1) Subject to subsection (2), the competent minister must include a proposed management plan in the public registry within three years after the wildlife species is listed as a species of special concern.

First listed species

(2) With respect to a wildlife species that is set out in Schedule 1 as a species of special concern on the day section 27 comes into force, the competent minister must include a proposed management plan in the public registry within five years after that day.

Comments

(3) Within 60 days after the proposed management plan is included in the public registry, any person may file written comments with the competent minister.

Finalization of management plan

(4) Within 30 days after the expiry of the period referred to in subsection (3), the competent minister must consider any comments received, make any changes to the proposed management plan that he or she considers appropriate and finalize the management plan by including a copy of it in the public registry.

Existing plans

69 (1) If the competent minister is of the opinion that an existing plan relating to a wildlife species includes adequate measures for the conservation of the species and

Accord sur des revendications territoriales

(2) Si l'espèce sauvage inscrite se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, le plan de gestion est élaboré, dans la mesure où il s'applique à cette aire, en conformité avec les dispositions de cet accord.

Consultation

(3) Le plan de gestion est élaboré, dans la mesure du possible, en consultation avec les propriétaires fonciers, les locataires et les autres personnes que le ministre compétent croit directement touchés ou intéressés, notamment le gouvernement de tout autre pays où se trouve l'espèce.

Plusieurs espèces ou écosystème

67 Pour l'élaboration du plan de gestion, le ministre compétent peut, s'il l'estime indiqué, traiter de plusieurs espèces simultanément ou de tout un écosystème.

Projet de plan de gestion

68 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre compétent met le projet de plan de gestion dans le registre dans les trois ans suivant l'inscription de l'espèce sauvage comme espèce préoccupante.

Espèces déjà inscrites

(2) En ce qui concerne les espèces sauvages inscrites à l'annexe 1 à l'entrée en vigueur de l'article 27 comme espèces préoccupantes, le ministre compétent met le projet de plan de gestion dans le registre dans les cinq ans suivant cette date.

Observations

(3) Dans les soixante jours suivant la mise du projet dans le registre, toute personne peut déposer par écrit auprès du ministre compétent des observations relativement au projet.

Texte définitif du plan de gestion

(4) Dans les trente jours suivant la fin du délai prévu au paragraphe (3), le ministre compétent étudie les observations qui lui ont été présentées, apporte au projet les modifications qu'il estime indiquées et met le texte définitif du plan de gestion dans le registre.

Plans existants

69 (1) Si le ministre compétent estime qu'un plan existant s'applique à l'égard d'une espèce sauvage et comporte les mesures voulues pour la conservation de

the competent minister adopts the existing plan as the proposed management plan, he or she must include a copy of it in the public registry as the proposed management plan in relation to the species.

Incorporation of existing plans

(2) The competent minister may incorporate any part of an existing plan relating to a wildlife species into a proposed management plan for the species.

Amendments

70 (1) The competent minister may at any time amend a management plan. A copy of the amendment must be included in the public registry.

Amendment procedure

(2) Section 66 applies to amendments to the management plan, with any modifications that the circumstances require.

Exception

(3) Subsection (2) does not apply if the competent minister considers the amendment to be minor.

Regulations

71 (1) The Governor in Council may, on the recommendation of the competent minister, make any regulations with respect to aquatic species or species of birds that are migratory birds protected by the *Migratory Birds Convention Act, 1994*, regardless of where they are located, or with respect to any other wildlife species on federal lands, that the Governor in Council considers appropriate for the purpose of implementing the measures included in the management plan.

Consultation

(2) If the competent minister is of the opinion that a regulation would affect a reserve or any other lands that are set apart for the use and benefit of a band under the *Indian Act*, he or she must consult the Minister of Indigenous Services and the band before recommending the making of the regulation.

Consultation

(3) If the competent minister is of the opinion that a regulation would affect an area in respect of which a wildlife management board is authorized by a land claims agreement to perform functions in respect of wildlife species, he or she must consult the wildlife management board before recommending the making of the regulation.

l'espèce et de son habitat, il en met une copie dans le registre pour tenir lieu de projet de plan de gestion à l'égard de l'espèce.

Incorporation d'un plan existant

(2) Il peut incorporer toute partie d'un plan existant relatif à une espèce sauvage dans un projet de plan de gestion portant sur celle-ci.

Modifications

70 (1) Le ministre compétent peut modifier le plan de gestion. Une copie de la modification est mise dans le registre.

Procédure de modification

(2) L'article 66 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la modification du plan de gestion.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le ministre compétent estime que la modification est mineure.

Règlements

71 (1) Sur recommandation du ministre compétent, le gouverneur en conseil peut, à l'égard des espèces aquatiques ou des espèces d'oiseaux migrateurs protégées par la *Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs*, où qu'elles se trouvent, ou à l'égard de toute autre espèce sauvage se trouvant sur le territoire domanial, prendre les règlements qu'il estime indiqués pour la mise en œuvre du plan de gestion.

Consultation

(2) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera une réserve ou une autre terre qui a été mise de côté à l'usage et au profit d'une bande en application de la *Loi sur les Indiens*, il est tenu de consulter le ministre des Services aux Autochtones et la bande avant d'en recommander la prise.

Consultation

(3) Si le ministre compétent estime que le règlement proposé touche une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, il est tenu de consulter le conseil avant d'en recommander la prise.

Incorporation by reference

(4) The regulations may incorporate by reference any legislation of a province or territory, as amended from time to time, insofar as the regulations apply in that province or territory.

Consultation

(5) If the competent minister is of the opinion that a regulation would affect land in a territory, he or she must consult the territorial minister before recommending the making of the regulation.

Exception

(6) Subsection (5) does not apply

(a) in respect of individuals of aquatic species and their habitat or species of birds that are migratory birds protected by the *Migratory Birds Convention Act, 1994* and their habitat; or

(b) in respect of land under the authority of the Minister or the Parks Canada Agency.

2002, c. 29, s. 71; 2019, c. 29, s. 375.

Monitoring

72 The competent minister must monitor the implementation of the management plan and must assess its implementation five years after the plan is included in the public registry, and in every subsequent five-year period, until its objectives have been achieved. The report must be included in the public registry.

Agreements and Permits

Powers of competent minister

73 (1) The competent minister may enter into an agreement with a person, or issue a permit to a person, authorizing the person to engage in an activity affecting a listed wildlife species, any part of its critical habitat or the residences of its individuals.

Purpose

(2) The agreement may be entered into, or the permit issued, only if the competent minister is of the opinion that

(a) the activity is scientific research relating to the conservation of the species and conducted by qualified persons;

(b) the activity benefits the species or is required to enhance its chance of survival in the wild; or

(c) affecting the species is incidental to the carrying out of the activity.

Incorporation par renvoi

(4) Les règlements peuvent incorporer par renvoi, dans la mesure où ils s'appliquent à une province ou à un territoire, toute mesure législative de la province ou du territoire, avec ses modifications successives.

Application dans les territoires

(5) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera des terres dans un territoire, il est tenu de consulter le ministre territorial avant d'en recommander la prise.

Exception

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas :

a) à l'égard des individus d'une espèce aquatique ou d'une espèce d'oiseau migrateur protégée par la *Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs*, et de leur habitat;

b) à l'égard des terres relevant du ministre ou de l'Agence Parcs Canada.

2002, ch. 29, art. 71; 2019, ch. 29, art. 375.

Suivi

72 Il incombe au ministre compétent d'assurer le suivi de la mise en œuvre du plan de gestion et d'évaluer celle-ci cinq ans après sa mise dans le registre et à intervalles de cinq ans par la suite, jusqu'à ce que ses objectifs soient atteints. Il doit également verser au registre un rapport de chaque évaluation.

Accords et permis

Pouvoirs du ministre compétent

73 (1) Le ministre compétent peut conclure avec une personne un accord l'autorisant à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, ou lui délivrer un permis à cet effet.

Activités visées

(2) Cette activité ne peut faire l'objet de l'accord ou du permis que si le ministre compétent estime qu'il s'agit d'une des activités suivantes :

a) des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes;

b) une activité qui profite à l'espèce ou qui est nécessaire à l'augmentation des chances de survie de l'espèce à l'état sauvage;

Pre-conditions

(3) The agreement may be entered into, or the permit issued, only if the competent minister is of the opinion that

- (a)** all reasonable alternatives to the activity that would reduce the impact on the species have been considered and the best solution has been adopted;
- (b)** all feasible measures will be taken to minimize the impact of the activity on the species or its critical habitat or the residences of its individuals; and
- (c)** the activity will not jeopardize the survival or recovery of the species.

Explanation in public registry

(3.1) If an agreement is entered into or a permit is issued, the competent minister must include in the public registry an explanation of why it was entered into or issued, taking into account the matters referred to in paragraphs (3)(a), (b) and (c).

Consultation

(4) If the species is found in an area in respect of which a wildlife management board is authorized by a land claims agreement to perform functions in respect of wildlife species, the competent minister must consult the wildlife management board before entering into an agreement or issuing a permit concerning that species in that area.

Consultation

(5) If the species is found in a reserve or any other lands that are set apart for the use and benefit of a band under the *Indian Act*, the competent minister must consult the band before entering into an agreement or issuing a permit concerning that species in that reserve or those other lands.

Terms and conditions

(6) The agreement or permit must contain any terms and conditions governing the activity that the competent minister considers necessary for protecting the species, minimizing the impact of the authorized activity on the species or providing for its recovery.

Date of expiry

(6.1) The agreement or permit must set out the date of its expiry.

- c)** une activité qui ne touche l'espèce que de façon incidente.

Conditions préalables

(3) Le ministre compétent ne conclut l'accord ou ne délivre le permis que s'il estime que :

- a)** toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce ont été envisagées et la meilleure solution retenue;
- b)** toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus;
- c)** l'activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l'espèce.

Raisons dans le registre

(3.1) Si un accord est conclu ou un permis délivré, le ministre compétent met dans le registre les raisons pour lesquelles l'accord a été conclu ou le permis délivré, compte tenu des considérations mentionnées aux alinéas (3)a) à c).

Consultation

(4) Si l'espèce se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, le ministre compétent est tenu de consulter le conseil avant de conclure un accord ou de délivrer un permis concernant cette espèce dans cette aire.

Consultation

(5) Si l'espèce se trouve dans une réserve ou sur une autre terre qui a été mise de côté à l'usage et au profit d'une bande en application de la *Loi sur les Indiens*, le ministre compétent est tenu de consulter la bande avant de conclure un accord ou de délivrer un permis concernant cette espèce dans la réserve ou sur l'autre terre.

Conditions

(6) Le ministre compétent assortit l'accord ou le permis de toutes les conditions — régissant l'exercice de l'activité — qu'il estime nécessaires pour assurer la protection de l'espèce, minimiser les conséquences négatives de l'activité pour elle ou permettre son rétablissement.

Date d'expiration

(6.1) La date d'expiration de l'accord ou du permis doit y figurer.

Review of agreements and permits

(7) The competent minister must review the agreement or permit if an emergency order is made with respect to the species.

Amendment of agreements and permits

(8) The competent minister may revoke or amend an agreement or a permit to ensure the survival or recovery of a species.

(9) [Repealed, 2012, c. 19, s. 163]

Regulations

(10) The Minister may, after consultation with the Minister responsible for the Parks Canada Agency and the Minister of Fisheries and Oceans, make regulations respecting the entering into of agreements, the issuance of permits and the renewal, revocation, amendment and suspension of agreements and permits.

Time limits

(11) The regulations may include provisions

- (a)** respecting time limits for issuing or renewing permits, or for refusing to do so;
- (b)** specifying the circumstances under which any of those time limits does not apply; and
- (c)** authorizing the competent minister to extend any of those time limits or to decide that a time limit does not apply, when the competent minister considers that it is appropriate to do so.

2002, c. 29, s. 73; 2005, c. 2, s. 23; 2012, c. 19, s. 163.

Competent minister acting under other Acts

74 An agreement, permit, licence, order or other similar document authorizing a person or organization to engage in an activity affecting a listed wildlife species, any part of its critical habitat or the residences of its individuals that is entered into, issued or made by the competent minister under another Act of Parliament has the same effect as an agreement or permit under subsection 73(1) if

- (a)** before it is entered into, issued or made, the competent minister is of the opinion that the requirements of subsections 73(2) to (6.1) are met; and
- (b)** after it is entered into, issued or made, the competent minister complies with the requirements of subsection 73(7).

2002, c. 29, s. 74; 2012, c. 19, s. 164.

Révision des accords et permis

(7) Le ministre compétent est tenu de réviser l'accord ou le permis si un décret d'urgence est pris à l'égard de l'espèce.

Modification des accords et permis

(8) Il peut révoquer ou modifier l'accord ou le permis au besoin afin d'assurer la survie ou le rétablissement d'une espèce.

(9) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 163]

Règlement

(10) Le ministre peut par règlement, après consultation du ministre responsable de l'Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, régir la conclusion des accords et la délivrance des permis, ainsi que leur renouvellement, annulation, modification et suspension.

Délais

(11) Les règlements peuvent notamment :

- a)** régir les délais à respecter pour délivrer ou renouveler le permis ou refuser de le faire;
- b)** prévoir les circonstances où l'un ou l'autre de ces délais ne s'applique pas;
- c)** autoriser le ministre compétent, dans les cas où il l'estime indiqué, à proroger l'un ou l'autre de ces délais ou à décider qu'il ne s'applique pas.

2002, ch. 29, art. 73; 2005, ch. 2, art. 23; 2012, ch. 19, art. 163.

Autres lois fédérales : ministres compétents

74 A le même effet qu'un accord ou permis visé au paragraphe 73(1) tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté — ou autre document semblable — conclu, délivré ou pris par le ministre compétent en application d'une autre loi fédérale et ayant pour objet d'autoriser l'exercice d'une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, si :

- a)** avant la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre compétent estime que les exigences des paragraphes 73(2) à (6.1) sont remplies;
- b)** après la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre compétent se conforme aux exigences du paragraphe 73(7).

2002, ch. 29, art. 74; 2012, ch. 19, art. 164.

Adding terms and conditions

75 (1) A competent minister may add terms and conditions to protect a listed wildlife species, any part of its critical habitat or the residences of its individuals to any agreement, permit, licence, order or other similar document authorizing a person to engage in an activity affecting the species, any part of its critical habitat or the residences of its individuals that is entered into, issued or made by the competent minister under another Act of Parliament.

Amending terms and conditions

(2) A competent minister may also revoke or amend any term or condition in any of those documents to protect a listed wildlife species, any part of its critical habitat or the residences of its individuals.

Treaties and land claims agreements

(3) The competent minister must take into account any applicable provisions of treaty and land claims agreements when carrying out his or her powers under this section.

Exemption for existing agreements, permits, etc.

76 The Governor in Council may, on the recommendation of a competent minister, by order, provide that section 32, 33, 36, 58, 60 or 61, or any regulation made under section 53, 59 or 71, does not apply, for a period of up to one year from the date of listing of a wildlife species, to agreements, permits, licences, orders or other similar documents authorizing persons to engage in an activity affecting the listed wildlife species, any part of its critical habitat or the residences of its individuals that were entered into, issued or made under another Act of Parliament before the species was listed.

Licences, permits, etc., under other Acts of Parliament

77 (1) Despite any other Act of Parliament, any person or body, other than a competent minister, authorized under any Act of Parliament, other than this Act, to issue or approve a licence, a permit or any other authorization that authorizes an activity that may result in the destruction of any part of the critical habitat of a listed wildlife species may enter into, issue, approve or make the authorization only if the person or body has consulted with the competent minister, has considered the impact on the species' critical habitat and is of the opinion that

(a) all reasonable alternatives to the activity that would reduce the impact on the species' critical habitat have been considered and the best solution has been adopted; and

Adjonction de conditions

75 (1) Le ministre compétent peut ajouter des conditions visant la protection d'une espèce sauvage inscrite, de tout élément de son habitat essentiel ou de la résidence de ses individus à tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté — ou autre document semblable — conclu, délivré ou pris par lui en application d'une autre loi fédérale et ayant pour objet d'autoriser l'exercice d'une activité touchant l'espèce, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus.

Modification de conditions

(2) Il peut aussi annuler ou modifier les conditions d'un tel document pour protéger une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus.

Traités et accords sur des revendications territoriales

(3) Pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent article, le ministre compétent prend en compte les dispositions applicables des traités et des accords sur des revendications territoriales.

Exemption : accords ou permis existants

76 Sur recommandation du ministre compétent, le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire, pendant tout ou partie de l'année suivant l'inscription d'une espèce sauvage, à l'application de l'un ou l'autre des articles 32, 33, 36, 58, 60 et 61 ou des règlements pris en vertu des articles 53, 59 ou 71 tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté — ou autre document semblable — conclu, délivré ou pris en application d'une autre loi fédérale avant l'inscription de l'espèce et ayant pour objet d'autoriser l'exercice d'une activité touchant l'espèce, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus.

Permis prévus par une autre loi fédérale

77 (1) Malgré toute autre loi fédérale, toute personne ou tout organisme, autre qu'un ministre compétent, habilité par une loi fédérale, à l'exception de la présente loi, à délivrer un permis ou une autre autorisation, ou à y donner son agrément, visant la mise à exécution d'une activité susceptible d'entraîner la destruction d'un élément de l'habitat essentiel d'une espèce sauvage inscrite ne peut le faire que s'il a consulté le ministre compétent, s'il a envisagé les conséquences négatives de l'activité pour l'habitat essentiel de l'espèce et s'il estime, à la fois :

a) que toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'habitat essentiel de l'espèce ont été envisagées, et la meilleure solution retenue;

(b) all feasible measures will be taken to minimize the impact of the activity on the species' critical habitat.

(1.1) [Repealed, 2019, c. 28, s. 174]

Application of section 58

(2) For greater certainty, section 58 applies even though a licence, a permit or any other authorization has been issued in accordance with subsection (1).

2002, c. 29, s. 77; 2012, c. 19, s. 165; 2019, c. 28, s. 174.

Agreements and permits under other provincial and territorial Acts

78 (1) An agreement, permit, licence, order or other similar document authorizing a person to engage in an activity affecting a listed wildlife species, any part of its critical habitat or the residences of its individuals that is entered into, issued or made under an Act of the legislature of a province or a territory by a provincial or territorial minister with whom a competent minister has entered into an agreement under section 10 has the same effect as an agreement or permit under subsection 73(1) if

(a) before it is entered into, issued or made, the provincial or territorial minister determines that the requirements of subsections 73(2), (3), (6) and (6.1) are met;

(b) after it is entered into, issued or made, the provincial or territorial minister complies with the requirements of subsection 73(7).

Interpretation

(2) For the purpose of subsection (1), the references to "competent minister" in subsections 73(2), (3), (6) and (7) are to be read as references to "provincial minister" or "territorial minister", as the case may be.

2002, c. 29, s. 78; 2012, c. 19, s. 166.

Clarification — renewals

78.1 For greater certainty, a reference in any of sections 73 to 78 to the entering into, issuing, making or approving of any agreement, permit, licence, order or other similar document or authorization, includes renewing it, and a reference in any of those sections or in paragraph 97(1)(c) to any such document or authorization includes one that has been renewed.

2012, c. 19, s. 167.

b) que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'habitat essentiel de l'espèce.

(1.1) [Abrogé, 2019, ch. 28, art. 174]

Application de l'interdiction

(2) Il est entendu que l'article 58 s'applique même si l'autorisation a été délivrée ou l'agrément a été donné en conformité avec le paragraphe (1).

2002, ch. 29, art. 77; 2012, ch. 19, art. 165; 2019, ch. 28, art. 174.

Accords et permis au titre de lois provinciales ou territoriales

78 (1) A le même effet qu'un accord ou permis visé au paragraphe 73(1) tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté — ou autre document semblable — conclu, délivré ou pris en application d'une loi provinciale ou territoriale par un ministre provincial ou territorial avec lequel le ministre compétent a conclu un accord au titre de l'article 10 et ayant pour objet d'autoriser l'exercice d'une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, si :

a) avant la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre provincial ou territorial s'assure que les exigences des paragraphes 73(2), (3), (6) et (6.1) sont remplies;

b) après la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre provincial ou territorial se conforme aux exigences du paragraphe 73(7).

Interprétation

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la mention du ministre compétent aux paragraphes 73(2), (3), (6) et (7) vaut, selon le cas, mention du ministre provincial ou du ministre territorial.

2002, ch. 29, art. 78; 2012, ch. 19, art. 166.

Clarification — renouvellement

78.1 Il est entendu que la mention, aux articles 73 à 78, de la conclusion, de la délivrance, de la prise ou de l'agrément d'un accord, d'un permis, d'une licence ou d'un arrêté — ou de tout autre document ou autorisation semblable — vise notamment leur renouvellement et la mention, à ces articles et à l'alinéa 97(1)c), de l'un ou l'autre de ces documents ou autorisations vise notamment le document ou l'autorisation renouvelés.

2012, ch. 19, art. 167.

Project Review

Notification of Minister

79 (1) Every person who is required by or under an Act of Parliament to ensure that an assessment of the environmental effects of a project is conducted, and every authority who makes a determination under paragraph 82(a) or (b) of the *Impact Assessment Act* in relation to a project, must, without delay, notify the competent minister or ministers in writing of the project if it is likely to affect a listed wildlife species or its critical habitat.

Required action

(2) The person must identify the adverse effects of the project on the listed wildlife species and its critical habitat and, if the project is carried out, must ensure that measures are taken to avoid or lessen those effects and to monitor them. The measures must be taken in a way that is consistent with any applicable recovery strategy and action plans.

Definitions

(3) The following definitions apply in this section.

person includes an association, an organization, a *federal authority* as defined in section 2 of the *Impact Assessment Act*, and any body that is set out in Schedule 4 to that Act. (*personne*)

project means

(a) a *designated project* as defined in section 2 of the *Impact Assessment Act* or a *project* as defined in section 81 of that Act;

(b) a project as defined in subsection 2(1) of the *Yukon Environmental and Socio-economic Assessment Act*; or

(c) a development as defined in subsection 111(1) of the *Mackenzie Valley Resource Management Act*. (*projet*)

2002, c. 29, s. 79; 2012, c. 19, s. 59; 2017, c. 26, s. 49(F); 2019, c. 28, s. 175.

Emergency Orders

Emergency order

80 (1) The Governor in Council may, on the recommendation of the competent minister, make an emergency order to provide for the protection of a listed wildlife species.

Révision des projets

Notification du ministre

79 (1) Toute personne qui est tenue, sous le régime d'une loi fédérale, de veiller à ce qu'il soit procédé à l'évaluation des effets environnementaux d'un projet et toute autorité qui prend une décision au titre des alinéas 82a) ou b) de la *Loi sur l'évaluation d'impact* relativement à un projet notifie sans tarder le projet à tout ministre compétent s'il est susceptible de toucher une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel.

Réalisations escomptées

(2) La personne détermine les effets nocifs du projet sur l'espèce et son habitat essentiel et, si le projet est réalisé, veille à ce que des mesures compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan d'action applicable soient prises en vue de les éviter ou de les amoindrir et les surveiller.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

personne S'entend notamment d'une association de personnes, d'une organisation, d'une *autorité fédérale* au sens de l'article 2 de la *Loi sur l'évaluation d'impact* et de tout organisme mentionné à l'annexe 4 de cette loi. (*person*)

projet

a) *Projet désigné* au sens de l'article 2 de la *Loi sur l'évaluation d'impact* ou *projet* au sens de l'article 81 de cette loi;

b) projet de développement au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi sur l'évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon*;

c) projet de développement au sens du paragraphe 111(1) de la *Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie*. (*projet*)

2002, ch. 29, art. 79; 2012, ch. 19, art. 59; 2017, ch. 26, art. 49(F); 2019, ch. 28, art. 175.

Décrets d'urgence

Décrets d'urgence

80 (1) Sur recommandation du ministre compétent, le gouverneur en conseil peut prendre un décret d'urgence visant la protection d'une espèce sauvage inscrite.

Obligation to make recommendation

(2) The competent minister must make the recommendation if he or she is of the opinion that the species faces imminent threats to its survival or recovery.

Consultation

(3) Before making a recommendation, the competent minister must consult every other competent minister.

Contents

(4) The emergency order may

(a) in the case of an aquatic species,

(i) identify habitat that is necessary for the survival or recovery of the species in the area to which the emergency order relates, and

(ii) include provisions requiring the doing of things that protect the species and that habitat and provisions prohibiting activities that may adversely affect the species and that habitat;

(b) in the case of a species that is a species of migratory birds protected by the *Migratory Birds Convention Act, 1994*,

(i) on federal land or in the exclusive economic zone of Canada,

(A) identify habitat that is necessary for the survival or recovery of the species in the area to which the emergency order relates, and

(B) include provisions requiring the doing of things that protect the species and that habitat and provisions prohibiting activities that may adversely affect the species and that habitat, and

(ii) on land other than land referred to in subparagraph (i),

(A) identify habitat that is necessary for the survival or recovery of the species in the area to which the emergency order relates, and

(B) include provisions requiring the doing of things that protect the species and provisions prohibiting activities that may adversely affect the species and that habitat; and

(c) with respect to any other species,

(i) on federal land, in the exclusive economic zone of Canada or on the continental shelf of Canada,

Recommandation obligatoire

(2) Le ministre compétent est tenu de faire la recommandation s'il estime que l'espèce est exposée à des menaces imminentes pour sa survie ou son rétablissement.

Consultation

(3) Avant de faire la recommandation, il consulte tout autre ministre compétent.

Contenu du décret

(4) Le décret peut :

a) dans le cas d'une espèce aquatique :

(i) désigner l'habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l'espèce dans l'aire visée par le décret,

(ii) imposer des mesures de protection de l'espèce et de cet habitat, et comporter des dispositions interdisant les activités susceptibles de leur nuire;

b) dans le cas d'une espèce d'oiseau migrateur protégée par la *Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs* se trouvant :

(i) sur le territoire domanial ou dans la zone économique exclusive du Canada :

(A) désigner l'habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l'espèce dans l'aire visée par le décret,

(B) imposer des mesures de protection de l'espèce et de cet habitat, et comporter des dispositions interdisant les activités susceptibles de leur nuire,

(ii) ailleurs que sur le territoire visé au sous-alinéa (i) :

(A) désigner l'habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l'espèce dans l'aire visée par le décret,

(B) imposer des mesures de protection de l'espèce, et comporter des dispositions interdisant les activités susceptibles de nuire à l'espèce et à cet habitat;

c) dans le cas de toute autre espèce se trouvant :

(i) sur le territoire domanial, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental du Canada :

(A) identify habitat that is necessary for the survival or recovery of the species in the area to which the emergency order relates, and

(B) include provisions requiring the doing of things that protect the species and that habitat and provisions prohibiting activities that may adversely affect the species and that habitat, and

(ii) on land other than land referred to in subparagraph (i),

(A) identify habitat that is necessary for the survival or recovery of the species in the area to which the emergency order relates, and

(B) include provisions prohibiting activities that may adversely affect the species and that habitat.

Exemption

(5) An emergency order is exempt from the application of section 3 of the *Statutory Instruments Act*.

Equivalent measures

81 Despite subsection 80(2), the competent minister is not required to make a recommendation for an emergency order if he or she is of the opinion that equivalent measures have been taken under another Act of Parliament to protect the wildlife species.

Recommendation to repeal

82 If the competent minister is of the opinion that the species to which the emergency order relates would no longer face imminent threats to its survival or recovery even if the order were repealed, he or she must make a recommendation to the Governor in Council that the emergency order be repealed.

Exceptions

General exceptions

83 (1) Subsections 32(1) and (2), section 33, subsections 36(1), 58(1), 60(1) and 61(1), regulations made under section 53, 59 or 71 and emergency orders do not apply to a person who is engaging in

(a) activities related to public safety, health or national security, that are authorized by or under any other Act of Parliament or activities under the *Health of Animals Act* and the *Plant Protection Act* for the health of animals and plants; or

(A) désigner l'habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l'espèce dans l'aire visée par le décret,

(B) imposer des mesures de protection de l'espèce et de cet habitat, et comporter des dispositions interdisant les activités susceptibles de leur nuire,

(ii) ailleurs que sur le territoire visé au sous-alinéa (i) :

(A) désigner l'habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l'espèce dans l'aire visée par le décret,

(B) comporter des dispositions interdisant les activités susceptibles de nuire à l'espèce et à cet habitat.

Exclusion

(5) Les décrets d'urgence sont soustraits à l'application de l'article 3 de la *Loi sur les textes réglementaires*.

Mesures équivalentes

81 Malgré le paragraphe 80(2), le ministre compétent n'est pas tenu de recommander la prise d'un décret d'urgence s'il estime que des mesures équivalentes ont été prises en vertu d'une autre loi fédérale pour protéger l'espèce sauvage.

Recommandation d'abrogation

82 Si le ministre compétent estime que l'espèce sauvage visée par un décret d'urgence ne serait plus exposée à des menaces imminentes pour sa survie ou son rétablissement si le décret était abrogé, il est tenu de recommander au gouverneur en conseil de l'abroger.

Exceptions

Exceptions générales

83 (1) Les paragraphes 32(1) et (2), l'article 33, les paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) et 61(1), les règlements pris en vertu des articles 53, 59 ou 71 et les décrets d'urgence ne s'appliquent pas à une personne exerçant des activités :

a) en matière soit de sécurité ou de santé publiques ou de sécurité nationale autorisées sous le régime de toute autre loi fédérale, soit de santé des animaux et des végétaux autorisées sous le régime de la *Loi sur la santé des animaux* et la *Loi sur la protection des végétaux*;

(b) activities authorized under section 73, 74 or 78 by an agreement, permit, licence, order or similar document.

Authorization of activities under other Acts

(2) A power under an Act described in paragraph (1)(a) may be used to authorize an activity prohibited by subsection 32(1) or (2), section 33, subsection 36(1), 58(1), 60(1) or 61(1), a regulation made under section 53, 59 or 71 or an emergency order only if the person exercising the power

(a) determines that the activity is necessary for the protection of public safety, health, including animal and plant health, or national security; and

(b) respects the purposes of this Act to the greatest extent possible.

Exceptions — land claims agreements

(3) Subsections 32(1) and (2), section 33, subsections 36(1), 58(1), 60(1) and 61(1) and regulations made under section 53, 59 or 71 do not apply to a person who is engaging in activities in accordance with conservation measures for wildlife species under a land claims agreement.

Exemptions for permitted activities

(4) Subsections 32(1) and (2), section 33 and subsections 36(1), 58(1), 60(1) and 61(1) do not apply to a person who is engaging in activities that are permitted by a recovery strategy, an action plan or a management plan and who is also authorized under an Act of Parliament to engage in that activity, including a regulation made under section 53, 59 or 71.

Additional possession exceptions

(5) Subsection 32(2) and paragraph 36(1)(b) do not apply to a person who possesses an individual of a listed extirpated, endangered or threatened species, or any part or derivative of such an individual, if

(a) it was in the person's possession when the species was listed;

(b) it is used by an aboriginal person for ceremonial or medicinal purposes, or it is part of ceremonial dress used for ceremonial or cultural purposes by an aboriginal person;

(c) the person acquired it legally in another country and imported it legally into Canada;

b) autorisées par un accord, un permis, une licence, un arrêté ou un autre document visé aux articles 73, 74 ou 78.

Autorisation au titre d'une autre loi

(2) Toute activité interdite aux termes des paragraphes 32(1) ou (2), de l'article 33, des paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) ou 61(1), des règlements pris en vertu des articles 53, 59 ou 71 ou d'un décret d'urgence peut être autorisée au titre d'une loi visée à l'alinéa (1)a) si la personne qui l'autorise :

a) conclut qu'elle est nécessaire à la protection de la sécurité ou de la santé publiques — notamment celle des animaux et des végétaux — ou de la sécurité nationale;

b) respecte, dans la mesure du possible, l'objet de la présente loi.

Exception : accords sur des revendications territoriales

(3) Les paragraphes 32(1) et (2), l'article 33, les paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) et 61(1) et les règlements pris en vertu des articles 53, 59 ou 71 ne s'appliquent pas à une personne exerçant des activités conformes aux régimes de conservation des espèces sauvages dans le cadre d'un accord sur des revendications territoriales.

Exemptions : activités autorisées

(4) Les paragraphes 32(1) et (2), l'article 33, les paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) et 61(1) ne s'appliquent pas à une personne exerçant des activités autorisées, d'une part, par un programme de rétablissement, un plan d'action ou un plan de gestion et, d'autre part, sous le régime d'une loi fédérale, notamment au titre d'un règlement pris en vertu des articles 53, 59 ou 71.

Exception supplémentaire : possession

(5) Le paragraphe 32(2) et l'alinéa 36(1)b) ne s'appliquent pas à une personne qui possède un individu — notamment partie d'un individu ou produit qui en provient — d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée si, selon le cas :

a) la personne l'avait en sa possession au moment de l'inscription de l'espèce;

b) l'individu ou l'article est utilisé par une personne autochtone à des fins cérémonielles ou médicinales, ou fait partie d'un habit cérémonial utilisé à des fins cérémonielles ou culturelles par une personne autochtone;

(d) the person acquired it by succession from someone who was entitled to possess it under this Act;

(e) the person acquired it under circumstances that would afford them a defence under section 100 and the person possesses it only for as long as is necessary to donate it to a museum, a zoo, an educational institution, a scientific society or a government;

(f) the person is, or is acting on behalf of, a museum, zoo, educational institution, scientific society or government and the person acquired it from someone who was entitled to possess it under this Act; or

(g) it or the person is otherwise exempt by the regulations.

Regulations

84 The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister after consultation with the Minister responsible for the Parks Canada Agency and the Minister of Fisheries and Oceans, make regulations for the purpose of paragraph 83(5)(g).

2002, c. 29, s. 84; 2005, c. 2, s. 24.

Enforcement Measures

Enforcement Officers

Enforcement officers

85 (1) A competent minister may designate any person or person of a class of persons to act as enforcement officers for the purposes of this Act.

Designation of provincial or territorial government employees

(2) The competent minister may not designate any person or person of a class of persons employed by the government of a province or a territory unless that government agrees.

Certificate of designation

(3) An enforcement officer must be provided with a certificate of designation as an enforcement officer in a form approved by the competent minister and, on entering any place under this Act, the officer must, if so requested,

c) la personne l'a légalement acquis à l'extérieur du Canada, puis l'y a importé légalement;

d) elle en a hérité d'une personne qui avait droit à sa possession au titre de la présente loi;

e) d'une part, elle l'a acquis dans des circonstances qui lui permettraient de se disculper au titre de l'article 100 et, d'autre part, elle ne l'a en sa possession que le temps nécessaire pour en faire don à un musée, un jardin zoologique, un établissement d'enseignement, une association scientifique ou un gouvernement;

f) elle est un musée, un jardin zoologique, un établissement d'enseignement, une association scientifique, un gouvernement ou une personne agissant pour le compte de ces derniers et elle l'a acquis d'une personne qui avait droit à sa possession au titre de la présente loi;

g) l'individu ou le possesseur bénéficient par ailleurs d'une exemption réglementaire.

Règlement

84 Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre responsable de l'Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures d'application de l'alinéa 83(5)g).

2002, ch. 29, art. 84; 2005, ch. 2, art. 24.

Contrôle d'application

Agents de l'autorité

Désignation

85 (1) Le ministre compétent peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents de l'autorité chargés de contrôler l'application de la présente loi.

Fonctionnaires provinciaux

(2) La désignation de fonctionnaires provinciaux ou territoriaux est toutefois subordonnée à l'agrément du gouvernement provincial ou territorial intéressé.

Présentation du certificat

(3) Les agents sont munis d'un certificat de désignation en la forme approuvée par le ministre compétent qu'ils présentent, sur demande, au responsable ou à l'occupant du lieu visité.

show the certificate to the occupant or person in charge of the place.

Powers

(4) For the purposes of this Act, enforcement officers have all the powers of a peace officer, but the competent minister may specify limits on those powers when designating any person or person of a class of persons to act as enforcement officers.

Exemptions for law enforcement activities

(5) For the purpose of investigations and other law enforcement activities under this Act, a competent minister may, on any terms and conditions that he or she considers necessary, exempt from the application of any provision of this Act, the regulations or an emergency order enforcement officers whom the competent minister has designated and who are carrying out duties or functions under this Act and persons acting under the direction and control of such enforcement officers.

Inspections

Inspections

86 (1) For the purpose of ensuring compliance with any provision of this Act, the regulations or an emergency order, an enforcement officer may, subject to subsection (3), at any reasonable time enter and inspect any place in which the enforcement officer believes, on reasonable grounds, there is any thing to which the provision applies or any document relating to its administration, and the enforcement officer may

- (a)** open or cause to be opened any container that the enforcement officer believes, on reasonable grounds, contains that thing or document;
- (b)** inspect the thing and take samples free of charge;
- (c)** require any person to produce the document for inspection or copying, in whole or in part; and
- (d)** seize any thing by means of or in relation to which the enforcement officer believes, on reasonable grounds, the provision has been contravened or that the enforcement officer believes, on reasonable grounds, will provide evidence of a contravention.

Conveyance

(2) For the purposes of carrying out the inspection, the enforcement officer may stop a conveyance or direct that it be moved to a place where the inspection can be carried out.

Pouvoirs

(4) Pour l'application de la présente loi, les agents ont tous les pouvoirs d'un agent de la paix; le ministre compétent peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.

Exemption

(5) Pour les enquêtes et autres mesures de contrôle d'application de la présente loi, le ministre compétent peut, aux conditions qu'il juge nécessaires, soustraire tout agent désigné par lui agissant dans l'exercice de ses fonctions — ainsi que toute autre personne agissant sous la direction ou l'autorité de celui-ci — à l'application de la présente loi, des règlements ou des décrets d'urgence, ou de telle de leurs dispositions.

Visite

Visite

86 (1) En vue de faire observer toute disposition de la présente loi, des règlements et des décrets d'urgence, l'agent de l'autorité peut, à toute heure convenable et sous réserve du paragraphe (3), procéder à la visite de tout lieu s'il a des motifs raisonnables de croire que s'y trouve un objet visé par la disposition ou un document relatif à son application. Il peut :

- a)** ouvrir ou faire ouvrir tout contenant où, à son avis, se trouve un tel objet ou document;
- b)** examiner l'objet et en prélever gratuitement des échantillons;
- c)** exiger la communication du document, pour examen ou reproduction totale ou partielle;
- d)** saisir tout objet qui, à son avis, a servi ou donné lieu à une contravention à la disposition ou qui peut servir à la prouver.

L'avis de l'agent doit être fondé sur des motifs raisonnables.

Moyens de transport

(2) L'agent peut procéder à l'immobilisation du moyen de transport qu'il entend visiter et le faire conduire en tout lieu où il peut effectuer la visite.

Dwelling-place

(3) The enforcement officer may not enter a dwelling-place except with the consent of the occupant or person in charge of the dwelling-place or under the authority of a warrant.

Authority to issue warrant for inspection of dwelling-place

(4) On an *ex parte* application, a justice, as defined in section 2 of the *Criminal Code*, may issue a warrant, subject to any conditions specified in it, authorizing an enforcement officer to enter a dwelling-place, if the justice is satisfied by information on oath that

- (a)** the conditions for entry described in subsection (1) exist in relation to the dwelling-place;
- (b)** entry to the dwelling-place is necessary for the purposes of the administration of this Act, the regulations or an emergency order; and
- (c)** entry to the dwelling-place has been refused or there are reasonable grounds for believing that entry will be refused.

Authority to issue warrant for inspection of non-dwellings

(5) On an *ex parte* application, a justice, as defined in section 2 of the *Criminal Code*, may issue a warrant, subject to any conditions specified in it, authorizing an enforcement officer to enter a place other than a dwelling-place, if the justice is satisfied by information on oath that

- (a)** the conditions for entry described in subsection (1) exist in relation to that place;
- (b)** entry to that place is necessary for the purposes of the administration of this Act, the regulations or an emergency order;
- (c)** entry to that place has been refused, the enforcement officer is not able to enter without the use of force or the place was abandoned; and
- (d)** subject to subsection (6), all reasonable attempts were made to notify the owner, operator or person in charge of the place.

Waiving notice

(6) The justice may waive the requirement to give notice referred to in subsection (5) if the justice is satisfied that attempts to give the notice would be unsuccessful because the owner, operator or person in charge is absent

Maison d'habitation

(3) Dans le cas d'une maison d'habitation, l'agent ne peut procéder à la visite sans l'autorisation du responsable ou de l'occupant que s'il est muni d'un mandat.

Mandat de perquisition

(4) Sur demande *ex parte*, le juge de paix — au sens de l'article 2 du *Code criminel* — peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'agent à procéder à la visite d'une maison d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

- a)** les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
- b)** la visite est nécessaire pour l'application de la présente loi, des règlements ou des décrets d'urgence;
- c)** un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Mandat autorisant la visite d'un lieu autre qu'une maison d'habitation

(5) Sur demande *ex parte*, le juge de paix — au sens de l'article 2 du *Code criminel* — peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'agent à procéder à la visite d'un lieu autre qu'une maison d'habitation, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

- a)** les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
- b)** la visite est nécessaire pour l'application de la présente loi, des règlements ou des décrets d'urgence;
- c)** un refus a été opposé à la visite, l'agent ne peut y procéder sans recourir à la force ou le lieu est abandonné;
- d)** sous réserve du paragraphe (6), le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire, l'exploitant ou le responsable du lieu.

Avis non requis

(6) Le juge de paix peut supprimer l'obligation d'aviser le propriétaire, l'exploitant ou le responsable du lieu s'il est convaincu soit qu'on ne peut les joindre parce qu'ils se trouvent hors de son ressort, soit qu'il n'est pas dans l'intérêt public de le faire.

from the jurisdiction of the justice or that it is not in the public interest to give the notice.

Use of force

(7) In executing a warrant issued under subsection (4) or (5), an enforcement officer may not use force unless the use of force has been specifically authorized in the warrant.

Operation of computer system and copying equipment

(8) In carrying out an inspection of a place under this section, an enforcement officer may

- (a) use or cause to be used any computer system at the place to examine any data contained in or available to the computer system;
- (b) reproduce any record or cause it to be reproduced from the data in the form of a printout or other intelligible output;
- (c) take a printout or other output for examination or copying; and
- (d) use or cause to be used any copying equipment at the place to make copies of the record.

Duty of person in possession or control

(9) Every person who is in possession or control of a place being inspected under this section must permit the enforcement officer to do anything referred to in subsection (8).

Disposition of Things Seized

Custody of things seized

87 (1) Subject to subsections (2) to (4), if an enforcement officer seizes a thing under this Act or under a warrant issued under the *Criminal Code*,

- (a) sections 489.1 and 490 of the *Criminal Code* apply; and
- (b) the enforcement officer, or any person that the officer may designate, must retain custody of the thing subject to any order made under section 490 of the *Criminal Code*.

Forfeiture if ownership not ascertainable

(2) If the lawful ownership of or entitlement to the seized thing cannot be ascertained within 30 days after its seizure, the thing or any proceeds of its disposition are forfeited to Her Majesty in right of Canada, if the thing

Usage de la force

(7) L'agent ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage.

Usage d'un système informatique

(8) Au cours de la visite, l'agent peut, pour l'application de la présente loi :

- a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu visité pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;
- b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire un document sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible;
- c) emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
- d) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies du document.

Obligation du responsable

(9) Le responsable du lieu visité doit faire en sorte que l'agent puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (8).

Destination des objets saisis

Garde

87 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) :

- a) les articles 489.1 et 490 du *Code criminel* s'appliquent en cas de saisie d'objets effectuée par l'agent de l'autorité en vertu de la présente loi ou d'un mandat délivré au titre du *Code criminel*;
- b) la garde de ces objets incombe, sous réserve d'une ordonnance rendue en application de l'article 490 du *Code criminel*, à l'agent ou à la personne qu'il désigne.

Confiscation de plein droit

(2) Dans le cas où leur propriétaire légitime — ou la personne qui a légitimement droit à leur possession — ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur aliénation, sont

was seized by an enforcement officer employed in the public service of Canada or by the government of a territory, or to Her Majesty in right of a province, if the thing was seized by an enforcement officer employed by the government of that province.

Perishable things

(3) If the seized thing is perishable, the enforcement officer may dispose of it or destroy it, and any proceeds of its disposition must be paid to the lawful owner or person lawfully entitled to possession of the thing, unless proceedings under this Act are commenced within 90 days after its seizure, in which case the proceeds must be retained by the enforcement officer pending the outcome of the proceedings.

Release of individual

(4) An enforcement officer who seizes an individual of a species at risk may, at the time of the seizure, return the individual to the wild if the enforcement officer believes the individual to be alive.

Abandonment

(5) The owner of the seized thing may abandon it to Her Majesty in right of Canada or a province.

Disposition by competent minister

88 Any thing that has been forfeited or abandoned under this Act is to be dealt with and disposed of as the competent minister may direct.

Liability for costs

89 The lawful owner and any person lawfully entitled to possession of any thing seized, forfeited or abandoned under this Act and who has been convicted of an offence under this Act in relation to that thing, are jointly and severally, or solidarily, liable for all the costs of inspection, seizure, abandonment, forfeiture or disposition incurred by Her Majesty in excess of any proceeds of disposition of the thing that have been forfeited to Her Majesty under this Act.

Assistance to Enforcement Officers

Right of passage

90 An enforcement officer may, while carrying out powers, duties or functions under this Act, enter on and pass through or over private property without being liable for trespass or without the owner of the property having the right to object to that use of the property.

confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, selon que l'agent saisissant est un fonctionnaire de l'administration publique fédérale ou d'un territoire ou un fonctionnaire de la province en question.

Biens périssables

(3) L'agent peut aliéner ou détruire les objets périssables saisis; le produit de l'aliénation est soit remis à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par l'agent jusqu'au règlement de l'affaire.

Remise des individus saisis

(4) L'agent peut, au moment de la saisie d'un individu d'une espèce en péril, le remettre à l'état sauvage s'il l'estime encore vivant.

Abandon

(5) Le propriétaire légitime de tout objet saisi peut l'abandonner au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Instructions pour disposition

88 Il est disposé des objets confisqués ou abandonnés ou du produit de leur aliénation conformément aux instructions du ministre compétent.

Frais

89 Le propriétaire légitime et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, abandonnés ou confisqués au titre de la présente loi et qui a été reconnue coupable d'une infraction à la présente loi relativement à ces objets sont solidairement responsables de toute partie des frais — liés à la visite, à l'abandon, à la saisie, à la confiscation ou à l'aliénation — supportés par Sa Majesté qui excède le produit de l'aliénation.

Aide à donner aux agents de l'autorité

Droit de passage

90 L'agent de l'autorité peut, dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi, pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans encourir de poursuites pour violation du droit de propriété.

Assistance

91 The owner or the person in charge of a place entered by an enforcement officer under section 86, and every person found in the place, must

- (a) give the enforcement officer all reasonable assistance to enable the enforcement officer to carry out duties and functions under this Act; and
- (b) provide the enforcement officer with any information in relation to the administration of this Act, the regulations or an emergency order that the enforcement officer may reasonably require.

Obstruction

92 While an enforcement officer is exercising powers or carrying out duties or functions under this Act, no person shall

- (a) knowingly make any false or misleading statement, either orally or in writing, to the enforcement officer; or
- (b) otherwise obstruct or hinder the enforcement officer.

Investigations

Application for investigation

93 (1) A person who is a resident of Canada and at least 18 years of age may apply to the competent minister for an investigation of whether an alleged offence has been committed or whether anything directed towards its commission has been done.

Statement to accompany application

(2) The application must be in a form approved by the competent minister and must include a solemn affirmation or declaration containing

- (a) the name and address of the applicant;
- (b) a statement that the applicant is at least 18 years old and a resident of Canada;
- (c) a statement of the nature of the alleged offence and the name of each person alleged to be involved;
- (d) a summary of the evidence supporting the allegations;
- (e) the name and address of each person who might be able to give evidence about the alleged offence, together with a summary of the evidence that the person

Aide à donner

91 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu de l'article 86, ainsi que quiconque s'y trouve, sont tenus :

- a) de prêter à l'agent de l'autorité toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions;
- b) de donner à l'agent les renseignements qu'il peut valablement exiger quant à l'exécution de la présente loi, des règlements ou des décrets d'urgence.

Entrave

92 Lorsque l'agent de l'autorité agit dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi, il est interdit :

- a) de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse;
- b) d'une façon générale, d'entraver son action.

Enquêtes

Demande d'enquête

93 (1) Toute personne âgée d'au moins dix-huit ans et résidant au Canada peut demander au ministre compétent l'ouverture d'une enquête visant à vérifier si une infraction a été perpétrée ou si un acte concourant à la perpétration d'une infraction a été commis.

Contenu

(2) La demande, établie en la forme approuvée par le ministre compétent, est accompagnée d'une affirmation ou déclaration solennelle qui énonce :

- a) les nom et adresse de l'auteur de la demande;
- b) le fait que l'auteur de la demande a au moins dix-huit ans et réside au Canada;
- c) la nature de l'infraction reprochée et le nom des personnes à qui elle est imputée;
- d) les éléments de preuve à l'appui de la demande, sous forme de bref exposé;
- e) les nom et adresse de chaque personne qui pourrait être en mesure de témoigner au sujet de l'infraction imputée, ainsi que les éléments de preuve, sous forme de bref exposé, qu'elle pourrait fournir, dans la

might give, to the extent that information is available to the applicant;

(f) a description of any document or other material that the applicant believes should be considered in the investigation and, if possible, a copy of the document; and

(g) details of any previous contact between the applicant and the competent minister about the alleged offence.

Investigation

94 (1) The competent minister must acknowledge receipt of the application within 20 days after receiving it and, subject to subsections (2) and (3), investigate all matters that he or she considers necessary to determine the facts relating to the alleged offence.

Frivolous or vexatious applications

(2) No investigation is required if the competent minister decides that the application is frivolous or vexatious.

Notice of decision

(3) If the competent minister decides not to conduct an investigation, he or she must, within 60 days after the application for investigation is received, give notice of the decision, with reasons, to the applicant.

When notice need not be given

(4) The competent minister need not give the notice if an investigation in relation to the alleged offence is ongoing apart from the application.

Competent minister may send evidence to Attorney General

95 At any stage of the investigation, the competent minister may send any documents or other evidence to the Attorney General for a consideration of whether an offence has been or is about to be committed, and for any action that the Attorney General may wish to take.

Suspension or conclusion of investigation

96 (1) The competent minister may suspend or conclude the investigation if he or she is of the opinion that the alleged offence does not require further investigation or the investigation does not substantiate the alleged offence or any other offence.

Report if investigation suspended

(2) If the investigation is suspended, the competent minister must prepare a written report describing the information obtained during the investigation and stating the reasons for its suspension and the action, if any, that the

mesure où ces renseignements sont connus de l'auteur de la demande;

f) une description de tout document ou autre pièce dont, selon l'auteur de la demande, il faudrait tenir compte dans le cadre de l'enquête de même que, si possible, une copie de tel document;

g) le détail de toute communication antérieure de l'auteur de la demande avec le ministre compétent au sujet de l'infraction reprochée.

Enquête

94 (1) Le ministre compétent accuse réception de la demande dans les vingt jours et fait, sous réserve des paragraphes (2) et (3), enquête sur tous les éléments qu'il juge indispensables pour établir les faits relatifs à l'infraction reprochée.

Demande futile ou vexatoire

(2) Le ministre compétent ne fait pas enquête s'il estime que la demande est futile ou vexatoire.

Avis de la décision de ne pas enquêter

(3) S'il décide qu'une enquête n'est pas requise, le ministre compétent donne, dans les soixante jours suivant réception de la demande, un avis de la décision, motifs à l'appui, à l'auteur de la demande.

Absence d'avis

(4) Le ministre compétent n'est pas tenu de donner l'avis si l'infraction reprochée dans la demande fait déjà l'objet d'une enquête indépendante de la demande.

Communication de documents au procureur général

95 Le ministre compétent peut, à toute étape de l'enquête, transmettre des documents ou autres éléments de preuve au procureur général pour lui permettre de décider si une infraction a été commise ou est sur le point de l'être et de prendre les mesures de son choix.

Interruption ou clôture de l'enquête

96 (1) Le ministre compétent peut interrompre ou clore l'enquête s'il estime que l'infraction reprochée ne justifie plus sa poursuite ou que ses résultats ne permettent pas de conclure à la perpétration d'une infraction.

Rapport en cas d'interruption

(2) En cas d'interruption de l'enquête, il établit un rapport écrit exposant l'information recueillie, les motifs de l'interruption et les mesures qu'il a prises ou entend

competent minister has taken or proposes to take and send a copy of the report to the applicant. The competent minister must notify the applicant if the investigation is subsequently resumed.

Report when investigation concluded

(3) When the investigation is concluded, the competent minister must prepare a written report describing the information obtained during the investigation and stating the reasons for its conclusion and the action, if any, that the competent minister has taken or proposes to take and send a copy of the report to the applicant and to each person whose conduct was investigated.

Personal information not to be disclosed

(4) A copy of the report sent to a person whose conduct was investigated must not disclose the name or address of the applicant or any other personal information about him or her.

When report need not be sent

(5) If another investigation in relation to the alleged offence is ongoing apart from the application, the competent minister need not send copies of a report described in subsection (2) or (3) until the other investigation is suspended or concluded.

Offences and Punishment

Offences

97 (1) Every person commits an offence who

- (a)** contravenes subsection 32(1) or (2), section 33, subsection 36(1), 58(1), 60(1) or 61(1) or section 91 or 92;
- (b)** contravenes a prescribed provision of a regulation or an emergency order;
- (c)** fails to comply with a term or condition of a permit issued under subsection 73(1); or
- (d)** fails to comply with an alternative measures agreement that the person has entered into under this Act.

Penalty

(1.1) Every person who commits an offence under subsection (1) is liable

- (a)** on conviction on indictment,

prendre, et en envoie copie à l'auteur de la demande; le cas échéant, il lui notifie la reprise de l'enquête.

Rapport de clôture d'enquête

(3) Une fois l'enquête close, il établit un rapport écrit exposant l'information recueillie, les motifs de la clôture et les mesures qu'il a prises ou entend prendre, et en envoie copie à l'auteur de la demande et aux personnes dont la conduite a fait l'objet de l'enquête.

Renseignements personnels

(4) La copie du rapport envoyée aux personnes dont la conduite a fait l'objet de l'enquête ne doit dévoiler ni les nom et adresse de l'auteur de la demande, ni aucun autre renseignement personnel à son sujet.

Absence de rapport

(5) Si l'infraction reprochée fait déjà l'objet d'une enquête indépendante de la demande, il peut attendre l'interruption ou la clôture de cette enquête avant d'envoyer copie du rapport visé au paragraphe (2) ou (3).

Infractions et peines

Infractions

97 (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

- a)** aux paragraphes 32(1) ou (2), à l'article 33, aux paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) ou 61(1) ou aux articles 91 ou 92;
- b)** à toute disposition d'un règlement ou d'un décret d'urgence précisée par ce règlement ou ce décret;
- c)** à toute condition d'un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1);
- d)** à un accord sur des mesures de rechange conclu sous le régime de la présente loi.

Peine

(1.1) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

- a)** sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

(i) in the case of a corporation, other than a non-profit corporation, to a fine of not more than \$1,000,000,

(ii) in the case of a non-profit corporation, to a fine of not more than \$250,000, and

(iii) in the case of any other person, to a fine of not more than \$250,000 or to imprisonment for a term of not more than five years, or to both; or

(b) on summary conviction,

(i) in the case of a corporation, other than a non-profit corporation, to a fine of not more than \$300,000,

(ii) in the case of a non-profit corporation, to a fine of not more than \$50,000, and

(iii) in the case of any other person, to a fine of not more than \$50,000 or to imprisonment for a term of not more than one year, or to both.

Exception

(1.2) Paragraph (1)(c) does not apply in respect of the failure to comply with any term or condition of any agreement, permit, licence, order or other similar document referred to in section 74 or subsection 78(1).

Prescription of provisions

(2) A regulation or emergency order may prescribe which of its provisions may give rise to an offence.

Subsequent offence

(3) For a second or subsequent conviction, the amount of the fine may, despite subsection (1.1), be double the amount set out in that subsection.

Continuing offence

(4) A person who commits or continues an offence on more than one day is liable to be convicted for a separate offence for each day on which the offence is committed or continued.

Fines cumulative

(5) A fine imposed for an offence involving more than one animal, plant or other organism may be calculated in respect of each one as though it had been the subject of a separate information and the fine then imposed is the total of that calculation.

(i) dans le cas d'une personne morale autre qu'une personne morale sans but lucratif, d'une amende maximale de 1 000 000 \$,

(ii) dans le cas d'une personne morale sans but lucratif, d'une amende maximale de 250 000 \$,

(iii) dans le cas d'une personne physique, d'une amende maximale de 250 000 \$ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines;

b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

(i) dans le cas d'une personne morale autre qu'une personne morale sans but lucratif, d'une amende maximale de 300 000 \$,

(ii) dans le cas d'une personne morale sans but lucratif, d'une amende maximale de 50 000 \$,

(iii) dans le cas d'une personne physique, d'une amende maximale de 50 000 \$ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines.

Exception

(1.2) L'alinéa (1)c) ne s'applique pas à l'égard de la contravention à toute condition d'un accord, d'un permis, d'une licence ou d'un arrêté — ou d'un autre document semblable — qui est visé à l'article 74 ou au paragraphe 78(1).

Infraction : règlement ou décret

(2) Le règlement ou le décret d'urgence peut préciser lesquelles de ses dispositions créent une infraction.

Récidive

(3) Le montant des amendes prévues au paragraphe (1.1) peut être doublé en cas de récidive.

Infraction continue

(4) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.

Amendes cumulatives

(5) En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction visant plusieurs animaux, végétaux ou autres organismes, l'amende peut être calculée pour chacun d'eux, comme s'ils avaient fait l'objet de dénonciations distinctes; l'amende finale infligée est alors la somme totale obtenue.

Additional fine

(6) If a person is convicted of an offence and the court is satisfied that monetary benefits accrued to the person as a result of the commission of the offence, the court may order the person to pay an additional fine in an amount equal to the court's estimation of the amount of the monetary benefits, which additional fine may exceed the maximum amount of any fine that may otherwise be imposed under this Act.

Definition of *non-profit corporation*

(7) For the purposes of subsection (1.1), ***non-profit corporation*** means a corporation, no part of the income of which is payable to, or is otherwise available for, the personal benefit of any proprietor, member or shareholder of the corporation.

2002, c. 29, s. 97; 2012, c. 19, s. 168.

Officers, etc., of corporations

98 If a corporation commits an offence, any officer, director or agent or mandatary of the corporation who directed, authorized, assented to, or acquiesced or participated in, the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

2002, c. 29, s. 98; 2015, c. 3, s. 153(E).

Offences by employees or agents or mandataries

99 In any prosecution for an offence, the accused may be convicted of the offence if it is established that it was committed by an employee or an agent or mandatary of the accused, whether or not the employee, agent or mandatary has been prosecuted for the offence.

2002, c. 29, s. 99; 2015, c. 3, s. 153(E).

Due diligence

100 Due diligence is a defence in a prosecution for an offence.

Venue

101 A prosecution for an offence may be instituted, heard and determined in the place where the offence was committed, the subject-matter of the prosecution arose, the accused was apprehended or the accused happens to be or is carrying on business.

Sentencing considerations

102 A court that imposes a sentence shall take into account, in addition to any other principles that it is required to consider, the following factors:

Amende supplémentaire

(6) Le tribunal peut, s'il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de l'infraction, lui infliger, en sus de l'amende maximale prévue par la présente loi, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.

Définition de *personne morale sans but lucratif*

(7) Pour l'application du paragraphe (1.1), ***personne morale sans but lucratif*** s'entend d'une personne morale dont aucune partie du revenu n'est payable à un propriétaire, membre ou actionnaire de celle-ci, ou ne peut par ailleurs servir au profit personnel de ceux-ci.

2002, ch. 29, art. 97; 2012, ch. 19, art. 168.

Dirigeants d'une personne morale

98 En cas de perpétration d'une infraction par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs, agents ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

2002, ch. 29, art. 98; 2015, ch. 3, art. 153(A).

Infraction : agent ou mandataire

99 Dans les poursuites pour infraction, il suffit, pour établir la culpabilité de l'accusé, de prouver que l'infraction a été commise par son agent ou mandataire, que celui-ci ait ou non été poursuivi.

2002, ch. 29, art. 99; 2015, ch. 3, art. 153(A).

Disculpation

100 La prise de précautions voulues peut être opposée en défense à toute accusation portée au titre de la présente loi.

Ressort

101 La poursuite d'une infraction peut être intentée, entendue et jugée soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l'objet de la poursuite, soit encore au lieu où l'accusé est appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.

Facteurs à considérer

102 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu — en plus des principes qu'il doit prendre en considération — des facteurs suivants :

(a) the harm or risk of harm caused by the commission of the offence;

(b) whether the offender was found to have committed the offence intentionally, recklessly or inadvertently;

(c) whether the offender was found by the court to have been negligent or incompetent or to have shown a lack of concern with respect to the commission of the offence;

(d) any property, benefit or advantage received or receivable by the offender to which, but for the commission of the offence, the offender would not have been entitled;

(e) any evidence from which the court may reasonably conclude that the offender has a history of non-compliance with legislation designed to protect wildlife species; and

(f) all available sanctions that are reasonable in the circumstances, with particular attention to the circumstances of aboriginal offenders.

Forfeiture

103 (1) If a person is convicted of an offence, the convicting court may, in addition to any punishment imposed, order that any seized thing by means of or in relation to which the offence was committed, or any proceeds of its disposition, be forfeited to Her Majesty.

Return if no forfeiture ordered

(2) If the convicting court does not order the forfeiture, the seized thing, or the proceeds of its disposition, must be returned to its lawful owner or the person lawfully entitled to it.

Retention or sale

104 If a fine is imposed on a person convicted of an offence, any seized thing, or any proceeds of its disposition, may be retained until the fine is paid or the thing may be sold in satisfaction of the fine and the proceeds applied, in whole or in part, in payment of the fine.

Orders of court

105 If a person is convicted of an offence, the court may, in addition to any punishment imposed and having regard to the nature of the offence and the circumstances surrounding its commission, make an order having any or all of the following effects:

a) le dommage ou le risque de dommage que cause l'infraction;

b) le caractère intentionnel, imprudent ou fortuit de l'infraction;

c) la conclusion du tribunal selon laquelle le contrevenant a fait preuve d'incompétence, de négligence ou d'insouciance;

d) tout avantage procuré par la perpétration de l'infraction;

e) tout élément de preuve l'incitant raisonnablement à croire que le contrevenant a, dans le passé, accompli des actes contraires aux lois portant protection des espèces sauvages;

f) l'examen de toutes les sanctions applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.

Confiscation

103 (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de toute autre peine, la confiscation au profit de Sa Majesté des objets saisis ou du produit de leur aliénation.

Restitution d'un objet non confisqué

(2) S'il ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, sont restitués au propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession.

Rétention ou vente

104 En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, peuvent être retenus jusqu'au paiement de l'amende; ces objets peuvent être vendus, s'ils ne l'ont pas déjà été, et le produit de leur aliénation peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l'amende.

Ordonnance du tribunal

105 En sus de toute autre peine et compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :

(a) prohibiting the person from doing any act or engaging in any activity that could, in the opinion of the court, result in the continuation or repetition of the offence;

(b) directing the person to take any action that the court considers appropriate to remedy or avoid any harm to any wildlife species that resulted or may result from the commission of the offence;

(c) directing the person to have an environmental audit conducted by a person of a class and at the times specified by the court and directing the person to remedy any deficiencies revealed during the audit;

(d) directing the person to publish, in any manner that the court considers appropriate, the facts relating to the commission of the offence;

(e) directing the person to perform community service in accordance with any conditions that the court considers reasonable;

(f) directing the person to submit to the competent minister, on application to the court by the competent minister within three years after the conviction, any information about the activities of the person that the court considers appropriate;

(g) directing the person to pay a competent minister or the government of a province or a territory an amount for all or any of the cost of remedial or preventive action taken, or to be taken, by or on behalf of the competent minister or that government as a result of the commission of the offence;

(h) directing the person to pay, in the manner prescribed by the court, an amount for the purpose of conducting research into the protection of the wildlife species in respect of which the offence was committed;

(i) directing the person to pay, in the manner prescribed by the court, an amount to an educational institution for scholarships for students enrolled in environmental studies;

(j) directing the person to post a bond or pay to the court an amount that the court considers appropriate for the purpose of ensuring compliance with any prohibition, direction or requirement under this section; and

(k) requiring the person to comply with any other conditions that the court considers appropriate for securing the person's good conduct and for preventing the person from repeating the offence or committing other offences.

a) s'abstenir de tout acte ou activité risquant d'entraîner, selon le tribunal, la continuation de l'infraction ou la récidive;

b) prendre les mesures que le tribunal juge indiquées pour réparer ou éviter toute atteinte aux espèces sauvages résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l'infraction;

c) faire effectuer, à des moments déterminés, une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;

d) publier, de la façon que le tribunal juge indiquée, les faits liés à la perpétration de l'infraction;

e) exécuter des travaux d'intérêt collectif aux conditions que le tribunal estime raisonnables;

f) fournir au ministre compétent, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l'occurrence;

g) indemniser le ministre compétent ou le gouvernement de la province ou du territoire, en tout ou en partie, des frais supportés ou devant être supportés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l'infraction;

h) verser, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d'argent destinée à permettre des recherches sur la protection de l'espèce sauvage à l'égard de laquelle l'infraction a été commise;

i) verser à un établissement d'enseignement, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d'argent destinée à créer des bourses d'études attribuées à quiconque suit un programme d'études dans un domaine lié à l'environnement;

j) en garantie de l'exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès du tribunal le montant que celui-ci juge indiqué;

k) satisfaire aux autres exigences que le tribunal estime justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive.

Suspended sentence

106 (1) If a person is convicted of an offence and the court suspends the passing of sentence under paragraph 731(1)(a) of the *Criminal Code*, the court may, in addition to any probation order made under that Act, make an order containing one or more of the prohibitions, directions or requirements mentioned in section 105.

Imposition of sentence

(2) If the person does not comply with the order or is convicted of another offence, within three years after the order is made, the court may, on the application of the prosecution, impose any sentence that could have been imposed if the passing of sentence had not been suspended.

Limitation period

107 (1) Proceedings by way of summary conviction in respect of an offence may be commenced at any time within, but not later than, two years after the day on which the subject-matter of the proceedings became known to the competent minister.

Competent minister's certificate

(2) A document appearing to have been issued by the competent minister, certifying the day on which the subject-matter of any proceedings became known to the competent minister, is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the document and is proof of the matter asserted in it.

References to the competent minister

(3) A reference to the competent minister in this section includes a provincial or territorial minister if the competent minister has delegated responsibility for the enforcement of this Act, the regulations or an emergency order in the province or territory to the provincial or territorial minister and the offence is alleged to have been committed in the province or territory.

Alternative Measures

When alternative measures may be used

108 (1) Alternative measures may be used to deal with a person who is alleged to have committed an offence, but only if it is not inconsistent with the purposes of this Act to do so and the following conditions are met:

- (a)** the measures are part of a program of alternative measures authorized by the Attorney General, after consultation with the competent minister;

Condamnation avec sursis

106 (1) Lorsque, en vertu de l'alinéa 731(1)a) du *Code criminel*, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cette loi, peut, par ordonnance, enjoindre au contrevenant de se conformer à l'une ou plusieurs des obligations visées à l'article 105.

Prononcé de la peine

(2) Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque la personne visée par l'ordonnance ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d'une autre infraction dans les trois ans qui suivent la date de l'ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s'il n'y avait pas eu sursis.

Prescription

107 (1) Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où les éléments constitutifs de l'infraction sont venus à la connaissance du ministre compétent.

Certificat

(2) Le document paraissant délivré par le ministre compétent et attestant la date où les éléments sont venus à sa connaissance est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Ministre provincial ou territorial

(3) Au présent article, toute mention du ministre compétent vise également le ministre provincial ou le ministre territorial si le ministre compétent lui a délégué ses attributions relativement aux mesures d'application de la présente loi, des règlements ou des décrets d'urgence dans la province ou le territoire où l'infraction aurait été commise.

Mesures de rechange

Application

108 (1) Le recours à des mesures de rechange à l'égard d'une personne accusée d'une infraction n'est possible, compte tenu de l'objet de la présente loi, que si les conditions suivantes sont réunies :

- a)** les mesures font partie d'un programme autorisé par le procureur général après consultation du ministre compétent;

(b) an information has been laid in respect of the offence;

(c) the Attorney General, after consultation with the competent minister, is satisfied that the alternative measures would be appropriate, having regard to the nature of the offence, the circumstances surrounding its commission and the following factors, namely,

- (i)** the protection of species at risk,
- (ii)** the person's history of compliance with this Act,
- (iii)** whether the offence is a repeated occurrence,
- (iv)** any allegation that information is being or was concealed or other attempts to subvert the purposes and requirements of this Act are being or have been made, and
- (v)** whether any remedial or preventive action has been taken by or on behalf of the person in relation to the offence;

(d) the person applies, in accordance with regulations made under paragraph 119(a), to participate in the alternative measures after having been informed of them;

(e) the person and the Attorney General have concluded an agreement respecting the alternative measures within 180 days after the person has, with respect to the offence, been served with a summons, been issued an appearance notice or a release order or entered into an undertaking;

(f) before consenting to participate in the alternative measures, the person has been advised of the right to be represented by counsel;

(g) the person accepts responsibility for the act or omission that forms the basis of the offence;

(h) there is, in the opinion of the Attorney General, sufficient evidence to proceed with the prosecution of the offence; and

(i) the prosecution of the offence is not barred at law.

Restriction on use

(2) Alternative measures may not be used to deal with a person who

(a) denies participation or involvement in the commission of the alleged offence; or

b) une dénonciation a été déposée à l'égard de l'infraction;

c) le procureur général, après consultation du ministre compétent, est convaincu que les mesures de rechange sont indiquées, compte tenu de la nature de l'infraction, des circonstances de sa perpétration et des éléments suivants :

- (i)** la protection des espèces en péril,
- (ii)** les antécédents du suspect en ce qui concerne l'observation de la présente loi,
- (iii)** la question de savoir si l'infraction constitue une récidive,
- (iv)** toute prétendue tentative — passée ou actuelle — d'action contraire aux objets ou exigences de la présente loi, notamment toute prétendue dissimulation de renseignements,
- (v)** la question de savoir si des mesures préventives ou correctives ont été prises par le suspect — ou en son nom — à l'égard de l'infraction;

d) le suspect demande, en conformité avec les règlements pris en vertu de l'alinéa 119a), à collaborer à la mise en œuvre des mesures de rechange;

e) il a conclu avec le procureur général un accord sur les mesures de rechange dans les cent quatre-vingts jours suivant la signification d'une sommation, la délivrance d'une citation à comparaître, la remise par lui d'une promesse ou la date à laquelle une ordonnance de mise en liberté a été rendue à son égard;

f) il a été informé de son droit d'être représenté par un avocat avant de consentir à collaborer à la mise en œuvre des mesures de rechange;

g) il se reconnaît responsable de l'acte ou de l'omission à l'origine de l'infraction;

h) le procureur général estime qu'il y a des preuves suffisantes justifiant des poursuites relatives à l'infraction;

i) aucune règle de droit ne fait obstacle aux poursuites relatives à l'infraction.

Restrictions

(2) Il ne peut y avoir de mesures de rechange lorsque le suspect :

a) soit nie toute participation à la perpétration de l'infraction reprochée;

(b) expresses the wish to have any charge against them dealt with by the court.

Admissions not admissible in evidence

(3) No admission, confession or statement accepting responsibility for a given act or omission made by a person as a condition of being dealt with by alternative measures is admissible in evidence against the person in any civil or criminal proceedings.

Dismissal of charge

(4) A court must dismiss a charge laid against a person in respect of an offence if alternative measures have been used to deal with the person in respect of the alleged offence and

(a) the court is satisfied on a balance of probabilities that the person has totally complied with the agreement; or

(b) the court is satisfied on a balance of probabilities that the person has partially complied with the agreement and, in the opinion of the court, the prosecution of the charge would be unfair, having regard to the circumstances and the person's performance with respect to the agreement.

No bar to proceedings

(5) The use of alternative measures in respect of a person who is alleged to have committed an offence is not a bar to any proceedings against the person under this Act.

Laying of information, etc.

(6) This section does not prevent any person from laying an information, obtaining the issue or confirmation of any process, or proceeding with the prosecution of any offence, in accordance with law.

2002, c. 29, s. 108; 2019, c. 25, s. 400.

Terms and conditions in agreement

109 (1) An alternative measures agreement may contain any terms and conditions, including

(a) terms and conditions having any or all of the effects set out in section 105 or any other terms and conditions having any of the effects prescribed by regulations that the Attorney General, after consultation with the competent minister, considers appropriate; and

(b) terms and conditions relating to the costs associated with ensuring compliance with the agreement.

b) soit manifeste le désir de voir déférer au tribunal toute accusation portée contre lui.

Non-admissibilité des aveux

(3) Les aveux de culpabilité ou les déclarations de responsabilité faits pour pouvoir bénéficier de mesures de rechange ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales engagées contre leur auteur.

Accusation rejetée

(4) Dans le cas où il y a eu recours aux mesures de rechange, le tribunal rejette l'accusation portée contre le suspect, s'il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :

a) soit que celui-ci a entièrement respecté l'accord;

b) soit qu'il a partiellement respecté l'accord, la poursuite étant, à son avis, injuste eu égard aux circonstances et au degré d'exécution de celui-ci.

Possibilité de mesures de rechange et poursuites

(5) Le recours aux mesures de rechange n'empêche pas l'exercice de poursuites dans le cadre de la présente loi.

Dénonciation

(6) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher, s'ils sont conformes à la loi, les dénonciations, l'obtention ou la confirmation d'un acte judiciaire ou l'engagement de poursuites.

2002, ch. 29, art. 108; 2019, ch. 25, art. 400.

Conditions de l'accord

109 (1) L'accord peut être assorti de conditions, notamment en ce qui touche :

a) l'assujettissement du suspect à tout ou partie des obligations visées à l'article 105 ou à toute autre obligation réglementaire que le procureur général estime indiquée après consultation du ministre compétent;

b) les frais entraînés par le contrôle du respect de l'accord.

Supervision of compliance

(2) Any governmental organization may supervise compliance with the agreement.

Duration of agreement

110 An alternative measures agreement comes into effect on the day on which it is concluded or on any later day that is specified in the agreement and continues in effect for a period of not more than three years.

Filing in court for purpose of public access

111 (1) The Attorney General must consult the competent minister before concluding an alternative measures agreement and, subject to subsection (5), must have the agreement filed with the court in which the information was laid within 30 days after the agreement is concluded. The agreement is to be filed as part of the court record of the proceedings to which the public has access.

Reports

(2) A report relating to the administration of, and compliance with, the agreement must be filed with the same court by the Attorney General immediately after all the terms and conditions of the agreement have been complied with or the charges in respect of which the agreement was entered into have been dismissed.

Third party information

(3) Subject to subsection (4), if any of the following information is to be part of the agreement or the report, it must be set out in a schedule to the agreement or to the report:

- (a)** trade secrets of any person;
- (b)** financial, commercial, scientific or technical information that is confidential information and is treated consistently in a confidential manner by any person;
- (c)** information the disclosure of which could reasonably be expected to result in material financial loss or gain to any person, or could reasonably be expected to prejudice the competitive position of any person; or
- (d)** information the disclosure of which could reasonably be expected to interfere with contractual or other negotiations of any person.

Agreement on information to be in schedule

(4) The parties to the agreement must agree on which information that is to be part of the agreement or the report is information that meets the requirements of paragraphs (3)(a) to (d).

Organisme de contrôle

(2) Tout organisme gouvernemental peut contrôler le respect de l'accord.

Durée de l'accord

110 L'accord entre en vigueur à la date de sa conclusion ou à la date ultérieure qui y est fixée et demeure en vigueur pendant la période — d'au plus trois ans — qui y est fixée.

Dépôt auprès du tribunal

111 (1) Le procureur général consulte le ministre compétent avant de conclure un accord et, sous réserve du paragraphe (5) et dans les trente jours suivant la conclusion de l'accord, fait déposer celui-ci auprès du tribunal saisi de la dénonciation, comme partie du dossier judiciaire de la procédure auquel le public a accès.

Rapport

(2) Un rapport relatif à l'application et au respect de l'accord est déposé auprès du même tribunal par le procureur général dès que les conditions dont il est assorti sont exécutées ou que les accusations ayant occasionné sa conclusion sont rejetées.

Renseignements confidentiels

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements suivants sont énoncés en annexe de l'accord ou du rapport :

- a)** les secrets industriels de toute personne;
- b)** les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par toute personne;
- c)** les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou de faire réaliser des profits financiers appréciables à toute personne ou de nuire à sa compétitivité;
- d)** les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations menées par toute personne en vue de la conclusion de contrats ou à d'autres fins.

Entente sur les renseignements à énoncer en annexe

(4) Les parties à l'accord s'entendent sur la question de savoir quels renseignements correspondent aux catégories précisées par les alinéas (3)a) à d).

How schedule is to be kept secret

(5) The schedule is confidential and must not be filed with the court.

Prohibition of disclosure

(6) The competent minister must not disclose any information set out in a schedule to the agreement or to the report, except as authorized by section 117 or the *Access to Information Act*.

Stay of proceedings

112 (1) Despite section 579 of the *Criminal Code*, the Attorney General must, on filing an alternative measures agreement, stay the proceedings in respect of the alleged offence, or apply to the court for an adjournment of the proceedings, for a period of not more than one year after the expiry of the agreement.

Recommencement of proceedings

(2) Proceedings stayed under subsection (1) may be recommenced without laying a new information or preferring a new indictment, as the case may be, by the Attorney General giving notice of the recommencement to the clerk of the court in which the stay of the proceedings was entered. If no such notice is given within one year after the expiry of the agreement, the proceedings are deemed to have never been commenced.

Application to vary agreement

113 (1) Subject to subsections 111(2) and (3), the Attorney General may vary the terms and conditions of an alternative measures agreement on application by the person bound by the agreement and after consultation with the competent minister. The Attorney General must be of the opinion that the variation is desirable because of a material change in the circumstances since the agreement was concluded or last varied. The variation may include

(a) decreasing the period for which the agreement is to remain in force; and

(b) relieving the person of compliance with any condition that is specified in the agreement, either absolutely or partially or for any period that the Attorney General considers desirable.

Filing varied agreement

(2) An agreement that has been varied must be filed in accordance with section 111 with the court in which the original agreement was filed.

Façon d'assurer le secret de l'annexe

(5) L'annexe est confidentielle et n'est pas déposée auprès du tribunal.

Interdiction de communication

(6) Le ministre compétent ne peut communiquer les renseignements contenus dans l'annexe que dans le cadre de l'article 117 ou de la *Loi sur l'accès à l'information*.

Suspension d'instance

112 (1) Par dérogation à l'article 579 du *Code criminel*, le procureur général suspend, sur dépôt de l'accord, l'instance à l'égard de l'infraction reprochée — ou demande au tribunal de l'ajourner — jusqu'au plus tard un an après l'expiration de l'accord.

Reprise de l'instance

(2) Il peut reprendre l'instance suspendue, sans que soit nécessaire une nouvelle dénonciation ou un nouvel acte d'accusation, selon le cas, simplement en donnant avis au greffier du tribunal où elle a été suspendue; cependant, lorsqu'un tel avis n'est pas donné dans l'année qui suit l'expiration de l'accord, la poursuite est réputée n'avoir jamais été engagée.

Demande de modification de l'accord

113 (1) Sur demande de la personne liée par un accord, le procureur général peut, sous réserve des paragraphes 111(2) et (3) et après consultation du ministre compétent, modifier les conditions de l'accord dans le sens qui lui paraît justifié par tout changement important en l'espèce depuis la conclusion ou la dernière modification de l'accord :

a) soit en raccourcissant sa période de validité;

b) soit en dégageant la personne, absolument, partiellement ou pour une durée limitée, de l'obligation de se conformer à telle de ses conditions.

Dépôt de l'accord modifié

(2) L'accord modifié est déposé en conformité avec l'article 111 auprès du tribunal devant lequel il a initialement été déposé.

Application of provisions dealing with records

114 Sections 115 to 117 apply only in respect of persons who have entered into an alternative measures agreement, regardless of the degree of their compliance with the terms and conditions of the agreement.

Disclosure of information by peace officer or enforcement officer

115 Where it is necessary in the conduct of an investigation of an offence, a peace officer or enforcement officer may disclose to a department or agency of a government in Canada any information in a record relating to an offence alleged to have been committed by a person, including the original or a copy of any fingerprints or photographs of the person.

Government records

116 (1) The competent minister, any enforcement officer and any department or agency of a government in Canada with which the competent minister has entered into an agreement under section 10 may keep records and use information obtained as a result of the use of alternative measures to deal with a person

- (a) for the purposes of an inspection under this Act or an investigation of an offence alleged to have been committed by a person;
- (b) in proceedings against a person under this Act;
- (c) for the purpose of the administration of alternative measures programs; or
- (d) otherwise for the administration of this Act.

Private records

(2) Any person or organization may keep records of information obtained by them as a result of supervising compliance with an alternative measures agreement and use the information for the purpose of supervising such compliance.

Disclosure of records

117 (1) A record or information referred to in section 115 or 116 may be made available to

- (a) any judge or court for any purpose with respect to proceedings relating to offences under this or any other Act committed or alleged to have been committed by the person to whom the record relates;
- (b) any peace officer, enforcement officer or prosecutor

Dossier des suspects

114 Les articles 115 à 117 ne s'appliquent qu'aux personnes qui ont conclu un accord, qu'elles se conforment ou non aux conditions de cet accord.

Communication par un agent de la paix ou un agent de l'autorité

115 L'agent de la paix ou l'agent de l'autorité peut communiquer à tout ministère ou organisme public canadien l'information contenue dans le dossier relatif à une infraction qu'aurait commise une personne, notamment l'original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie de celle-ci, si la communication s'impose pour la conduite d'une enquête sur l'infraction.

Dossiers gouvernementaux

116 (1) Le ministre compétent, les agents de l'autorité et tout ministère ou organisme public canadien avec qui le ministre compétent a conclu un accord en vertu de l'article 10 peuvent conserver les dossiers qui sont en leur possession par suite du recours à des mesures de rechange et utiliser l'information qu'ils contiennent pour les besoins :

- a) d'une visite faite en vertu de la présente loi ou d'une enquête sur une infraction;
- b) d'une poursuite engagée contre une personne sous le régime de la présente loi;
- c) de l'administration de programmes de mesures de rechange;
- d) de l'application de la présente loi en général.

Dossiers privés

(2) Toute personne ou organisation peut conserver les dossiers qui sont en sa possession par suite du contrôle du respect de l'accord et utiliser l'information qu'ils contiennent dans le cadre de ce contrôle.

Accès au dossier

117 (1) Ont accès à tout dossier visé aux articles 115 ou 116 :

- a) tout juge ou tribunal, dans le cadre de poursuites relatives à des infractions — à la présente loi ou à d'autres lois — commises par la personne visée par le dossier ou qui lui sont imputées;
- b) un agent de la paix, un agent de l'autorité ou un poursuivant, dans le cadre :

(i) for the purpose of investigating an offence under this or any other Act that the person is suspected on reasonable grounds of having committed, or in respect of which the person has been arrested or charged, or

(ii) for any purpose related to the administration of the case to which the record relates;

(c) any member of a department or agency of a government in Canada, or any agent of such a government, that is

(i) engaged in the administration of alternative measures in respect of the person, or

(ii) preparing a report in respect of the person under this Act; or

(d) any other person who is deemed, or any person within a class of persons that is deemed, by a judge of a court to have a valid interest in the record, to the extent directed by the judge, if

(i) the judge is satisfied that the disclosure is desirable in the public interest for research or statistical purposes or in the interest of the proper administration of justice, and

(ii) the person gives a written undertaking not to subsequently disclose the information except in accordance with subsection (2).

Subsequent disclosure for research or statistical purposes

(2) If a record is made available for inspection to any person under paragraph (1)(d) for research or statistical purposes, that person may subsequently disclose information contained in the record, but may not disclose the information in any form that would reasonably be expected to identify the person to whom it relates.

Information, copies

(3) A person to whom a record is authorized to be made available under this section may be given any information contained in the record and may be given a copy of any part of the record.

Evidence

(4) This section does not authorize the introduction into evidence of any part of a record that would not otherwise be admissible in evidence.

(i) d'une enquête sur une infraction — à la présente loi ou à une autre loi — que l'on soupçonne, pour des motifs raisonnables, d'avoir été commise par cette personne ou relativement à laquelle elle a été arrêtée ou inculpée,

(ii) de l'administration de l'affaire visée par le dossier;

c) tout mandataire ou membre du personnel d'un ministère ou d'un organisme public canadien chargé :

(i) de l'application de mesures de rechange concernant la personne,

(ii) de l'établissement d'un rapport sur celle-ci en application de la présente loi;

d) toute autre personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — qui s'engage par écrit à s'abstenir de toute communication postérieure, sauf en conformité avec le paragraphe (2), et que le juge d'un tribunal estime avoir un intérêt valable dans le dossier selon la mesure qu'il détermine s'il est convaincu que la communication est souhaitable, selon le cas :

(i) dans l'intérêt public, à des fins statistiques ou de recherche,

(ii) dans l'intérêt de la bonne administration de la justice.

Révélation postérieure

(2) Quiconque ayant, aux termes de l'alinéa (1)d), accès à un dossier peut postérieurement communiquer l'information qui y est contenue, mais seulement d'une manière qui, normalement, ne permet pas d'identifier la personne en cause.

Communication d'information et de copies

(3) Les personnes qui peuvent, en vertu du présent article, avoir accès à un dossier ont le droit d'obtenir tout extrait de celui-ci ou toute l'information s'y trouvant.

Production en preuve

(4) Le présent article n'autorise pas la production en preuve des pièces d'un dossier qui, par ailleurs, ne seraient pas admissibles en preuve.

Exception for public access to court record

(5) For greater certainty, this section does not apply in respect of an alternative measures agreement, a varied alternative measures agreement or a report that is filed with the court in accordance with section 111.

Information exchange agreements

118 The competent minister may enter into an agreement with a department or agency of a government in Canada respecting the exchange of information for the purpose of administering alternative measures or preparing a report in respect of a person's compliance with an alternative measures agreement.

Regulations

119 The competent minister may make regulations respecting the alternative measures that may be used for the purposes of this Act including regulations respecting

- (a)** the form and manner in which and the period within which an application to participate in the alternative measures is to be made, and the information that must be contained in or accompany the application;
- (b)** the manner of preparing and filing reports relating to the administration of and compliance with alternative measures agreements;
- (c)** the types of costs, and the manner of paying the costs, associated with ensuring compliance with alternative measures agreements; and
- (d)** the terms and conditions that may be included in an alternative measures agreement and the effects of those terms and conditions.

Public Registry

Public registry

120 The Minister must establish a public registry for the purpose of facilitating access to documents relating to matters under this Act.

Regulations

121 The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister after consultation with the Minister responsible for the Parks Canada Agency and the Minister of Fisheries and Oceans, make regulations respecting the form of the public registry, the keeping of the public registry and access to it.

2002, c. 29, s. 121; 2005, c. 2, s. 25.

Exception

(5) Il est entendu que le présent article ne s'applique pas à l'accord — notamment dans sa version modifiée — ou au rapport déposé auprès du tribunal en conformité avec l'article 111.

Accord d'échange d'information

118 Le ministre compétent peut conclure avec un ministère ou un organisme public canadien un accord visant l'échange d'information en vue de l'administration des mesures de rechange et de l'établissement d'un rapport concernant le respect par une personne d'un accord sur les mesures de rechange.

Règlements

119 Le ministre compétent peut prendre des règlements concernant les mesures de rechange qui peuvent être prises pour l'application de la présente loi, notamment des règlements visant :

- a)** les modalités de forme, de présentation et de contenu de la demande en vue de collaborer à la mise en œuvre de mesures de rechange, le délai imparti pour la présenter et les documents qui doivent l'accompagner;
- b)** les modalités d'établissement et de dépôt des rapports relatifs à l'application et au respect des accords;
- c)** les catégories et les modalités de paiement des frais entraînés par le contrôle du respect des accords;
- d)** les conditions dont peuvent être assortis les accords et les obligations qu'elles imposent.

Registre

Établissement du registre

120 Le ministre établit un registre public afin de faciliter l'accès aux documents traitant des questions régies par la présente loi.

Règlements

121 Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre responsable de l'Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les modalités de forme et de tenue du registre, ainsi que les modalités d'accès à celui-ci.

2002, ch. 29, art. 121; 2005, ch. 2, art. 25.

Protection from proceedings

122 Despite any other Act of Parliament, no civil or criminal proceedings may be brought against Her Majesty in right of Canada, the Minister, the Minister responsible for the Parks Canada Agency, the Minister of Fisheries and Oceans or any person acting on behalf of or under the direction of any of them for the full or partial disclosure in good faith of any notice or other document through the public registry or any consequences of its disclosure.

2002, c. 29, s. 122; 2005, c. 2, s. 25.

Documents to be in public registry

123 The public registry shall contain every document required to be included in the public registry by this Act and the following documents, or a copy of the following documents:

- (a) regulations and orders made under this Act;
- (b) agreements entered into under section 10;
- (c) COSEWIC's criteria for the classification of wildlife species;
- (d) status reports on wildlife species that COSEWIC has had prepared or has received with an application;
- (e) the List of Wildlife Species at Risk;
- (f) codes of practice, national standards or guidelines established under this Act;
- (g) agreements and reports filed under section 111 or subsection 113(2) or notices that those agreements or reports have been filed in court and are available to the public; and
- (h) every report made under sections 126 and 128.

Restriction

124 The Minister, on the advice of COSEWIC, may restrict the release of any information required to be included in the public registry if that information relates to the location of a wildlife species or its habitat and restricting its release would be in the best interests of the species.

Immunité

122 Malgré toute autre loi fédérale, Sa Majesté du chef du Canada de même que le ministre, le ministre responsable de l'Agence Parcs Canada et le ministre des Pêches et des Océans ainsi que les personnes qui agissent en leur nom ou sous leurs ordres bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle d'un avis ou autre document faite de bonne foi par la voie du registre ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

2002, ch. 29, art. 122; 2005, ch. 2, art. 25.

Documents à mettre dans le registre

123 Le registre comporte les documents qui doivent y être mis en application de la présente loi et une copie des documents suivants :

- a) les règlements, décrets et arrêtés pris en vertu de la présente loi;
- b) les accords conclus en application de l'article 10;
- c) les critères établis par le COSEPAC pour la classification des espèces sauvages;
- d) les rapports de situation relatifs aux espèces sauvages que le COSEPAC a soit fait rédiger, soit reçu à l'appui d'une demande;
- e) la Liste des espèces en péril;
- f) les codes de pratique et les normes ou directives nationales élaborés sous le régime de la présente loi;
- g) soit les accords — dans leurs versions successives — et les rapports visés à l'article 111 ou au paragraphe 113(2), soit un avis portant que ces accords ou rapports ont été déposés auprès du tribunal et sont donc accessibles au public;
- h) tout rapport établi aux termes des articles 126 et 128.

Limitation de la communication de certains renseignements

124 Sur l'avis du COSEPAC, le ministre peut limiter la communication de tout renseignement mis dans le registre si ce renseignement concerne l'aire où se trouve une espèce sauvage ou son habitat et si la limitation de sa divulgation est à l'avantage de cette espèce.

Fees and Charges

Regulations

125 (1) The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister and the President of the Treasury Board, after the Minister has consulted the Minister responsible for the Parks Canada Agency and the Minister of Fisheries and Oceans, make regulations

- (a) prescribing the fees and charges, or the manner of determining them, that may be charged for agreements or permits under section 73, for amendments to or for the renewal of such agreements or permits, for copies of documents in the public registry and for the inclusion of a document in the public registry;
- (b) exempting any person or class of persons from the requirement to pay any of those fees or charges; and
- (c) generally, in respect of any condition or any other matter in relation to the payment of those fees or charges.

Recovery of fees

(2) A fee or charge required by the regulations to be paid constitutes a debt due to Her Majesty in right of Canada and may be recovered in any court of competent jurisdiction.

2002, c. 29, s. 125; 2005, c. 2, s. 26.

Reports and Review of Act

Annual report to Parliament

126 The Minister must annually prepare a report on the administration of this Act during the preceding calendar year and must have a copy of the report tabled in each House of Parliament within the first 15 days that it is sitting after the completion of the report. The report must include a summary addressing the following matters:

- (a) COSEWIC's assessments and the Minister's response to each of them;
- (b) the preparation and implementation of recovery strategies, action plans and management plans;
- (c) all agreements made under sections 10 to 13;
- (d) all agreements entered into or renewed under section 73, all permits issued or renewed under that section and all agreements and permits amended under section 75 or exempted under section 76;

Frais et droits

Règlements

125 (1) Sur recommandation du ministre et du président du Conseil du Trésor, faite après consultation par le ministre du ministre responsable de l'Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

- a) prévoyant les frais et droits, ou leur mode de calcul, qui peuvent être imposés pour les accords et les permis visés à l'article 73, notamment pour leur renouvellement ou modification, de même que pour la mise de tout document dans le registre ou l'obtention d'une copie d'un document qui s'y trouve;
- b) exemptant certaines personnes ou catégories de personnes de l'obligation de paiement;
- c) concernant toute condition ou autre question se rapportant au paiement des frais ou des droits.

Recouvrement

(2) Les frais et droits réglementaires constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

2002, ch. 29, art. 125; 2005, ch. 2, art. 26.

Rapports et examen de la loi

Rapport annuel au Parlement

126 Le ministre établit chaque année un rapport sur l'application de la présente loi au cours de la précédente année civile. Il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement. Ce rapport comporte un sommaire relativement aux objets suivants :

- a) les évaluations faites par le COSEPAC et la réponse du ministre à chacune de ces évaluations;
- b) l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de rétablissement, des plans d'action et des plans de gestion;
- c) les accords conclus en vertu des articles 10 à 13;
- d) les accords conclus ou renouvelés et les permis délivrés ou renouvelés en vertu de l'article 73, les accords et les permis modifiés en vertu de l'article 75, et les exonérations prévues à l'article 76;

(e) enforcement and compliance actions taken, including the response to any requests for investigation;

(f) regulations and emergency orders made under this Act; and

(g) any other matters that the Minister considers relevant.

2002, c. 29, s. 126; 2012, c. 19, s. 169.

Convening round table

127 (1) The Minister must, at least once every two years, convene a round table of persons interested in matters respecting the protection of wildlife species at risk in Canada to advise the Minister on those matters.

Recommendations to be in public registry

(2) Any written recommendations from the round table must be included in the public registry.

Response of Minister

(3) The Minister must respond to any written recommendations from the round table within 180 days after receiving them and a copy of the Minister's response must be included in the public registry.

Reports on status of wildlife species

128 Five years after this section comes into force and at the end of each subsequent period of five years, the Minister must prepare a general report on the status of wildlife species. The Minister must have the report tabled in each House of Parliament within the first 15 days that it is sitting after the completion of the report.

Parliamentary review of Act

129 Five years after this section comes into force, a committee of the House of Commons, of the Senate or of both Houses of Parliament is to be designated or established for the purpose of reviewing this Act.

Assessment of Wildlife Species Mentioned in the Schedules

Assessment of status

130 (1) COSEWIC must assess the status of each wildlife species set out in Schedule 2 or 3, and, as part of the assessment, identify existing and potential threats to the species and

(a) classify the species as extinct, extirpated, endangered, threatened or of special concern;

e) les activités d'application et d'observation de la présente loi, y compris la suite donnée aux demandes d'enquête;

f) les règlements, décrets et arrêtés d'urgence pris en vertu de la présente loi;

g) tout autre sujet que le ministre juge pertinent.

2002, ch. 29, art. 126; 2012, ch. 19, art. 169.

Organisation de tables rondes

127 (1) Le ministre organise au moins tous les deux ans une table ronde réunissant des personnes concernées par les questions de protection des espèces sauvages en péril au Canada et chargée de l'aviser sur ces questions.

Mise dans le registre

(2) Les recommandations faites par écrit par la table ronde et présentées au ministre sont mises dans le registre.

Réponse du ministre

(3) Le ministre répond aux recommandations dans les cent quatre-vingts jours suivant leur réception. Une copie de sa réponse est mise dans le registre.

Rapport sur la situation des espèces sauvages

128 Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent article, et à intervalles de cinq ans par la suite, le ministre établit un rapport général sur la situation des espèces sauvages. Il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Examen de la loi

129 Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent article, le comité de la Chambre des communes, du Sénat ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin reprend l'examen de l'application de la présente loi.

Évaluation des espèces sauvages figurant aux annexes

Évaluation de la situation

130 (1) Le COSEPAC évalue la situation de chaque espèce sauvage visée aux annexes 2 ou 3 ainsi que, dans le cadre de l'évaluation, signale les menaces réelles ou potentielles à son égard et établit, selon le cas :

a) que l'espèce est disparue, disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante;

(b) indicate that COSEWIC does not have sufficient information to classify the species; or

(c) indicate that the species is not currently at risk.

Time for assessment — Schedule 2

(2) In the case of a species set out in Schedule 2, the assessment must be completed within 30 days after section 14 comes into force.

Deemed classification

(3) If an assessment of a wildlife species set out in Schedule 2 is not completed within the required time or, if there has been an extension, within the extended time, COSEWIC is deemed to have classified the species as indicated in Schedule 2.

Time for assessment — Schedule 3

(4) In the case of a species set out in Schedule 3, the assessment must be completed within one year after the competent minister requests the assessment. If there is more than one competent minister with respect to the species, they must make the request jointly.

Extension

(5) The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister after consultation with the competent minister or ministers, by order, extend the time provided for the assessment of any species set out in Schedule 2 or 3. The Minister must include a statement in the public registry setting out the reasons for the extension.

Provisions apply

(6) Subsections 15(2) and (3) and 21(1) and section 25 apply with respect to assessments under subsection (1).

Recent reports

(7) In making its assessment of a wildlife species, COSEWIC may take into account and rely on any report on the species that was prepared in the two-year period before this Act receives royal assent.

Section 27 applies

131 Section 27 applies in respect of a wildlife species referred to in section 130 that COSEWIC classifies as extinct, extirpated, endangered, threatened or of special concern or that is deemed to have been so classified.

b) qu'il ne dispose pas de l'information voulue pour la classer;

c) que l'espèce n'est pas actuellement en péril.

Délai d'évaluation : annexe 2

(2) Dans le cas d'une espèce visée à l'annexe 2, l'évaluation doit être terminée dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur de l'article 14.

Présomption de classification

(3) Si l'évaluation d'une espèce visée à l'annexe 2 n'est pas terminée dans le délai imparti ou prorogé, le COSE-PAC est réputé avoir classifié cette espèce selon ce qui est indiqué à cette annexe.

Délai d'évaluation : annexe 3

(4) Dans le cas d'une espèce visée à l'annexe 3, l'évaluation doit être terminée dans l'année suivant la date à laquelle le ministre compétent en fait la demande. Si plusieurs ministres compétents sont responsables de l'espèce, la demande est présentée conjointement par eux.

Prorogation

(5) Sur recommandation faite par le ministre après consultation de tout ministre compétent, le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger le délai prévu pour l'évaluation d'une espèce visée aux annexes 2 ou 3. Le ministre met dans le registre une déclaration énonçant les motifs de la prorogation.

Dispositions applicables

(6) Les paragraphes 15(2) et (3) et 21(1) et l'article 25 s'appliquent à l'évaluation faite au titre du paragraphe (1).

Rapports récents

(7) Le COSEPAC peut, pour l'évaluation d'une espèce sauvage, prendre en compte et se fonder sur tout rapport portant sur l'espèce qui a été élaboré dans les deux ans précédant la sanction de la présente loi.

Application de l'article 27

131 L'article 27 s'applique à l'égard d'une espèce sauvage visée à l'article 130 que le COSEPAC classe comme espèce disparue, disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante ou qu'il est réputé avoir classée ainsi.

Time for recovery strategy

132 If a wildlife species is added to the List by the Governor in Council as the result of an assessment under section 130, the recovery strategy for the species must be prepared within three years after the listing in the case of an endangered species, and within four years in the case of a threatened species.

Time for management plan

133 If a wildlife species is added to the List by the Governor in Council as a species of special concern as the result of an assessment under section 130, the management plan for the species must be prepared within five years after the listing.

Related Amendments

134 to 141 [Amendments]

Coordinating Amendment

141.1 [Amendment]

Coming into Force

Order of Governor in Council

***142** Except for section 141.1, the provisions of this Act come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

* [Note: Section 141.1 in force on assent December 12, 2002; sections 1, 134 to 136 and 138 to 141 in force March 24, 2003, see SI/2003-43; sections 2 to 31, 37 to 56, 62, 65 to 76, 78 to 84, 120 to 133 and 137 in force June 5, 2003, sections 32 to 36, 57 to 61, 63, 64, 77 and 85 to 119 in force June 1, 2004, see SI/2003-111.]

Délais : programme de rétablissement

132 Si l'inscription d'une espèce sauvage par le gouverneur en conseil découle d'une évaluation faite par le COSEPAC en application de l'article 130, le programme de rétablissement est élaboré dans les trois ans suivant l'inscription en ce qui concerne une espèce en voie de disparition et dans les quatre ans en ce qui concerne une espèce menacée.

Délai : plan de gestion

133 Si l'inscription d'une espèce sauvage comme espèce préoccupante par le gouverneur en conseil découle d'une évaluation faite par le COSEPAC en application de l'article 130, le plan de gestion est élaboré dans les cinq ans suivant l'inscription.

Modifications connexes

134 à 141 [Modifications]

Disposition de coordination

141.1 [Modification]

Entrée en vigueur

Décret

***142** Les dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 141.1, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

* [Note : Article 141.1 en vigueur à la sanction le 12 décembre 2002; articles 1, 134 à 136 et 138 à 141 en vigueur le 24 mars 2003, voir TR/2003-43; articles 2 à 31, 37 à 56, 62, 65 à 76, 78 à 84, 120 à 133 et 137 en vigueur le 5 juin 2003, articles 32 à 36, 57 à 61, 63, 64, 77 et 85 à 119 en vigueur le 1^{er} juin 2004, voir TR/2003-111.]

SCHEDULE 1

(Subsections 2(1), 42(2) and 68(2))

List of Wildlife Species at Risk

PART 1

Extirpated Species

Mammals

Ferret, Black-footed (*Mustela nigripes*)
Putois d'Amérique

Walrus, Atlantic (*Odobenus rosmarus rosmarus*) North-west Atlantic population
Morse de l'Atlantique population de l'Atlantique Nord-Ouest

Whale, Grey (*Eschrichtius robustus*) Atlantic population
Baleine grise population de l'Atlantique

Birds

Prairie-Chicken, Greater (*Tympanuchus cupido pinnatus*)
Tétras des prairies

Sage-Grouse *phaios* subspecies, Greater (*Centrocercus urophasianus phaios*)
Tétras des armoises de la sous-espèce phaios

Amphibians

Salamander, Eastern Tiger (*Ambystoma tigrinum*) Carolinian population
Salamandre tigrée de l'Est population carolinienne

Reptiles

Gophersnake, Pacific (*Pituophis catenifer catenifer*)
Couleuvre à nez mince du Pacifique

Lizard, Pygmy Short-horned (*Phrynosoma douglasii*)
Iguane pygmée à cornes courtes

Rattlesnake, Timber (*Crotalus horridus*)
Crotale des bois

Turtle, Eastern Box (*Terrapene carolina*)
Tortue boîte de l'Est

Turtle, Pacific Pond (*Actinemys marmorata*)
Tortue de l'Ouest

Fish

Chub, Gravel (*Erimystax x-punctatus*)
Gravelier

Paddlefish (*Polyodon spathula*)
Spatulaire

Molluscs

Puget Oregonian (*Cryptomastix devia*)
Escargot du Puget

Wedgemussel, Dwarf (*Alasmidonta heterodon*)
Alasmidonte naine

ANNEXE 1

(paragraphe 2(1), 42(2) et 68(2))

Liste des espèces en péril

PARTIE 1

Espèces disparues du pays

Mammifères

Baleine grise (*Eschrichtius robustus*) population de l'Atlantique

Whale, Grey Atlantic population

Morse de l'Atlantique (*Odobenus rosmarus rosmarus*) population de l'Atlantique Nord-Ouest
Walrus, Atlantic Northwest Atlantic population

Putois d'Amérique (*Mustela nigripes*)
Ferret, Black-footed

Oiseaux

Tétras des armoises de la sous-espèce *phaios* (*Centrocercus urophasianus phaios*)

Sage-Grouse phaios subspecies, Greater

Tétras des prairies (*Tympanuchus cupido pinnatus*)
Prairie-Chicken, Greater

Amphibiens

Salamandre tigrée de l'Est (*Ambystoma tigrinum*) population carolinienne
Salamander, Eastern Tiger Carolinian population

Reptiles

Couleuvre à nez mince du Pacifique (*Pituophis catenifer catenifer*)

Gophersnake, Pacific

Crotale des bois (*Crotalus horridus*)
Rattlesnake, Timber

Iguane pygmée à cornes courtes (*Phrynosoma douglasii*)
Lizard, Pygmy Short-horned

Tortue boîte de l'Est (*Terrapene carolina*)
Turtle, Eastern Box

Tortue de l'Ouest (*Actinemys marmorata*)
Turtle, Pacific Pond

Poissons

Gravelier (*Erimystax x-punctatus*)
Chub, Gravel

Spatulaire (*Polyodon spathula*)
Paddlefish

Mollusques

Alasmidonte naine (*Alasmidonta heterodon*)
Wedgemussel, Dwarf

Escargot du Puget (*Cryptomastix devia*)
Puget Oregonian

Arthropods

- Blue, Karner (*Plebejus samuelis*)
Bleu mélissa
- Burying Beetle, American (*Nicrophorus americanus*)
Nécrophore d'Amérique
- Elfin, Frosted (*Callophrys irus*)
Lutin givré
- Marble, Island (*Euchloe ausonides insulanus*)
Marbré insulaire

Plants

- Lupine, Oregon (*Lupinus oregonus*)
Lupin d'Orégon
- Spring Blue-eyed Mary (*Collinsia verna*)
Collinsie printanière
- Tick-trefoil, Illinois (*Desmodium illinoense*)
Desmodie d'Illinois

Mosses

- Moss, Incurved Grizzled (*Ptychomitrium incurvum*)
Ptychomitre à feuilles incurvées

PART 2

Endangered Species

Mammals

- Badger *jacksoni* subspecies, American (*Taxidea taxus jacksoni*)
Blaireau d'Amérique de la sous-espèce jacksoni
- Badger *jeffersonii* subspecies, American (*Taxidea taxus jeffersonii*) Eastern population
Blaireau d'Amérique de la sous-espèce jeffersonii population de l'Est
- Badger *jeffersonii* subspecies, American (*Taxidea taxus jeffersonii*) Western population
Blaireau d'Amérique de la sous-espèce jeffersonii population de l'Ouest
- Bat, Tri-coloured (*Perimyotis subflavus*)
Pipistrelle de l'Est
- Caribou (*Rangifer tarandus*) Atlantic — Gaspésie population
Caribou population de la Gaspésie — Atlantique
- Kangaroo Rat, Ord's (*Dipodomys ordii*)
Rat kangourou d'Ord
- Marmot, Vancouver Island (*Marmota vancouverensis*)
Marmotte de l'île Vancouver
- Mole, Townsend's (*Scapanus townsendii*)
Taupe de Townsend
- Mouse *dychei* subspecies, Western Harvest (*Reithrodontomys megalotis dychei*)
Souris des moissons de la sous-espèce dychei
- Myotis, Little Brown (*Myotis lucifugus*)
Petite chauve-souris brune

Arthropodes

- Bleu mélissa (*Plebejus samuelis*)
Blue, Karner
- Lutin givré (*Callophrys irus*)
Elfin, Frosted
- Marbré insulaire (*Euchloe ausonides insulanus*)
Marble, Island
- Nécrophore d'Amérique (*Nicrophorus americanus*)
Burying Beetle, American

Plantes

- Collinsie printanière (*Collinsia verna*)
Spring Blue-eyed Mary
- Desmodie d'Illinois (*Desmodium illinoense*)
Tick-trefoil, Illinois
- Lupin d'Orégon (*Lupinus oregonus*)
Lupine, Oregon

Mousses

- Ptychomitre à feuilles incurvées (*Ptychomitrium incurvum*)
Moss, Incurved Grizzled

PARTIE 2

Espèces en voie de disparition

Mammifères

- Baleine à bec commune (*Hyperoodon ampullatus*) population du plateau néo-écossais
Whale, Northern Bottlenose Scotian Shelf population
- Baleine noire de l'Atlantique Nord (*Eubalaena glacialis*)
Whale, North Atlantic Right
- Baleine noire du Pacifique Nord (*Eubalaena japonica*)
Whale, North Pacific Right
- Béluga (*Delphinapterus leucas*) population de l'estuaire du Saint-Laurent
Whale, Beluga St. Lawrence Estuary population
- Blaireau d'Amérique de la sous-espèce *jacksoni* (*Taxidea taxus jacksoni*)
Badger jacksoni subspecies, American
- Blaireau d'Amérique de la sous-espèce *jeffersonii* (*Taxidea taxus jeffersonii*) population de l'Est
Badger jeffersonii subspecies, American Eastern population
- Blaireau d'Amérique de la sous-espèce *jeffersonii* (*Taxidea taxus jeffersonii*) population de l'Ouest
Badger jeffersonii subspecies, American Western population
- Caribou (*Rangifer tarandus*) population de la Gaspésie — Atlantique
Caribou Atlantic — Gaspésie population
- Chauve-souris nordique (*Myotis septentrionalis*)
Myotis, Northern

Myotis, Northern (*Myotis septentrionalis*)
Chauve-souris nordique

Seal Lacs des Loups Marins subspecies, Harbour (*Phoca vitulina mellonae*)
Phoque commun de la sous-espèce des Lacs des Loups Marins

Shrew, Pacific Water (*Sorex bendirii*)
Musaraigne de Bendire

Whale, Beluga (*Delphinapterus leucas*) St. Lawrence Estuary population
Béluga population de l'estuaire du Saint-Laurent

Whale, Blue (*Balaenoptera musculus*) Atlantic population
Rorqual bleu population de l'Atlantique

Whale, Blue (*Balaenoptera musculus*) Pacific population
Rorqual bleu population du Pacifique

Whale, Killer (*Orcinus orca*) Northeast Pacific southern resident population
Épaulard population résidente du sud du Pacifique Nord-Est

Whale, North Atlantic Right (*Eubalaena glacialis*)
Baleine noire de l'Atlantique Nord

Whale, North Pacific Right (*Eubalaena japonica*)
Baleine noire du Pacifique Nord

Whale, Northern Bottlenose (*Hyperoodon ampullatus*) Scotian Shelf population
Baleine à bec commune, population du plateau néo-écossais

Whale, Sei (*Balaenoptera borealis*) Pacific population
Rorqual boréal population du Pacifique

Birds

Bobwhite, Northern (*Colinus virginianus*)
Colin de Virginie

Chat *auricollis* subspecies, Yellow-breasted (*Icteria virens auricollis*) Southern Mountain population
Paruline polyglotte de la sous-espèce auricollis population des montagnes du Sud

Chat *virens* subspecies, Yellow-breasted (*Icteria virens virens*)
Paruline polyglotte de la sous-espèce virens

Crane, Whooping (*Grus americana*)
Grue blanche

Curlew, Eskimo (*Numenius borealis*)
Courlis esquimau

Flycatcher, Acadian (*Empidonax virens*)
Moucherolle vert

Grebe, Horned (*Podiceps auritus*) Magdalen Islands population
Grèbe esclavon population des îles de la Madeleine

Gull, Ivory (*Pagophila eburnea*)
Mouette blanche

Knot *rufa* subspecies, Red (*Calidris canutus rufa*)
Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa

Lark, Streaked Horned (*Eremophila alpestris strigata*)
Alouette hausse-col de la sous-espèce strigata

Épaulard (*Orcinus orca*) population résidente du sud du Pacifique Nord-Est
Whale, Killer Northeast Pacific southern resident population

Marmotte de l'île Vancouver (*Marmota vancouverensis*)
Marmot, Vancouver Island

Musaraigne de Bendire (*Sorex bendirii*)
Shrew, Pacific Water

Petite chauve-souris brune (*Myotis lucifugus*)
Myotis, Little Brown

Phoque commun de la sous-espèce des Lacs des Loups Marins (*Phoca vitulina mellonae*)
Seal Lacs des Loups Marins subspecies, Harbour

Pipistrelle de l'Est (*Perimyotis subflavus*)
Bat, Tri-coloured

Rat kangourou d'Ord (*Dipodomys ordii*)
Kangaroo Rat, Ord's

Rorqual bleu (*Balaenoptera musculus*) population de l'Atlantique
Whale, Blue Atlantic population

Rorqual bleu (*Balaenoptera musculus*) population du Pacifique
Whale, Blue Pacific population

Rorqual boréal (*Balaenoptera borealis*) population du Pacifique
Whale, Sei Pacific population

Souris des moissons de la sous-espèce *dychiei* (*Reithrodontomys megalotis dychiei*)
Mouse dychiei subspecies, Western Harvest

Taupe de Townsend (*Scapanus townsendii*)
Mole, Townsend's

Oiseaux

Alouette hausse-col de la sous-espèce *strigata* (*Eremophila alpestris strigata*)
Lark, Streaked Horned

Bécasseau maubèche de la sous-espèce *rufa* (*Calidris canutus rufa*)
Knot rufa subspecies, Red

Bruant de Henslow (*Ammodramus henslowii*)
Sparrow, Henslow's

Bruant vespéral de la sous-espèce *affinis* (*Poocetes gramineus affinis*)
Sparrow, Coastal Vesper

Chevêche des terriers (*Athene cunicularia*)
Owl, Burrowing

Chouette tachetée de la sous-espèce *caurina* (*Strix occidentalis caurina*)
Owl caurina subspecies, Spotted

Colin de Virginie (*Colinus virginianus*)
Bobwhite, Northern

Courlis esquimau (*Numenius borealis*)
Curlew, Eskimo

Effraie des clochers (*Tyto alba*) population de l'Est
Owl, Barn Eastern population

Longspur, Chestnut-collared (*Calcarius ornatus*)
Plectrophane à ventre noir

Owl, Barn (*Tyto alba*) Eastern population
Effraie des clochers population de l'Est

Owl, Burrowing (*Athene cunicularia*)
Chevêche des terriers

Owl *caurina* subspecies, Spotted (*Strix occidentalis caurina*)
Chouette tachetée de la sous-espèce caurina

Plover, Mountain (*Charadrius montanus*)
Pluvier montagnard

Plover *circumcinctus* subspecies, Piping (*Charadrius melodus circumcinctus*)
Pluvier siffleur de la sous-espèce circumcinctus

Plover *melodus* subspecies, Piping (*Charadrius melodus melodus*)
Pluvier siffleur de la sous-espèce melodus

Rail, King (*Rallus elegans*)
Râle élégant

Sage-Grouse *urophasianus* subspecies, Greater (*Centrocercus urophasianus urophasianus*)
Tétras des armoises de la sous-espèce urophasianus

Sapsucker, Williamson's (*Sphyrapicus thyroideus*)
Pic de Williamson

Shearwater, Pink-footed (*Ardenna creatopus*)
Puffin à pieds roses

Shrike Eastern subspecies, Loggerhead (*Lanius ludovicianus* ssp.)
Pie-grièche migratrice de la sous-espèce de l'Est

Sparrow, Coastal Vesper (*Poecetes gramineus affinis*)
Bruant vespéral de la sous-espèce affinis

Sparrow, Henslow's (*Ammodramus henslowii*)
Bruant de Henslow

Swift, Black (*Cypseloides niger*)
Martinet sombre

Tern, Roseate (*Sterna dougallii*)
Sterne de Dougall

Thrasher, Sage (*Oreoscoptes montanus*)
Moqueur des armoises

Warbler, Cerulean (*Setophaga cerulea*)
Paruline azurée

Warbler, Kirtland's (*Setophaga kirtlandii*)
Paruline de Kirtland

Warbler, Prothonotary (*Protonotaria citrea*)
Paruline orangée

Woodpecker, Red-headed (*Melanerpes erythrocephalus*)
Pic à tête rouge

Woodpecker, White-headed (*Picoides albolarvatus*)
Pic à tête blanche

Grèbe esclavon (*Podiceps auritus*) population des îles de la Madeleine
Grèbe, Horned Magdalen Islands population

Grue blanche (*Grus americana*)
Crane, Whooping

Martinet sombre (*Cypseloides niger*)
Swift, Black

Moqueur des armoises (*Oreoscoptes montanus*)
Thrasher, Sage

Moucherolle vert (*Empidonax virescens*)
Flycatcher, Acadian

Mouette blanche (*Pagophila eburnea*)
Gull, Ivory

Paruline azurée (*Setophaga cerulea*)
Warbler, Cerulean

Paruline de Kirtland (*Setophaga kirtlandii*)
Warbler, Kirtland's

Paruline orangée (*Protonotaria citrea*)
Warbler, Prothonotary

Paruline polyglotte de la sous-espèce *auricollis* (*Icteria virens auricollis*) population des montagnes du Sud
Chat auricollis subspecies, Yellow-breasted Southern Mountain population

Paruline polyglotte de la sous-espèce *virens* (*Icteria virens virens*)
Chat virens subspecies, Yellow-breasted

Pic à tête blanche (*Picoides albolarvatus*)
Woodpecker, White-headed

Pic à tête rouge (*Melanerpes erythrocephalus*)
Woodpecker, Red-headed

Pic de Williamson (*Sphyrapicus thyroideus*)
Sapsucker, Williamson's

Pie-grièche migratrice de la sous-espèce de l'Est (*Lanius ludovicianus* ssp.)
Shrike Eastern subspecies, Loggerhead

Plectrophane à ventre noir (*Calcarius ornatus*)
Longspur, Chestnut-collared

Pluvier montagnard (*Charadrius montanus*)
Plover, Mountain

Pluvier siffleur de la sous-espèce *circumcinctus* (*Charadrius melodus circumcinctus*)
Plover circumcinctus subspecies, Piping

Pluvier siffleur de la sous-espèce *melodus* (*Charadrius melodus melodus*)
Plover melodus subspecies, Piping

Puffin à pieds roses (*Ardenna creatopus*)
Shearwater, Pink-footed

Râle élégant (*Rallus elegans*)
Rail, King

Sterne de Dougall (*Sterna dougallii*)
Tern, Roseate

Tétras des armoises de la sous-espèce *urophasianus* (*Centrocercus urophasianus urophasianus*)
Sage-Grouse urophasianus subspecies, Greater

Amphibians

- Ambystoma, Unisexual (*Ambystoma laterale* - *texanum*)
 Small-mouthed Salamander dependent population
Ambystoma unisexué, population dépendante de la salamandre à petite bouche
- Ambystoma, Unisexual (*Ambystoma laterale* - (2) *jeffersonianum*) Jefferson Salamander dependent population
Ambystoma unisexué, population dépendante de la salamandre de Jefferson
- Frog, Blanchard's Cricket (*Acris blanchardi*)
Rainette grillon de Blanchard
- Frog, Northern Leopard (*Lithobates pipiens*) Rocky Mountain population
Grenouille léopard population des Rocheuses
- Frog, Oregon Spotted (*Rana pretiosa*)
Grenouille maculée de l'Oregon
- Salamander, Allegheny Mountain Dusky (*Desmognathus ochrophaeus*) Appalachian population
Salamandre sombre des montagnes population des Appalaches
- Salamander, Allegheny Mountain Dusky (*Desmognathus ochrophaeus*) Carolinian population
Salamandre sombre des montagnes population carolinienne
- Salamander, Eastern Tiger (*Ambystoma tigrinum*) Prairie population
Salamandre tigrée de l'Est population des Prairies
- Salamander, Jefferson (*Ambystoma jeffersonianum*)
Salamandre de Jefferson
- Salamander, Northern Dusky (*Desmognathus fuscus*) Carolinian population
Salamandre sombre du Nord population carolinienne
- Salamander, Small-mouthed (*Ambystoma texanum*)
Salamandre à petite bouche
- Salamander, Western Tiger (*Ambystoma mavortium*) Southern Mountain population
Salamandre tigrée de l'Ouest population des montagnes du Sud
- Toad, Fowler's (*Anaxyrus fowleri*)
Crapaud de Fowler

Reptiles

- Foxsnake, Eastern (*Pantherophis vulpinus*) Carolinian population
Couleuvre fauve de l'Est population carolinienne
- Foxsnake, Eastern (*Pantherophis vulpinus*) Great Lakes / St. Lawrence population
Couleuvre fauve de l'Est population des Grands Lacs et du Saint-Laurent
- Gartersnake, Butler's (*Thamnophis butleri*)
Couleuvre à petite tête
- Massasauga (*Sistrurus catenatus*) Carolinian population
Massasauga population carolinienne
- Nightsnake, Desert (*Hypsiglena chlorophaea*)
Couleuvre nocturne du désert

Amphibiens

- Ambystoma unisexué (*Ambystoma laterale* - (2) *jeffersonianum*) population dépendante de la salamandre de Jefferson
Ambystoma, Unisexual, Jefferson Salamander dependent population
- Ambystoma unisexué (*Ambystoma laterale* - *texanum*) population dépendante de la salamandre à petite bouche
Ambystoma, Unisexual, Small-mouthed Salamander dependent population
- Crapaud de Fowler (*Anaxyrus fowleri*)
Toad, Fowler's
- Grenouille léopard (*Lithobates pipiens*) population des Rocheuses
Frog, Northern Leopard Rocky Mountain population
- Grenouille maculée de l'Oregon (*Rana pretiosa*)
Frog, Oregon Spotted
- Rainette grillon de Blanchard (*Acris blanchardi*)
Frog, Blanchard's Cricket
- Salamandre à petite bouche (*Ambystoma texanum*)
Salamander, Small-mouthed
- Salamandre de Jefferson (*Ambystoma jeffersonianum*)
Salamander, Jefferson
- Salamandre sombre des montagnes (*Desmognathus ochrophaeus*) population carolinienne
Salamander, Allegheny Mountain Dusky Carolinian population
- Salamandre sombre des montagnes (*Desmognathus ochrophaeus*) population des Appalaches
Salamander, Allegheny Mountain Dusky Appalachian population
- Salamandre sombre du Nord (*Desmognathus fuscus*) population carolinienne
Salamander, Northern Dusky Carolinian population
- Salamandre tigrée de l'Est (*Ambystoma tigrinum*) population des Prairies
Salamander, Eastern Tiger Prairie population
- Salamandre tigrée de l'Ouest (*Ambystoma mavortium*) population des montagnes du Sud
Salamander, Western Tiger Southern Mountain population

Reptiles

- Couleuvre agile bleue (*Coluber constrictor foxii*)
Racer, Blue
- Couleuvre à petite tête (*Thamnophis butleri*)
Gartersnake, Butler's
- Couleuvre à queue fine (*Contia tenuis*)
Snake, Sharp-tailed
- Couleuvre fauve de l'Est (*Pantherophis vulpinus*) population carolinienne
Foxsnake, Eastern Carolinian population
- Couleuvre fauve de l'Est (*Pantherophis vulpinus*) population des Grands Lacs et du Saint-Laurent
Foxsnake, Eastern Great Lakes / St. Lawrence population

Queensnake (*Regina septemvittata*)
Couleuvre royale

Racer, Blue (*Coluber constrictor foxii*)
Couleuvre agile bleue

Ratsnake, Gray (*Pantherophis spiloides*) Carolinian population
Couleuvre ratière grise population carolinienne

Sea Turtle, Leatherback (*Dermochelys coriacea*) Atlantic population
Tortue luth population de l'Atlantique

Sea Turtle, Leatherback (*Dermochelys coriacea*) Pacific population
Tortue luth population du Pacifique

Sea Turtle, Loggerhead (*Caretta caretta*)
Tortue caouanne

Skink, Five-lined (*Plestiodon fasciatus*) Carolinian population
Scinque pentaligne population carolinienne

Snake, Sharp-tailed (*Contia tenuis*)
Couleuvre à queue fine

Softshell, Spiny (*Apalone spinifera*)
Tortue molle à épines

Turtle, Blanding's (*Emydoidea blandingii*) Great Lakes / St. Lawrence population
Tortue mouchetée population des Grands Lacs et du Saint-Laurent

Turtle, Blanding's (*Emydoidea blandingii*) Nova Scotia population
Tortue mouchetée population de la Nouvelle-Écosse

Turtle, Spotted (*Clemmys guttata*)
Tortue ponctuée

Fish

Bass, Striped (*Morone saxatilis*) St. Lawrence River population
Bar rayé population du fleuve Saint-Laurent

Chub, Silver (*Macrhybopsis storeriana*) Great Lakes – Upper St. Lawrence populations
Méné à grandes écailles populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent

Chubsucker, Lake (*Erimyzon sucetta*)
Sucet de lac

Cisco, Shortnose (*Coregonus reighardi*)
Cisco à museau court

Cisco, Spring (*Coregonus* sp.)
Cisco de printemps

Dace, Nooksack (*Rhinichthys cataractae* ssp.)
Naseux de la Nooksack

Dace, Redside (*Clinostomus elongatus*)
Méné long

Dace, Speckled (*Rhinichthys osculus*)
Naseux moucheté

Darter, Channel (*Percina copelandi*) Lake Erie populations
Fouille-roche gris populations du lac Érié

Couleuvre nocturne du désert (*Hypsiglena chlorophaea*)
Nightsnake, Desert

Couleuvre ratière grise (*Pantherophis spiloides*) population carolinienne
Ratsnake, Gray Carolinian population

Couleuvre royale (*Regina septemvittata*)
Queensnake

Massasauga (*Sistrurus catenatus*) population carolinienne
Massasauga Carolinian population

Scinque pentaligne (*Plestiodon fasciatus*) population carolinienne
Skink, Five-lined Carolinian population

Tortue caouanne (*Caretta caretta*)
Sea Turtle, Loggerhead

Tortue luth (*Dermochelys coriacea*) population de l'Atlantique
Sea Turtle, Leatherback Atlantic population

Tortue luth (*Dermochelys coriacea*) population du Pacifique
Sea Turtle, Leatherback Pacific population

Tortue molle à épines (*Apalone spinifera*)
Softshell, Spiny

Tortue mouchetée (*Emydoidea blandingii*) population de la Nouvelle-Écosse
Turtle, Blanding's Nova Scotia population

Tortue mouchetée (*Emydoidea blandingii*) population des Grands Lacs et du Saint-Laurent
Turtle, Blanding's Great Lakes / St. Lawrence population

Tortue ponctuée (*Clemmys guttata*)
Turtle, Spotted

Poissons

Bar rayé (*Morone saxatilis*) population du fleuve Saint-Laurent
Bass, Striped St. Lawrence River population

Chat-fou du Nord (*Noturus stigmosus*)
Madtom, Northern

Chevalier cuivré (*Moxostoma hubbsi*)
Redhorse, Copper

Cisco à museau court (*Coregonus reighardi*)
Cisco, Shortnose

Cisco de printemps (*Coregonus* sp.)
Cisco, Spring

Corégone de l'Atlantique (*Coregonus huntsmani*)
Whitefish, Atlantic

Éperlan arc-en-ciel (*Osmerus mordax*) population d'individus de grande taille du lac Utopia
Smelt, Rainbow Lake Utopia large-bodied population

Éperlan arc-en-ciel (*Osmerus mordax*) population d'individus de petite taille du lac Utopia
Smelt, Rainbow Lake Utopia small-bodied population

Épinoche à trois épines benthique du lac Enos (*Gasterosteus aculeatus*)
Stickleback, Enos Lake Benthic Threespine

Darter, Channel (*Percina copelandi*) Lake Ontario populations
Fouille-roche gris populations du lac Ontario

Gar, Spotted (*Lepisosteus oculatus*)
Lépisosté tacheté

Lamprey, Western Brook (*Lampetra richardsoni*) Morrison Creek population
Lamproie de l'ouest population du ruisseau Morrison

Madtom, Northern (*Noturus stigmosus*)
Chat-fou du Nord

Redhorse, Copper (*Moxostoma hubbsi*)
Chevalier cuivré

Salmon, Atlantic (*Salmo salar*) Inner Bay of Fundy population
Saumon atlantique population de l'intérieur de la baie de Fundy

Shark, Basking (*Cetorhinus maximus*) Pacific population
Pèlerin population du Pacifique

Shark, White (*Carcharodon carcharias*) Atlantic population
Grand requin blanc population de l'Atlantique

Shiner, Carmine (*Notropis percobromus*)
Tête carminée

Smelt, Rainbow (*Osmerus mordax*) Lake Utopia large-bodied population
Éperlan arc-en-ciel population d'individus de grande taille du lac Utopia

Smelt, Rainbow (*Osmerus mordax*) Lake Utopia small-bodied population
Éperlan arc-en-ciel population d'individus de petite taille du lac Utopia

Stickleback, Enos Lake Benthic Threespine (*Gasterosteus aculeatus*)
Épinoche à trois épines benthique du lac Enos

Stickleback, Enos Lake Limnetic Threespine (*Gasterosteus aculeatus*)
Épinoche à trois épines limnétique du lac Enos

Stickleback, Misty Lake Lentic Threespine (*Gasterosteus aculeatus*)
Épinoche à trois épines lentique du lac Misty

Stickleback, Misty Lake Lotic Threespine (*Gasterosteus aculeatus*)
Épinoche à trois épines lotique du lac Misty

Stickleback, Paxton Lake Benthic Threespine (*Gasterosteus aculeatus*)
Épinoche à trois épines benthique du lac Paxton

Stickleback, Paxton Lake Limnetic Threespine (*Gasterosteus aculeatus*)
Épinoche à trois épines limnétique du lac Paxton

Stickleback, Vananda Creek Benthic Threespine (*Gasterosteus aculeatus*)
Épinoche à trois épines benthique du ruisseau Vananda

Stickleback, Vananda Creek Limnetic Threespine (*Gasterosteus aculeatus*)
Épinoche à trois épines limnétique du ruisseau Vananda

Épinoche à trois épines benthique du lac Paxton (*Gasterosteus aculeatus*)
Stickleback, Paxton Lake Benthic Threespine

Épinoche à trois épines benthique du ruisseau Vananda (*Gasterosteus aculeatus*)
Stickleback, Vananda Creek Benthic Threespine

Épinoche à trois épines lentique du lac Misty (*Gasterosteus aculeatus*)
Stickleback, Misty Lake Lentic Threespine

Épinoche à trois épines limnétique du lac Enos (*Gasterosteus aculeatus*)
Stickleback, Enos Lake Limnetic Threespine

Épinoche à trois épines limnétique du lac Paxton (*Gasterosteus aculeatus*)
Stickleback, Paxton Lake Limnetic Threespine

Épinoche à trois épines limnétique du ruisseau Vananda (*Gasterosteus aculeatus*)
Stickleback, Vananda Creek Limnetic Threespine

Épinoche à trois épines lotique du lac Misty (*Gasterosteus aculeatus*)
Stickleback, Misty Lake Lotic Threespine

Esturgeon blanc (*Acipenser transmontanus*) population de la rivière Nechako
Sturgeon, White Nechako River population

Esturgeon blanc (*Acipenser transmontanus*) population du cours supérieur de la rivière Kootenay
Sturgeon, White Upper Kootenay River population

Esturgeon blanc (*Acipenser transmontanus*) population du cours supérieur du Columbia
Sturgeon, White Upper Columbia River population

Esturgeon blanc (*Acipenser transmontanus*) population du cours supérieur du Fraser
Sturgeon, White Upper Fraser River population

Fouille-roche gris (*Percina copelandi*) populations du lac Érié
Darter, Channel Lake Erie populations

Fouille-roche gris (*Percina copelandi*) populations du lac Ontario
Darter, Channel Lake Ontario populations

Grand requin blanc (*Carcharodon carcharias*) population de l'Atlantique
Shark, White Atlantic population

Lamproie de l'ouest (*Lampetra richardsoni*) population du ruisseau Morrison
Lamprey, Western Brook Morrison Creek population

Lépisosté tacheté (*Lepisosteus oculatus*)
Gar, Spotted

Méné à grandes écailles (*Macrhybopsis storeriana*) populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent
Chub, Silver Great Lakes – Upper St. Lawrence populations

Méné long (*Clinostomus elongatus*)
Dace, Redside

Naseux de la Nooksack (*Rhinichthys cataractae* ssp.)
Dace, Nooksack

Naseux moucheté (*Rhinichthys osculus*)
Dace, Speckled

Sturgeon, White (*Acipenser transmontanus*) Nechako River population
Esturgeon blanc population de la rivière Nechako

Sturgeon, White (*Acipenser transmontanus*) Upper Columbia River population
Esturgeon blanc population du cours supérieur du Columbia

Sturgeon, White (*Acipenser transmontanus*) Upper Fraser River population
Esturgeon blanc population du cours supérieur du Fraser

Sturgeon, White (*Acipenser transmontanus*) Upper Kootenay River population
Esturgeon blanc population du cours supérieur de la rivière Kootenay

Trout, Rainbow (*Oncorhynchus mykiss*) Athabasca River populations
Truite arc-en-ciel populations de la rivière Athabasca

Whitefish, Atlantic (*Coregonus huntsmani*)
Corégone de l'Atlantique

Molluscs

Abalone, Northern (*Haliotis kamtschatkana*)
Ormeau nordique

Bean, Rayed (*Villosa fabalis*)
Villeuse haricot

Fawnsfoot (*Truncilla donaciformis*)
Troncille pied-de-faon

Forestsnail, Broad-banded (*Allogona profunda*)
Escargot-forestier écharge

Forestsnail, Oregon (*Allogona townsendiana*)
Escargot-forestier de Townsend

Globe, Toothed (*Mesodon zaletus*)
Gobelet dentelé

Globelet, Proud (*Patera pennsylvanica*)
Patère de Pennsylvanie

Hickorynut (*Obovaria olivaria*)
Obovarie olivâtre

Hickorynut, Round (*Obovaria subrotunda*)
Obovarie ronde

Kidneyshell (*Ptychobranthus fasciolaris*)
Ptychobranche réniforme

Lilliput (*Toxolasma parvum*)
Toxolasme nain

Mussel, Salamander (*Simpsonaias ambigua*)
Mulette du Necture

Physa, Hotwater (*Physella wrighti*)
Physe d'eau chaude

Pigtoe, Round (*Pleurobema sintoxia*)
Pleurobème écarlate

Riffleshell, Northern (*Epioblasma torulosa rangiana*)
Épioblasme ventrue

Shagreen (*Inflectarius inflectus*)
Escargot galuchat

Snail, Banff Springs (*Physella johnsoni*)
Physe des fontaines de Banff

Pèlerin (*Cetorhinus maximus*) population du Pacifique
Shark, Basking Pacific population

Saumon atlantique (*Salmo salar*) population de l'intérieur de la baie de Fundy
Salmon, Atlantic Inner Bay of Fundy population

Sucet de lac (*Erimyzon sucetta*)
Chubsucker, Lake

Tête carminée (*Notropis percobromus*)
Shiner, Carmine

Truite arc-en-ciel (*Oncorhynchus mykiss*) populations de la rivière Athabasca
Trout, Rainbow Athabasca River populations

Mollusques

Épioblasme tricolore (*Epioblasma triquetra*)
Snuffbox

Épioblasme ventrue (*Epioblasma torulosa rangiana*)
Riffleshell, Northern

Escargot-forestier de Townsend (*Allogona townsendiana*)
Forestsnail, Oregon

Escargot-forestier écharge (*Allogona profunda*)
Forestsnail, Broad-banded

Escargot galuchat (*Inflectarius inflectus*)
Shagreen

Escargot-tigre à bandes de l'Est (*Anguispira kochi kochi*)
Tigersnail, Eastern Banded

Gobelet dentelé (*Mesodon zaletus*)
Globe, Toothed

Mulette du Necture (*Simpsonaias ambigua*)
Mussel, Salamander

Obovarie olivâtre (*Obovaria olivaria*)
Hickorynut

Obovarie ronde (*Obovaria subrotunda*)
Hickorynut, Round

Ormeau nordique (*Haliotis kamtschatkana*)
Abalone, Northern

Patère de Pennsylvanie (*Patera pennsylvanica*)
Globelet, Proud

Physe d'eau chaude (*Physella wrighti*)
Physa, Hotwater

Physe des fontaines de Banff (*Physella johnsoni*)
Snail, Banff Springs

Pleurobème écarlate (*Pleurobema sintoxia*)
Pigtoe, Round

Polyspire rayé (*Webbhelix multilineata*)
Whitlip, Striped

Ptychobranche réniforme (*Ptychobranthus fasciolaris*)
Kidneyshell

Snuffbox (*Epioblasma triquetra*)
Épioblasme tricorne
 Tigersnail, Eastern Banded (*Anguispira kochi kochi*)
Escargot-tigre à bandes de l'Est
 Whitelip, Striped (*Webbhelix multilineata*)
Polyspire rayé

Arthropods

Blue, Island (*Plebejus saepiolus insulanus*)
Bleu insulaire
 Borer, Aweme (*Papaipema aweme*)
Perce-tige d'Aweme
 Borer, Hoptree (*Prays atomocella*)
Perceur du ptéléa
 Buckmoth, Bogbean (*Hemileuca* sp.)
Hémileucin du ményanthe
 Bumble Bee, Gypsy Cuckoo (*Bombus bohemicus*)
Psithyre bohémien
 Bumble Bee, Rusty-patched (*Bombus affinis*)
Bourdon à tache rousse
 Checkerspot, Taylor's (*Euphydryas editha taylori*)
Damier de Taylor
 Clubtail, Olive (*Stylurus olivaceus*)
Gomphe olive
 Clubtail, Rapids (*Gomphus quadricolor*)
Gomphe des rapides
 Clubtail, Riverine (*Stylurus amnicola*) Great Lakes Plains
 population
*Gomphe riverain population des plaines des Grands
 Lacs*
 Clubtail, Skillet (*Gomphus ventricosus*)
Gomphe ventru
 Crawling Water Beetle, Hungerford's (*Brychius hungerfordi*)
Haliplide de Hungerford
 Cuckoo Bee, Macropis (*Epeoloides pilosulus*)
Abeille-coucou de Macropis
 Diving Beetle, Bert's Predaceous (*Sanfilippodytes bertae*)
Hydropore de Bertha
 Duskywing, Eastern Persius (*Erynnis persius persius*)
Hespérie Persius de l'Est
 Duskywing, Mottled (*Erynnis martialis*) Boreal population
Hespérie tachetée population boréale
 Duskywing, Mottled (*Erynnis martialis*) Great Lakes Plains
 population
*Hespérie tachetée population des plaines des Grands
 Lacs*
 Efferia, Okanagan (*Efferia okanagan*)
Asile de l'Okanagan
 Emerald, Hine's (*Somatochlora hineana*)
Cordulie de Hine
 Flower Moth, White (*Schinia bimatris*)
Héliotin blanc satiné
 Gold-edged Gem (*Schinia avemensis*)
Héliotin d'Aweme

Toxolasme nain (*Toxolasma parvum*)
Lilliput
 Tronçille pied-de-faon (*Truncilla donaciformis*)
Fawnsfoot
 Villeuse haricot (*Villosa fabalis*)
Bean, Rayed

Arthropodes

Abeille-coucou de Macropis (*Epeoloides pilosulus*)
Cuckoo Bee, Macropis
 Asile de l'Okanagan (*Efferia okanagan*)
Efferia, Okanagan
 Bleu insulaire (*Plebejus saepiolus insulanus*)
Blue, Island
 Bourdon à tache rousse (*Bombus affinis*)
Bumble Bee, Rusty-patched
 Cicindèle des galets (*Cicindela marginipennis*)
Tiger Beetle, Cobblestone
 Cicindèle de Wallis (*Cicindela parowana wallisi*)
Tiger Beetle, Wallis' Dark Saltflat
 Cicindèle verte des pinèdes (*Cicindela patruela*)
Tiger Beetle, Northern Barrens
 Coccinelle à neuf points (*Coccinella novemnotata*)
Lady Beetle, Nine-spotted
 Cordulie de Hine (*Somatochlora hineana*)
Emerald, Hine's
 Damier de Taylor (*Euphydryas editha taylori*)
Checkerspot, Taylor's
 Fausse-teigne à cinq points du yucca (*Prodoxus quinquepunctellus*)
Moth, Five-spotted Bogus Yucca
 Gomphe des rapides (*Gomphus quadricolor*)
Clubtail, Rapids
 Gomphe olive (*Stylurus olivaceus*)
Clubtail, Olive
 Gomphe riverain (*Stylurus amnicola*) population des
 plaines des Grands Lacs
Clubtail, Riverine Great Lakes Plains population
 Gomphe ventru (*Gomphus ventricosus*)
Clubtail, Skillet
 Haliplide de Hungerford (*Brychius hungerfordi*)
Crawling Water Beetle, Hungerford's
 Haploa inversé (*Haploa reversa*)
Moth, Reversed Haploa
 Hélotin blanc satiné (*Schinia bimatris*)
Flower Moth, White
 Hélotin d'Aweme (*Schinia avemensis*)
Gold-edged Gem
 Hélotin orangé (*Pyrrhia aurantiago*)
Sun Moth, False-foxglove
 Hémileucin de Nuttall (*Hemileuca nuttalli*)
Moth, Nuttall's Sheep
 Hémileucin du ményanthe (*Hemileuca* sp.)
Buckmoth, Bogbean
 Hespérie de Poweshiek (*Oarisma poweshiek*)
Skipperling, Poweshiek

Hairstreak, Behr's (*Satyrrium behrii*)
Porte-queue de Behr

Hairstreak, Half-moon (*Satyrrium semiluna*)
Porte-queue demi-lune

Lady Beetle, Nine-spotted (*Coccinella novemnotata*)
Coccinelle à neuf points

Metalmark, Mormon (*Apodemia mormo*) Southern Mountain population
Mormon population des montagnes du Sud

Monarch (*Danaus plexippus*)
Monarque

Moth, Dusky Dune (*Copablepharon longipenne*)
Noctuelle sombre des dunes

Moth, Edwards' Beach (*Anarta edwardsii*)
Noctuelle d'Edwards

Moth, Five-spotted Bogus Yucca (*Prodoxus quinquepunctellus*)
Fausse-teigne à cinq points du yucca

Moth, Non-pollinating Yucca (*Tegeticula corruptrix*)
Teigne tricheuse du yucca

Moth, Nuttall's Sheep (*Hemileuca nuttalli*)
Hémileucin de Nuttall

Moth, Reversed Haploa (*Haploa reversa*)
Haploa inversé

Moth, Sand-verbena (*Copablepharon fuscum*)
Noctuelle de l'abronie

Moth, Yucca (*Tegeticula yuccasella*)
Teigne du yucca

Ringlet, Maritime (*Coenonympha nipisiquit*)
Satyre fauve des Maritimes

Skipper, Dakota (*Hesperia dacotae*)
Hespérie du Dakota

Skipperling, Poweshiek (*Oarisma poweshiek*)
Hespérie de Poweshiek

Skipper, Oregon Branded (*Hesperia colorado oregonia*)
Hespérie du Colorado

Skipper, Ottoe (*Hesperia ottoe*)
Hespérie Ottoé

Sun Moth, False-foxglove (*Pyrrhia aurantiago*)
Héliotin orangé

Tiger Beetle, Cobblestone (*Cicindela marginipennis*)
Cicindèle des galets

Tiger Beetle, Northern Barrens (*Cicindela patruela*)
Cicindèle verte des pinèdes

Tiger Beetle, Wallis' Dark Saltflat (*Cicindela parowana wallisi*)
Cicindèle de Wallis

Plants

Agalinis, Gattinger's (*Agalinis gattingeri*)
Gérardie de Gattinger

Agalinis, Rough (*Agalinis aspera*)
Gérardie rude

Agalinis, Skinner's (*Agalinis skinneriana*)
Gérardie de Skinner

Hespérie du Colorado (*Hesperia colorado oregonia*)
Skipper, Oregon Branded

Hespérie du Dakota (*Hesperia dacotae*)
Skipper, Dakota

Hespérie Ottoé (*Hesperia ottoe*)
Skipper, Ottoe

Hespérie Persius de l'Est (*Erynnis persius persius*)
Duskywing, Eastern Persius

Hespérie tachetée (*Erynnis martialis*) population boréale
Duskywing, Mottled Boreal population

Hespérie tachetée (*Erynnis martialis*) population des plaines des Grands Lacs
Duskywing, Mottled Great Lakes Plains population

Hydropore de Bertha (*Sanfilippodytes bertae*)
Diving Beetle, Bert's Predaceous

Monarque (*Danaus plexippus*)
Monarch

Mormon (*Apodemia mormo*) population des montagnes du Sud
Metalmark, Mormon Southern Mountain population

Noctuelle d'Edwards (*Anarta edwardsii*)
Moth, Edwards' Beach

Noctuelle de l'abronie (*Copablepharon fuscum*)
Moth, Sand-verbena

Noctuelle sombre des dunes (*Copablepharon longipenne*)
Moth, Dusky Dune

Perce-tige d'Aweme (*Papaipema aweme*)
Borer, Aweme

Perceur du ptéléa (*Prays atomocella*)
Borer, Hoptree

Porte-queue de Behr (*Satyrrium behrii*)
Hairstreak, Behr's

Porte-queue demi-lune (*Satyrrium semiluna*)
Hairstreak, Half-moon

Psithyre bohémien (*Bombus bohemicus*)
Bumble Bee, Gypsy Cuckoo

Satyre fauve des Maritimes (*Coenonympha nipisiquit*)
Ringlet, Maritime

Teigne du yucca (*Tegeticula yuccasella*)
Moth, Yucca

Teigne tricheuse du yucca (*Tegeticula corruptrix*)
Moth, Non-pollinating Yucca

Plantes

Abronie à petites fleurs (*Tripterocalyx micranthus*)
Sand-verbena, Small-flowered

Abronie rose (*Abronia umbellata*)
Sand-verbena, Pink

Adiante cheveux-de-Vénus (*Adiantum capillus-veneris*)
Fern, Southern Maidenhair

Ammannia, Scarlet (*Ammannia robusta*)
Ammannie robuste

Aster, Short-rayed Alkali (*Symphyotrichum frondosum*)
Aster feuillu

Avens, Eastern Mountain (*Geum peckii*)
Benoîte de Peck

Balsamroot, Deltoid (*Balsamorhiza deltoidea*)
Balsamorhize à feuilles deltoïdes

Beakrush, Tall (*Rhynchospora macrostachya*)
Rhynchospora à gros épillets

Birch, Cherry (*Betula lenta*)
Bouleau flexible

Bluehearts (*Buchnera americana*)
Buchnéra d'Amérique

Braya, Fernald's (*Braya fernaldii*)
Braya de Fernald

Braya, Hairy (*Braya pilosa*)
Braya poilu

Braya, Long's (*Braya longii*)
Braya de Long

Bugbane, Tall (*Actaea elata*)
Cimicaire élevée

Bulrush, Bashful (*Trichophorum planifolium*)
Trichophore à feuilles plates

Bush-clover, Slender (*Lespedeza virginica*)
Lespédèze de Virginie

Buttercup, California (*Ranunculus californicus*)
Renoncule de Californie

Buttercup, Water-plantain (*Ranunculus alismifolius*)
Renoncule à feuilles d'alisme

Butternut (*Juglans cinerea*)
Noyer cendré

Cactus, Eastern Prickly Pear (*Opuntia humifusa*)
Oponce de l'Est

Campion, Spalding's (*Silene spaldingii*)
Silène de Spalding

Catchfly, Coastal Scouler's (*Silene scouleri* ssp. *grandis*)
Grand silène de Scouler

Centaury, Muhlenberg's (*Centaurium muehlenbergii*)
Petite-centaurée de Muhlenberg

Chestnut, American (*Castanea dentata*)
Châtaignier d'Amérique

Colicroot (*Aletris farinosa*)
Alétris farineux

Collomia, Slender (*Collomia tenella*)
Collomia délicat

Columbo, American (*Frasera caroliniensis*)
Frasère de Caroline

Coreopsis, Pink (*Coreopsis rosea*)
Coréopsis rose

Dogwood, Eastern Flowering (*Cornus florida*)
Cornouiller fleuri

Evening-primrose, Contorted-pod (*Camissonia contorta*)
Onagre à fruits tordus

Alétris farineux (*Aletris farinosa*)
Colicroot

Ammannie robuste (*Ammannia robusta*)
Ammannia, Scarlet

Antennaire stolonifère (*Antennaria flagellaris*)
Pussytoes, Stoloniferous

Arabette du Québec (*Boechera quebecensis*)
Rockcress, Quebec

Aristide à rameaux basilaires (*Aristida basiramea*)
Grass, Forked Three-awned

Aster feuillu (*Symphyotrichum frondosum*)
Aster, Short-rayed Alkali

Balsamorhize à feuilles deltoïdes (*Balsamorhiza deltoidea*)
Balsamroot, Deltoid

Benoîte de Peck (*Geum peckii*)
Avens, Eastern Mountain

Bouleau flexible (*Betula lenta*)
Birch, Cherry

Braya de Fernald (*Braya fernaldii*)
Braya, Fernald's

Braya de Long (*Braya longii*)
Braya, Long's

Braya poilu (*Braya pilosa*)
Braya, Hairy

Buchnéra d'Amérique (*Buchnera americana*)
Bluehearts

Carex des genévriers (*Carex juniperorum*)
Sedge, Juniper

Carex faux-lupulina (*Carex lupuliformis*)
Sedge, False Hop

Carex tumulicole (*Carex tumulicola*)
Sedge, Foothill

Castilléjie de Victoria (*Castilleja victoriae*)
Owl-clover, Victoria's

Castilléjie dorée (*Castilleja levisecta*)
Paintbrush, Golden

Castilléjie grêle (*Castilleja tenuis*)
Paintbrush, Hairy

Céphalanthère d'Austin (*Cephalanthera austini*)
Orchid, Phantom

Châtaignier d'Amérique (*Castanea dentata*)
Chestnut, American

Cimicaire élevée (*Actaea elata*)
Bugbane, Tall

Collomia délicat (*Collomia tenella*)
Collomia, Slender

Coréopsis rose (*Coreopsis rosea*)
Coreopsis, Pink

Cornouiller fleuri (*Cornus florida*)
Dogwood, Eastern Flowering

Droséra filiforme (*Drosera filiformis*)
Sundew, Thread-leaved

Éléocharide fausse-prêle (*Eleocharis equisetoides*)
Spike-rush, Horsetail

Fern, Southern Maidenhair (*Adiantum capillus-veneris*)
Adiante cheveux-de-Vénus

Foxglove, Downy Yellow False (*Aureolaria virginica*)
Gérardie de Virginie

Gentian, Plymouth (*Sabatia kennedyana*)
Sabatie de Kennedy

Gentian, White Prairie (*Gentiana alba*)
Gentiane blanche

Ginseng, American (*Panax quinquefolius*)
Ginseng à cinq folioles

Goat's-rue, Virginia (*Tephrosia virginiana*)
Téphrosie de Virginie

Goldenrod, Gillman's (*Solidago gillmanii*)
Verge d'or de Gillman

Goldenrod, Showy (*Solidago speciosa*) Great Lakes
 Plains population
*Verge d'or voyante population des plaines des Grands
 Lacs*

Goldfields, Rayless (*Lasthenia glaberrima*)
Lasthénie glabre

Grass, Forked Three-awned (*Aristida basiramea*)
Aristide à rameaux basilaires

Hesperochiron, Dwarf (*Hesperochiron pumilus*)
Hespérochiron nain

Ironweed, Fascicled (*Vernonia fasciculata*)
Vernonie fasciculée

Lewisia, Tweedy's (*Lewisiopsis tweedyi*)
Léwisie de Tweedy

Lipocarpha, Small-flowered (*Lipocarpha micrantha*)
Lipocarphe à petites fleurs

Lotus, Seaside Birds-foot (*Lotus formosissimus*)
Lotier splendide

Lousewort, Furbish's (*Pedicularis furbishiae*)
Pédiculaire de Furbish

Lupine, Dense-flowered (*Lupinus densiflorus*)
Lupin densiflore

Lupine, Prairie (*Lupinus lepidus*)
Lupin élégant

Lupine, Streambank (*Lupinus rivularis*)
Lupin des ruisseaux

Mallow, Virginia (*Sida hermaphrodita*)
Mauve de Virginie

Meconella, White (*Meconella oregana*)
Méconelle d'Orégon

Microseris, Coast (*Microseris bigelovii*)
Microsérís de Bigelow

Milkwort, Pink (*Polygala incarnata*)
Polygale incarnat

Mountain-mint, Hoary (*Pycnanthemum incanum*)
Pycnanthème gris

Mulberry, Red (*Morus rubra*)
Mûrier rouge

Orchid, Eastern Prairie Fringed (*Platanthera leucophaea*)
Platanthère blanchâtre de l'Est

Orchid, Phantom (*Cephalanthera austinae*)
Céphalanthère d'Austin

Éléocharide géniculée (*Eleocharis geniculata*) population
 des montagnes du sud
Spike-rush, Bent Southern Mountain population

Éléocharide géniculée (*Eleocharis geniculata*) population
 des plaines des Grands Lacs
Spike-rush, Bent Great Lakes Plains population

Epilobe densiflore (*Epilobium densiflorum*)
Spike-primrose, Dense

Épilobe de Torrey (*Epilobium torreyi*)
Spike-primrose, Brook

Frasère de Caroline (*Frasera caroliniensis*)
Columbo, American

Gentiane blanche (*Gentiana alba*)
Gentian, White Prairie

Gérardie de Gattinger (*Agalinis gattingeri*)
Agalinis, Gattinger's

Gérardie de Skinner (*Agalinis skinneriana*)
Agalinis, Skinner's

Gérardie de Virginie (*Aureolaria virginica*)
Foxglove, Downy Yellow False

Gérardie rude (*Agalinis aspera*)
Agalinis, Rough

Ginseng à cinq folioles (*Panax quinquefolius*)
Ginseng, American

Grand silène de Scouler (*Silene scouleri* ssp. *grandis*)
Catchfly, Coastal Scouler's

Hespérochiron nain (*Hesperochiron pumilus*)
Hesperochiron, Dwarf

Isoète d'Engelmann (*Isœtes engelmannii*)
Quillwort, Engelmann's

Isoète du Columbia (*Isœtes minima*)
Quillwort, Columbia

Isotrie fausse-médéole (*Isotria medeoloides*)
Pogonia, Small Whorled

Isotrie verticillée (*Isotria verticillata*)
Pogonia, Large Whorled

Jonc de Kellogg (*Juncus kelloggii*)
Rush, Kellogg's

Lasthénie glabre (*Lasthenia glaberrima*)
Goldfields, Rayless

Lespédèze de Virginie (*Lespedeza virginica*)
Bush-clover, Slender

Léwisie de Tweedy (*Lewisiopsis tweedyi*)
Lewisia, Tweedy's

Lipocarphe à petites fleurs (*Lipocarpha micrantha*)
Lipocarpha, Small-flowered

Lotier à feuilles pennées (*Lotus pinnatus*)
Trefoil, Bog Bird's-foot

Lotier splendide (*Lotus formosissimus*)
Lotus, Seaside Birds-foot

Lupin densiflore (*Lupinus densiflorus*)
Lupine, Dense-flowered

Lupin des ruisseaux (*Lupinus rivularis*)
Lupine, Streambank

Lupin élégant (*Lupinus lepidus*)
Lupine, Prairie

Orchid, Western Prairie Fringed (<i>Platanthera praeclara</i>) <i>Platanthère blanchâtre de l'Ouest</i>	Magnolia acuminé (<i>Magnolia acuminata</i>) <i>Tree, Cucumber</i>
Owl-clover, Bearded (<i>Triphysaria versicolor</i>) <i>Triphysaire versicolore</i>	Mauve de Virginie (<i>Sida hermaphrodita</i>) <i>Mallow, Virginia</i>
Owl-clover, Grand Coulee (<i>Orthocarpus barbatus</i>) <i>Orthocarpe barbu</i>	Méconelle d'Orégon (<i>Meconella oregana</i>) <i>Meconella, White</i>
Owl-clover, Rosy (<i>Orthocarpus bracteosus</i>) <i>Orthocarpe à épi feuillu</i>	Microsérís de Bigelow (<i>Microseris bigelovii</i>) <i>Microseris, Coast</i>
Owl-clover, Victoria's (<i>Castilleja victoriae</i>) <i>Castilléje de Victoria</i>	Minuartie naine (<i>Minuartia pusilla</i>) <i>Sandwort, Dwarf</i>
Paintbrush, Golden (<i>Castilleja levisecta</i>) <i>Castilléje dorée</i>	Mûrier rouge (<i>Morus rubra</i>) <i>Mulberry, Red</i>
Paintbrush, Hairy (<i>Castilleja tenuis</i>) <i>Castilléje grêle</i>	Noyer cendré (<i>Juglans cinerea</i>) <i>Butternut</i>
Phacelia, Branched (<i>Phacelia ramosissima</i>) <i>Phacélie rameuse</i>	Onagre à fruits tordus (<i>Camissonia contorta</i>) <i>Evening-primrose, Contorted-pod</i>
Pine, Whitebark (<i>Pinus albicaulis</i>) <i>Pin à écorce blanche</i>	Oponce de l'Est (<i>Opuntia humifusa</i>) <i>Cactus, Eastern Prickly Pear</i>
Plantain, Heart-leaved (<i>Plantago cordata</i>) <i>Plantain à feuilles cordées</i>	Orthocarpe à épi feuillu (<i>Orthocarpus bracteosus</i>) <i>Owl-clover, Rosy</i>
Pogonia, Large Whorled (<i>Isotria verticillata</i>) <i>Isotrie verticillée</i>	Orthocarpe barbu (<i>Orthocarpus barbatus</i>) <i>Owl-clover, Grand Coulee</i>
Pogonia, Nodding (<i>Triphora trianthophoros</i>) <i>Triphore penché</i>	Pédiculaire de Furbish (<i>Pedicularis furbishiae</i>) <i>Lousewort, Furbish's</i>
Pogonia, Small Whorled (<i>Isotria medeoloides</i>) <i>Isotrie fausse-médéole</i>	Petite-centaurée de Muhlenberg (<i>Centaurium muehlenbergii</i>) <i>Centaury, Muhlenberg's</i>
Pondweed, Ogden's (<i>Potamogeton ogdenii</i>) <i>Potamot d'Ogden</i>	Phacélie rameuse (<i>Phacelia ramosissima</i>) <i>Phacelia, Branched</i>
Popcornflower, Fragrant (<i>Plagiobothrys figuratus</i>) <i>Plagiobothryde odorante</i>	Pin à écorce blanche (<i>Pinus albicaulis</i>) <i>Pine, Whitebark</i>
Pussytoes, Stoloniferous (<i>Antennaria flagellaris</i>) <i>Antennaire stolonifère</i>	Plagiobothryde odorante (<i>Plagiobothrys figuratus</i>) <i>Popcornflower, Fragrant</i>
Quillwort, Columbia (<i>Isoetes minima</i>) <i>Isoète du Columbia</i>	Plantain à feuilles cordées (<i>Plantago cordata</i>) <i>Plantain, Heart-leaved</i>
Quillwort, Engelmann's (<i>Isoetes engelmannii</i>) <i>Isoète d'Engelmann</i>	Platanthère blanchâtre de l'Est (<i>Platanthera leucophaea</i>) <i>Orchid, Eastern Prairie Fringed</i>
Rockcress, Quebec (<i>Boechera quebecensis</i>) <i>Arabette du Québec</i>	Platanthère blanchâtre de l'Ouest (<i>Platanthera praeclara</i>) <i>Orchid, Western Prairie Fringed</i>
Rush, Kellogg's (<i>Juncus kelloggii</i>) <i>Jonc de Kellogg</i>	Polygale incarnat (<i>Polygala incarnata</i>) <i>Milkwort, Pink</i>
Sand-verbena, Pink (<i>Abronia umbellata</i>) <i>Abronie rose</i>	Potamot d'Ogden (<i>Potamogeton ogdenii</i>) <i>Pondweed, Ogden's</i>
Sand-verbena, Small-flowered (<i>Tripterocalyx micranthus</i>) <i>Abronie à petites fleurs</i>	Psilocarpe élevé (<i>Psilocarphus elatior</i>) <i>Woolly-heads, Tall</i>
Sandwort, Dwarf (<i>Minuartia pusilla</i>) <i>Minuartie naine</i>	Psilocarpe nain (<i>Psilocarphus brevissimus</i>) population des montagnes du Sud <i>Woolly-heads, Dwarf Southern Mountain population</i>
Sedge, False Hop (<i>Carex lupuliformis</i>) <i>Carex faux-lupulina</i>	Pycnanthème gris (<i>Pycnanthemum incanum</i>) <i>Mountain-mint, Hoary</i>
Sedge, Foothill (<i>Carex tumulicola</i>) <i>Carex tumulicole</i>	Renoncule à feuilles d'alisme (<i>Ranunculus alismifolius</i>) <i>Buttercup, Water-plantain</i>
Sedge, Juniper (<i>Carex juniperorum</i>) <i>Carex des genévriers</i>	Renoncule de Californie (<i>Ranunculus californicus</i>) <i>Buttercup, California</i>
Silverpuffs, Lindley's False (<i>Uropappus lindleyi</i>) <i>Uropappe de Lindley</i>	

Spike-primrose, Brook (*Epilobium torreyi*)
Épilobe de Torrey

Spike-primrose, Dense (*Epilobium densiflorum*)
Épilobe densiflore

Spike-rush, Bent (*Eleocharis geniculata*) Great Lakes
 Plains population
Éléocharide géniculée population des plaines des Grands Lacs

Spike-rush, Bent (*Eleocharis geniculata*) Southern Mountain
 population
Éléocharide géniculée population des montagnes du Sud

Spike-rush, Horsetail (*Eleocharis equisetoides*)
Éléocharide fausse-prêle

Sundew, Thread-leaved (*Drosera filiformis*)
Droséra filiforme

Tonella, Small-flowered (*Tonella tenella*)
Tonelle délicate

Toothcup (*Rotala ramosior*) Southern Mountain population
Rotala rameux population des montagnes du Sud

Tree, Cucumber (*Magnolia acuminata*)
Magnolia acuminé

Trefoil, Bog Bird's-foot (*Lotus pinnatus*)
Lotier à feuilles pennées

Trillium, Drooping (*Trillium flexipes*)
Trille à pédoncule incliné

Triteleia, Howell's (*Triteleia howellii*)
Tritéléia de Howell

Valerian, Hairy (*Valeriana edulis* ssp. *ciliata*)
Valériane ciliée

Violet, Bird's-foot (*Viola pedata*)
Violette pédalée

Violet *praemorsa* subspecies, Yellow Montane (*Viola praemorsa* ssp. *praemorsa*)
Violette jaune des monts de la sous-espèce praemorsa

Willow, Barrens (*Salix jejuna*)
Saule des landes

Wood-poppy (*Stylophorum diphyllum*)
Stylophore à deux feuilles

Woolly-heads, Tall (*Psilocarphus elatior*)
Psilocarphe élevé

Woolly-heads, Dwarf (*Psilocarphus brevissimus*) Southern Mountain
 population
Psilocarphe nain, population des montagnes du Sud

Lichens

Lichen, Batwing Vinyl (*Leptogium platynum*)
Leptoge à grosses spores

Lichen, Boreal Felt (*Erioderma pedicellatum*) Atlantic
 population
Érioderme boréal population de l'Atlantique

Lichen, Golden-eye (*Teloschistes chrysophthalmus*) Great
 Lakes population
Téloschiste ocellé, population des Grands Lacs

Lichen, Pale-bellied Frost (*Physconia subpallida*)
Physconie pâle

Rhynchospora à gros épillets (*Rhynchospora macrostachya*)
Beakrush, Tall

Rotala rameux (*Rotala ramosior*) population des montagnes du Sud
Toothcup Southern Mountain population

Sabatia de Kennedy (*Sabatia kennedyana*)
Gentian, Plymouth

Saule des landes (*Salix jejuna*)
Willow, Barrens

Silène de Spalding (*Silene spaldingii*)
Campion, Spalding's

Stylophore à deux feuilles (*Stylophorum diphyllum*)
Wood-poppy

Téphrosie de Virginie (*Tephrosia virginiana*)
Goat's-rue, Virginia

Tonelle délicate (*Tonella tenella*)
Tonella, Small-flowered

Trichophore à feuilles plates (*Trichophorum planifolium*)
Bulrush, Bashful

Trille à pédoncule incliné (*Trillium flexipes*)
Trillium, Drooping

Triphore penché (*Triphora trianthophoros*)
Pogonia, Nodding

Triphysaire versicolore (*Triphysaria versicolor*)
Owl-clover, Bearded

Tritéléia de Howell (*Triteleia howellii*)
Triteleia, Howell's

Uropappe de Lindley (*Uropappus lindleyi*)
Silverpuffs, Lindley's False

Valériane ciliée (*Valeriana edulis* ssp. *ciliata*)
Valerian, Hairy

Verge d'or de Gillman (*Solidago gillmanii*)
Goldenrod, Gillman's

Verge d'or voyante (*Solidago speciosa*) population des
 plaines des Grands Lacs
Goldenrod, Showy Great Lakes Plains population

Vernonie fasciculée (*Vernonia fasciculata*)
Ironweed, Fascicled

Violette jaune des monts de la sous-espèce *praemorsa*
 (*Viola praemorsa* ssp. *praemorsa*)
Violet praemorsa subspecies, Yellow Montane

Violette pédalée (*Viola pedata*)
Violet, Bird's-foot

Lichens

Érioderme boréal (*Erioderma pedicellatum*) population
 de l'Atlantique
Lichen, Boreal Felt Atlantic population

Érioderme mou (*Erioderma mollissimum*)
Lichen, Vole Ears

Hétérodermie maritime (*Heterodermia sitchensis*)
Lichen, Seaside Centipede

Leptoge à grosses spores (*Leptogium platynum*)
Lichen, Batwing Vinyl

Lichen, Seaside Centipede (*Heterodermia sitchensis*)
Hétérodermie maritime

Lichen, Vole Ears (*Erioderma mollissimum*)
Érioderme mou

Mosses

Beard-moss, Drooping-leaved (*Oxystegus recurvifolius*)
Trichostome à feuilles recourbées

Cord-moss, Rusty (*Entosthodon rubiginosus*)
Entosthodon rouilleux

Moss, Acuteleaf Small Limestone (*Seligeria acutifolia*)
Séligérie à feuilles aiguës

Moss, Carey's Small Limestone (*Seligeria careyana*)
Séligérie de Carey

Moss, Dalton's (*Daltonia splachnoides*)
Daltonie faux-splachne

Moss, Margined Streamside (*Scouleria marginata*)
Scoulérie à feuilles marginées

Moss, Nugget (*Microbryum vlassovii*)
Phasque de Vlassov

Moss, Poor Pocket (*Fissidens pauperculus*)
Fissident appauvri

Moss, Rigid Apple (*Bartramia aprica*)
Bartramie à feuilles dressées

Moss, Roell's Brotherella (*Brotherella roellii*)
Brotherelle de Roell

Moss, Silver Hair (*Fabronia pusilla*)
Fabronie naine

Yoke-moss, Slender (*Zygodon gracilis*)
Houppes gracile

Physconie pâle (*Physconia subpallida*)
Lichen, Pale-bellied Frost

Téloschiste ocellé (*Teloschistes chrysophthalmus*) population des Grands Lacs
Lichen, Golden-eye, Great Lakes population

Mousses

Bartramie à feuilles dressées (*Bartramia aprica*)
Moss, Rigid Apple

Brotherelle de Roell (*Brotherella roellii*)
Moss, Roell's Brotherella

Daltonie faux-splachne (*Daltonia splachnoides*)
Moss, Dalton's

Entosthodon rouilleux (*Entosthodon rubiginosus*)
Cord-moss, Rusty

Fabronie naine (*Fabronia pusilla*)
Moss, Silver Hair

Fissident appauvri (*Fissidens pauperculus*)
Moss, Poor Pocket

Houppes gracile (*Zygodon gracilis*)
Yoke-moss, Slender

Phasque de Vlassov (*Microbryum vlassovii*)
Moss, Nugget

Scoulérie à feuilles marginées (*Scouleria marginata*)
Moss, Margined Streamside

Séligérie à feuilles aiguës (*Seligeria acutifolia*)
Moss, Acuteleaf Small Limestone

Séligérie de Carey (*Seligeria careyana*)
Moss, Carey's Small Limestone

Trichostome à feuilles recourbées (*Oxystegus recurvifolius*)
Beard-moss, Drooping-leaved

PART 3

Threatened Species

Mammals

Bat, Pallid (*Antrozous pallidus*)
Chauve-souris blonde

Bison, Wood (*Bison bison athabasca*)
Bison des bois

Caribou, Peary (*Rangifer tarandus pearyi*)
Caribou de Peary

Caribou (*Rangifer tarandus*) Boreal population
Caribou population boréale

Caribou, Woodland (*Rangifer tarandus caribou*) Southern Mountain population
Caribou des bois population des montagnes du Sud

Ermine *haidarum* subspecies (*Mustela erminea haidarum*)
Hermine de la sous-espèce haidarum

Fox, Grey (*Urocyon cinereoargenteus*)
Renard gris

PARTIE 3

Espèces menacées

Mammifères

Béluga (*Delphinapterus leucas*) population de la baie Cumberland
Whale, Beluga Cumberland Sound population

Bison des bois (*Bison bison athabasca*)
Bison, Wood

Caribou de Peary (*Rangifer tarandus pearyi*)
Caribou, Peary

Caribou des bois (*Rangifer tarandus caribou*) population des montagnes du Sud
Caribou, Woodland Southern Mountain population

Caribou (*Rangifer tarandus*) population boréale
Caribou Boreal population

Chauve-souris blonde (*Antrozous pallidus*)
Bat, Pallid

Chien de prairie (*Cynomys ludovicianus*)
Prairie Dog, Black-tailed

Fox, Swift (*Vulpes velox*)
Renard véloce

Marten, American (*Martes americana atrata*) Newfoundland population
Martre d'Amérique population de Terre-Neuve

Prairie Dog, Black-tailed (*Cynomys ludovicianus*)
Chien de prairie

Whale, Beluga (*Delphinapterus leucas*) Cumberland Sound population
Béluga population de la baie Cumberland

Whale, Fin (*Balaenoptera physalus*) Pacific population
Rorqual commun population du Pacifique

Whale, Killer (*Orcinus orca*) Northeast Pacific northern resident population
Épaulard population résidente du nord du Pacifique Nord-Est

Whale, Killer (*Orcinus orca*) Northeast Pacific offshore population
Épaulard population océanique du Pacifique Nord-Est

Whale, Killer (*Orcinus orca*) Northeast Pacific transient population
Épaulard population migratrice du Pacifique Nord-Est

Wolf, Eastern (*Canis sp. cf. lycaon*)
Loup de l'Est

Birds

Albatross, Short-tailed (*Phoebastria albatrus*)
Albatros à queue courte

Bittern, Least (*Ixobrychus exilis*)
Petit Blongios

Bobolink (*Dolichonyx oryzivorus*)
Goglu des prés

Bunting, Lark (*Calamospiza melanocorys*)
Bruant noir et blanc

Crossbill *perca* subspecies, Red (*Loxia curvirostra perca*)
Bec-croisé des sapins de la sous-espèce perca

Goshawk *laingi* subspecies, Northern (*Accipiter gentilis laingi*)
Autour des palombes de la sous-espèce laingi

Gull, Ross's (*Rhodostethia rosea*)
Mouette rosée

Hawk, Ferruginous (*Buteo regalis*)
Buse rouilleuse

Knot *roselaari* type, Red (*Calidris canutus roselaari* type)
Bécasseau maubèche du type roselaari

Longspur, McCown's (*Rhynchophanes mccownii*)
Plectropane de McCown

Meadowlark, Eastern (*Sturnella magna*)
Sturnelle des prés

Murrelet, Marbled (*Brachyramphus marmoratus*)
Guillemot marbré

Owl, Barn (*Tyto alba*) Western population
Effraie des clochers population de l'Ouest

Épaulard (*Orcinus orca*) population migratrice du Pacifique Nord-Est
Whale, Killer Northeast Pacific transient population

Épaulard (*Orcinus orca*) population océanique du Pacifique Nord-Est
Whale, Killer Northeast Pacific offshore population

Épaulard (*Orcinus orca*) population résidente du nord du Pacifique Nord-Est
Whale, Killer Northeast Pacific northern resident population

Hermine de la sous-espèce *haidarum* (*Mustela erminea haidarum*)
Ermine haidarum subspecies

Loup de l'Est (*Canis sp. cf. lycaon*)
Wolf, Eastern

Martre d'Amérique (*Martes americana atrata*) population de Terre-Neuve
Marten, American Newfoundland population

Renard gris (*Urocyon cinereoargenteus*)
Fox, Grey

Renard véloce (*Vulpes velox*)
Fox, Swift

Rorqual commun (*Balaenoptera physalus*) population du Pacifique
Whale, Fin Pacific population

Oiseaux

Albatros à queue courte (*Phoebastria albatrus*)
Albatross, Short-tailed

Autour des palombes de la sous-espèce *laingi* (*Accipiter gentilis laingi*)
Goshawk laingi subspecies, Northern

Bécasseau maubèche du type *roselaari* (*Calidris canutus roselaari* type)
Knot roselaari type, Red

Bec-croisé des sapins de la sous-espèce *perca* (*Loxia curvirostra perca*)
Crossbill perca subspecies, Red

Bruant noir et blanc (*Calamospiza melanocorys*)
Bunting, Lark

Buse rouilleuse (*Buteo regalis*)
Hawk, Ferruginous

Effraie des clochers (*Tyto alba*) population de l'Ouest
Owl, Barn Western population

Engoulevent bois-pourri (*Antrostomus vociferus*)
Whip-poor-will, Eastern

Goglu des prés (*Dolichonyx oryzivorus*)
Bobolink

Grive de Bicknell (*Catharus bicknelli*)
Thrush, Bicknell's

Grive des bois (*Hylocichla mustelina*)
Thrush, Wood

Guillemot marbré (*Brachyramphus marmoratus*)
Murrelet, Marbled

Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*)
Swallow, Bank

Owl *brooksi* subspecies, Northern Saw-whet (*Aegolius acadicus brooksi*)
Petite Nyctale de la sous-espèce brooksi

Pipit, Sprague's (*Anthus spragueii*)
Pipit de Sprague

Screech-owl *kennicottii* subspecies, Western (*Megascops kennicottii kennicottii*)
Petit-duc des montagnes de la sous-espèce kennicottii

Screech-owl *macfarlanei* subspecies, Western (*Megascops kennicottii macfarlanei*)
Petit-duc des montagnes de la sous-espèce macfarlanei

Shrike Prairie subspecies, Loggerhead (*Lanius ludovicianus excubitorides*)
Pie-grièche migratrice de la sous-espèce des Prairies

Swallow, Bank (*Riparia riparia*)
Hirondelle de rivage

Swallow, Barn (*Hirundo rustica*)
Hirondelle rustique

Swift, Chimney (*Chaetura pelagica*)
Martinet ramoneur

Thrush, Bicknell's (*Catharus bicknelli*)
Grive de Bicknell

Thrush, Wood (*Hylocichla mustelina*)
Grive des bois

Warbler, Canada (*Cardellina canadensis*)
Paruline du Canada

Warbler, Golden-winged (*Vermivora chrysoptera*)
Paruline à ailes dorées

Waterthrush, Louisiana (*Parkesia motacilla*)
Paruline hochequeue

Whip-poor-will, Eastern (*Antrostomus vociferus*)
Engoulevent bois-pourri

Woodpecker, Lewis's (*Melanerpes lewis*)
Pic de Lewis

Amphibians

Frog, Rocky Mountain Tailed (*Ascaphus montanus*)
Grenouille-à-queue des Rocheuses

Frog, Western Chorus (*Pseudacris triseriata*) Great Lakes / St. Lawrence – Canadian Shield population
Rainette faux-grillon de l'Ouest population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien

Salamander, Coastal Giant (*Dicamptodon tenebrosus*)
Grande salamandre du Nord

Salamander, Spring (*Gyrinophilus porphyriticus*) Adirondack / Appalachian population
Salamandre pourpre population des Adirondacks et des Appalaches

Spadefoot, Great Basin (*Spea intermontana*)
Crapaud du Grand Bassin

Reptiles

Gophersnake, Great Basin (*Pituophis catenifer deserticola*)
Couleuvre à nez mince du Grand Bassin

Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*)
Swallow, Barn

Martinet ramoneur (*Chaetura pelagica*)
Swift, Chimney

Mouette rosée (*Rhodostethia rosea*)
Gull, Ross's

Paruline à ailes dorées (*Vermivora chrysoptera*)
Warbler, Golden-winged

Paruline du Canada (*Cardellina canadensis*)
Warbler, Canada

Paruline hochequeue (*Parkesia motacilla*)
Waterthrush, Louisiana

Petit Blongios (*Ixobrychus exilis*)
Bittern, Least

Petit-duc des montagnes de la sous-espèce *kennicottii* (*Megascops kennicottii kennicottii*)
Screech-owl kennicottii subspecies, Western

Petit-duc des montagnes de la sous-espèce *macfarlanei* (*Megascops kennicottii macfarlanei*)
Screech-owl macfarlanei subspecies, Western

Petite Nyctale de la sous-espèce *brooksi* (*Aegolius acadicus brooksi*)
Owl brooksi subspecies, Northern Saw-whet

Pic de Lewis (*Melanerpes lewis*)
Woodpecker, Lewis's

Pie-grièche migratrice de la sous-espèce des Prairies (*Lanius ludovicianus excubitorides*)
Shrike Prairie subspecies, Loggerhead

Pipit de Sprague (*Anthus spragueii*)
Pipit, Sprague's

Plectrophane de McCown (*Rhynchophanes mccownii*)
Longspur, McCown's

Sturnelle des prés (*Sturnella magna*)
Meadowlark, Eastern

Amphibiens

Crapaud du Grand Bassin (*Spea intermontana*)
Spadefoot, Great Basin

Grande salamandre du Nord (*Dicamptodon tenebrosus*)
Salamander, Coastal Giant

Grenouille-à-queue des Rocheuses (*Ascaphus montanus*)
Frog, Rocky Mountain Tailed

Rainette faux-grillon de l'Ouest (*Pseudacris triseriata*) population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien
Frog, Western Chorus Great Lakes / St. Lawrence – Canadian Shield population

Salamandre pourpre (*Gyrinophilus porphyriticus*) population des Adirondacks et des Appalaches
Salamander, Spring Adirondack / Appalachian population

Reptiles

Couleuvre agile à ventre jaune de l'Est (*Coluber constrictor flaviventris*)
Racer, Eastern Yellow-bellied

Massasauga (*Sistrurus catenatus*) Great Lakes/St. Lawrence population
Massasauga population des Grands Lacs et du Saint-Laurent

Racer, Eastern Yellow-bellied (*Coluber constrictor flaviventris*)
Couleuvre agile à ventre jaune de l'Est

Racer, Western Yellow-bellied (*Coluber constrictor mormon*)
Couleuvre agile à ventre jaune de l'Ouest

Ratsnake, Gray (*Pantherophis spiloides*) Great Lakes / St. Lawrence population
Couleuvre ratière grise population des Grands Lacs et du Saint-Laurent

Rattlesnake, Western (*Crotalus oreganos*)
Crotale de l'Ouest

Ribbonsnake, Eastern (*Thamnophis sauritus*) Atlantic population
Couleuvre mince population de l'Atlantique

Snake, Eastern Hog-nosed (*Heterodon platirhinos*)
Couleuvre à nez plat

Turtle, Western Painted (*Chrysemys picta bellii*) Pacific Coast population
Tortue peinte de l'Ouest, population de la côte du Pacifique

Turtle, Wood (*Glyptemys insculpta*)
Tortue des bois

Fish

Darter, Eastern Sand (*Ammocrypta pellucida*) Ontario populations
Dard de sable populations de l'Ontario

Darter, Eastern Sand (*Ammocrypta pellucida*) Quebec populations
Dard de sable populations du Québec

Lamprey, Vancouver (*Entosphenus macrostomus*)
Lamproie de Vancouver

Minnow, Plains (*Hybognathus placitus*)
Méné des plaines

Minnow, Pugnose (*Opsopoeodus emiliae*)
Petit-bec

Minnow, Western Silvery (*Hybognathus argyritus*)
Méné d'argent de l'Ouest

Redhorse, Black (*Moxostoma duquesnei*)
Chevalier noir

Sculpin, Coastrange (*Cottus aleuticus*) Cultus population
Chabot de la chaîne côtière population Cultus

Sculpin, Rocky Mountain (*Cottus* sp.) Eastslope populations
Chabot des montagnes Rocheuses populations du versant est

Shiner, Pugnose (*Notropis anogenus*)
Méné camus

Shiner, Silver (*Notropis photogenis*)
Méné miroir

Spotted Wolffish (*Anarhichas minor*)
Loup tacheté

Couleuvre agile à ventre jaune de l'Ouest (*Coluber constrictor mormon*)
Racer, Western Yellow-bellied

Couleuvre à nez mince du Grand Bassin (*Pituophis catenifer deserticola*)
Gophersnake, Great Basin

Couleuvre à nez plat (*Heterodon platirhinos*)
Snake, Eastern Hog-nosed

Couleuvre mince (*Thamnophis sauritus*) population de l'Atlantique
Ribbonsnake, Eastern Atlantic population

Couleuvre ratière grise (*Pantherophis spiloides*) population des Grands Lacs et du Saint-Laurent
Ratsnake, Gray Great Lakes / St. Lawrence population

Crotale de l'Ouest (*Crotalus oreganos*)
Rattlesnake, Western

Massasauga (*Sistrurus catenatus*) population des Grands Lacs et du Saint-Laurent
Massasauga Great Lakes/St. Lawrence population

Tortue des bois (*Glyptemys insculpta*)
Turtle, Wood

Tortue peinte de l'Ouest (*Chrysemys picta bellii*) population de la côte du Pacifique
Turtle, Western Painted Pacific Coast population

Poissons

Chabot de la chaîne côtière (*Cottus aleuticus*) population Cultus
Sculpin, Coastrange Cultus population

Chabot des montagnes Rocheuses (*Cottus* sp.) populations du versant est
Sculpin, Rocky Mountain Eastslope populations

Chevalier noir (*Moxostoma duquesnei*)
Redhorse, Black

Dard de sable (*Ammocrypta pellucida*) populations de l'Ontario
Darter, Eastern Sand Ontario populations

Dard de sable (*Ammocrypta pellucida*) populations du Québec
Darter, Eastern Sand Quebec populations

Lamproie de Vancouver (*Entosphenus macrostomus*)
Lamprey, Vancouver

Loup à tête large (*Anarhichas denticulatus*)
Wolffish, Northern

Loup tacheté (*Anarhichas minor*)
Wolffish, Spotted

Méné camus (*Notropis anogenus*)
Shiner, Pugnose

Méné d'argent de l'Ouest (*Hybognathus argyritus*)
Minnow, Western Silvery

Méné des plaines (*Hybognathus placitus*)
Minnow, Plains

Méné miroir (*Notropis photogenis*)
Shiner, Silver

Sucker, Mountain (*Catostomus platyrhynchus*) Milk River populations
Meunier des montagnes populations de la rivière Milk

Sucker, Salish (*Catostomus* sp. cf. *catostomus*)
Meunier de Salish

Trout, Bull (*Salvelinus confluentus*) Saskatchewan – Nelson Rivers populations
Omble à tête plate populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson

Trout, Westslope Cutthroat (*Oncorhynchus clarkii lewisi*) Alberta population
Truite fardée versant de l'Ouest population de l'Alberta

Wolffish, Northern (*Anarhichas denticulatus*)
Loup à tête large

Molluscs

Atlantic Mud-piddock (*Barnea truncata*)
Pholade tronquée

Jumping-slug, Dromedary (*Hemphillia dromedarius*)
Limace-sauteuse dromadaire

Mantleslug, Carolina (*Philomycus carolinianus*)
Limace à manteau de la Caroline

Mapleleaf (*Quadrula quadrula*) Saskatchewan – Nelson Rivers population
Mulette feuille d'érable population de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson

Taildropper, Blue-grey (*Prophysaon coeruleum*)
Limace-prophyse bleu-gris

Wartyback, Threehorn (*Obliquaria reflexa*)
Obliquaire à trois cornes

Arthropods

Bumble Bee *occidentalis* subspecies, Western (*Bombus occidentalis occidentalis*)
Bourdon de l'Ouest de la sous-espèce occidentalis

Flower Moth, Verna's (*Schinia verna*)
Héliotin de Verna

Grasshopper, Lake Huron (*Trimerotropis huroniana*)
Criquet du lac Huron

Skipper *vestris* subspecies, Dun (*Euphyes vestris vestris*)
Hespérie rurale de la sous-espèce vestris

Sweat Bee, Sable Island (*Lasioglossum sablense*)
Halicte de l'île de Sable

Tiger Beetle, Audouin's Night-stalking (*Omus audouini*)
Cicindèle d'Audouin

Tiger Beetle, Gibson's Big Sand (*Cicindela formosa gibsoni*)
Cicindèle à grandes taches de Gibson

Plants

Arnica, Griscom's (*Arnica griscomii* ssp. *griscomii*)
Arnica de Griscom

Ash, Blue (*Fraxinus quadrangulata*)
Frêne bleu

Meunier de Salish (*Catostomus* sp. cf. *catostomus*)
Sucker, Salish

Meunier des montagnes (*Catostomus platyrhynchus*) populations de la rivière Milk
Sucker, Mountain Milk River populations

Omble à tête plate (*Salvelinus confluentus*) populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson
Trout, Bull Saskatchewan – Nelson Rivers populations

Petit-bec (*Opsopæodus emiliae*)
Minnow, Pugnose

Truite fardée versant de l'Ouest (*Oncorhynchus clarkii lewisi*) population de l'Alberta
Trout, Westslope Cutthroat Alberta population

Mollusques

Limace à manteau de la Caroline (*Philomycus carolinianus*)
Mantleslug, Carolina

Limace-prophyse bleu-gris (*Prophysaon coeruleum*)
Taildropper, Blue-grey

Limace-sauteuse dromadaire (*Hemphillia dromedarius*)
Jumping-slug, Dromedary

Mulette feuille d'érable (*Quadrula quadrula*) population de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson
Mapleleaf Saskatchewan – Nelson Rivers population

Obliquaire à trois cornes (*Obliquaria reflexa*)
Wartyback, Threehorn

Pholade tronquée (*Barnea truncata*)
Atlantic Mud-piddock

Arthropodes

Bourdon de l'Ouest de la sous-espèce *occidentalis* (*Bombus occidentalis occidentalis*)
Bumble Bee occidentalis subspecies, Western

Cicindèle à grandes taches de Gibson (*Cicindela formosa gibsoni*)
Tiger Beetle, Gibson's Big Sand

Cicindèle d'Audouin (*Omus audouini*)
Tiger Beetle, Audouin's Night-stalking

Criquet du lac Huron (*Trimerotropis huroniana*)
Grasshopper, Lake Huron

Halicte de l'île de Sable (*Lasioglossum sablense*)
Sweat Bee, Sable Island

Héliotin de Verna (*Schinia verna*)
Flower Moth, Verna's

Hespérie rurale de la sous-espèce *vestris* (*Euphyes vestris vestris*)
Skipper vestris subspecies, Dun

Plantes

Airelle à longues étamines (*Vaccinium stamineum*)
Deerberry

Arnica de Griscom (*Arnica griscomii* ssp. *griscomii*)
Arnica, Griscom's

Aster à rameaux étalés (*Eurybia divaricata*)
Aster, White Wood

Aster, Gulf of St. Lawrence (*Symphyotrichum laurentianum*)
 Aster du golfe Saint-Laurent

Aster, Western Silvery (*Symphyotrichum sericeum*)
 Aster soyeux

Aster, White Wood (*Eurybia divaricata*)
 Aster à rameaux étalés

Aster, Willowleaf (*Symphyotrichum praealtum*)
 Aster très élevé

Baccharis, Eastern (*Baccharis halimifolia*)
 Baccharis à feuilles d'arroche

Bartonia, Branched (*Bartonia paniculata* ssp. *paniculata*)
 Bartonie paniculée

Blazing Star, Dense (*Liatris spicata*)
 Liatris à épi

Coffee-tree, Kentucky (*Gymnocladus dioicus*)
 Chicot févier

Cryptantha, Tiny (*Cryptantha minima*)
 Cryptanthe minuscule

Daisy, Lakeside (*Hymenoxys herbacea*)
 Hyménoxys herbacé

Deerberry (*Vaccinium stamineum*)
 Airelle à longues étamines

Desert-parsley, Gray's (*Lomatium grayi*)
 Lomatium de Gray

Fern, Lemmon's Holly (*Polystichum lemmonii*)
 Polystic de Lemmon

Fern, Mountain Holly (*Polystichum scopulinum*)
 Polystic des rochers

Foxglove, Fern-leaved Yellow False (*Aureolaria pedicularia*)
 Gérardie fausse-pédiculaire

Foxglove, Smooth Yellow False (*Aureolaria flava*)
 Gérardie jaune

Gentian, Victorin's (*Gentianopsis virgata* ssp. *victorinii*)
 Gentiane de Victorin

Goldenrod, Showy (*Solidago speciosa*) Boreal population
 Verge d'or voyante population boréale

Goosefoot, Smooth (*Chenopodium subglabrum*)
 Chénopode glabre

Greenbrier, Round-leaved (*Smilax rotundifolia*) Great Lakes Plains population
 Smilax à feuilles rondes population des plaines des Grands Lacs

Hackberry, Dwarf (*Celtis tenuifolia*)
 Micocoulier rabougri

Hyacinth, Wild (*Camassia scilloides*)
 Camassie faux-scille

Jacob's-ladder, Van Brunt's (*Polemonium vanbruntiae*)
 Polémoine de Van Brunt

Lady's-slipper, Small White (*Cypripedium candidum*)
 Cypripède blanc

Locoweed, Hare-footed (*Oxytropis lagopus*)
 Oxytrope patte-de-lièvre

Meadowfoam, Macoun's (*Limnanthes macounii*)
 Limnanthe de Macoun

Aster du golfe Saint-Laurent (*Symphyotrichum laurentianum*)
 Aster, Gulf of St. Lawrence

Aster soyeux (*Symphyotrichum sericeum*)
 Aster, Western Silvery

Aster très élevé (*Symphyotrichum praealtum*)
 Aster, Willowleaf

Azolle du Mexique (*Azolla mexicana*)
 Mosquito-fern, Mexican

Baccharis à feuilles d'arroche (*Baccharis halimifolia*)
 Baccharis, Eastern

Bartonie paniculée (*Bartonia paniculata* ssp. *paniculata*)
 Bartonie, Branched

Camassie faux-scille (*Camassia scilloides*)
 Hyacinth, Wild

Carmentine d'Amérique (*Justicia americana*)
 Water-willow, American

Castilléje des rochers (*Castilleja rupicola*)
 Paintbrush, Cliff

Chardon de Hill (*Cirsium hillii*)
 Thistle, Hill's

Chénopode glabre (*Chenopodium subglabrum*)
 Goosefoot, Smooth

Chicot févier (*Gymnocladus dioicus*)
 Coffee-tree, Kentucky

Chimaphile maculée (*Chimaphila maculata*)
 Wintergreen, Spotted

Clèthre à feuilles d'aulne (*Clethra alnifolia*)
 Pepperbush, Sweet

Cryptanthe minuscule (*Cryptantha minima*)
 Cryptantha, Tiny

Cypripède blanc (*Cypripedium candidum*)
 Lady's-slipper, Small White

Frêne bleu (*Fraxinus quadrangulata*)
 Ash, Blue

Gentiane de Victorin (*Gentianopsis virgata* ssp. *victorinii*)
 Gentian, Victorin's

Gérardie fausse-pédiculaire (*Aureolaria pedicularia*)
 Foxglove, Fern-leaved Yellow False

Gérardie jaune (*Aureolaria flava*)
 Foxglove, Smooth Yellow False

Gesse littorale (*Lathyrus littoralis*)
 Pea, Silky Beach

Halimolobos mince (*Halimolobos virgata*)
 Mouse-ear-cress, Slender

Hyménoxys herbacé (*Hymenoxys herbacea*)
 Daisy, Lakeside

Isoète de Bolander (*Isaetes bolanderi*)
 Quillwort, Bolander's

Isopyre à feuilles biternées (*Enemion biternatum*)
 Rue-anemone, False

Liatris à épi (*Liatris spicata*)
 Blazing Star, Dense

Limnanthe de Macoun (*Limnanthes macounii*)
 Meadowfoam, Macoun's

Mosquito-fern, Mexican (*Azolla mexicana*)
Azolle du Mexique

Mouse-ear-cress, Slender (*Halimolobos virgata*)
Halimolobos mince

Paintbrush, Cliff (*Castilleja rupicola*)
Castilléje des rochers

Pea, Silky Beach (*Lathyrus littoralis*)
Gesse littorale

Pepperbush, Sweet (*Clethra alnifolia*)
Clèthre à feuilles d'aune

Phlox, Showy (*Phlox speciosa* ssp. *occidentalis*)
Phlox de l'Ouest

Popcornflower, Slender (*Plagiobothrys tenellus*)
Plagiobothryde délicate

Quillwort, Bolander's (*Isoetes bolanderi*)
Isoète de Bolander

Rue-anemone, False (*Enemion biternatum*)
Isopyre à feuilles biternées

Sanicle, Bear's-foot (*Sanicula arctopoides*)
Sanicle patte-d'ours

Sanicle, Purple (*Sanicula bipinnatifida*)
Sanicle bipinnatifide

Soapweed (*Yucca glauca*)
Yucca glauque

Spiderwort, Western (*Tradescantia occidentalis*)
Tradescantie de l'Ouest

Thistle, Hill's (*Cirsium hillii*)
Chardon de Hill

Toothcup (*Rotala ramosior*) Great Lakes Plains population
Rotala rameux population des plaines des Grands Lacs

Twayblade, Purple (*Liparis liliifolia*)
Liparis à feuilles de lis

Water-willow, American (*Justicia americana*)
Carmantine d'Amérique

Willow, Green-scaled (*Salix chlorolepis*)
Saule à bractées vertes

Wintergreen, Spotted (*Chimaphila maculata*)
Chimaphile maculée

Woodsia, Blunt-lobed (*Woodsia obtusa*)
Woodsie à lobes arrondis

Lichens

Lichen, Black-foam (*Anzia colpodes*)
Anzie mousse-noire

Lichen, Crumpled Tarpaper (*Collema coniophilum*)
Collème bâche

Lichen, Seaside Bone (*Hypogymnia heterophylla*)
Hypogymnie maritime

Lichen, Smoker's Lung (*Lobaria retigera*)
Lobaire réticulée

Lichen, Wrinkled Shingle (*Pannaria lurida*)
Pannaire jaune pâle

Waterfan, Eastern (*Peltigera hydrothyria*)
Peltigère éventail d'eau de l'Est

Liparis à feuilles de lis (*Liparis liliifolia*)
Twayblade, Purple

Lomatium de Gray (*Lomatium grayi*)
Desert-parsley, Gray's

Micocoulier rabougri (*Celtis tenuifolia*)
Hackberry, Dwarf

Oxytrope patte-de-lièvre (*Oxytropis lagopus*)
Locoweed, Hare-footed

Phlox de l'Ouest (*Phlox speciosa* ssp. *occidentalis*)
Phlox, Showy

Plagiobothryde délicate (*Plagiobothrys tenellus*)
Popcornflower, Slender

Polémoine de Van Brunt (*Polemonium vanbruntiae*)
Jacob's-ladder, Van Brunt's

Polystic de Lemmon (*Polystichum lemmonii*)
Fern, Lemmon's Holly

Polystic des rochers (*Polystichum scopulinum*)
Fern, Mountain Holly

Rotala rameux (*Rotala ramosior*) population des plaines des Grands Lacs
Toothcup Great Lakes Plains population

Sanicle bipinnatifide (*Sanicula bipinnatifida*)
Sanicle, Purple

Sanicle patte-d'ours (*Sanicula arctopoides*)
Sanicle, Bear's-foot

Saule à bractées vertes (*Salix chlorolepis*)
Willow, Green-scaled

Smilax à feuilles rondes (*Smilax rotundifolia*) population des plaines des Grands Lacs
Greenbrier, Round-leaved Great Lakes Plains population

Tradescantie de l'Ouest (*Tradescantia occidentalis*)
Spiderwort, Western

Verge d'or voyante (*Solidago speciosa*) population boréale
Goldenrod, Showy Boreal population

Woodsie à lobes arrondis (*Woodsia obtusa*)
Woodsia, Blunt-lobed

Yucca glauque (*Yucca glauca*)
Soapweed

Lichens

Anzie mousse-noire (*Anzia colpodes*)
Lichen, Black-foam

Collème bâche (*Collema coniophilum*)
Lichen, Crumpled Tarpaper

Hypogymnie maritime (*Hypogymnia heterophylla*)
Lichen, Seaside Bone

Lobaire réticulée (*Lobaria retigera*)
Lichen, Smoker's Lung

Pannaire jaune pâle (*Pannaria lurida*)
Lichen, Wrinkled Shingle

Peltigère éventail d'eau de l'Est (*Peltigera hydrothyria*)
Waterfan, Eastern

Mosses

- Bryum, Porsild's (*Haplodontium macrocarpum*)
Bryum de Porsild
- Moss, Alkaline Wing-nerved (*Pterygoneurum kozlovii*)
Ptérygoneure de Koslov
- Moss, Haller's Apple (*Bartramia halleriana*)
Bartramie de Haller
- Moss, Spoon-leaved (*Bryoandersonia illecebra*)
Andersonie charmante

PART 4

Special Concern

Mammals

- Badger *taxus* subspecies, American (*Taxidea taxus taxus*)
Blaireau d'Amérique de la sous-espèce taxus
- Bat, Spotted (*Euderma maculatum*)
Oreillard maculé
- Bear, Grizzly (*Ursus arctos*) Western population
Ours grizzli population de l'Ouest
- Bear, Polar (*Ursus maritimus*)
Ours blanc
- Beaver, Mountain (*Aplodontia rufa*)
Castor de montagne
- Caribou, Barren-ground (*Rangifer tarandus groenlandicus*) Dolphin and Union population
Caribou de la toundra population Dolphin-et-Union
- Caribou (*Rangifer tarandus*) Newfoundland population
Caribou, population de Terre-Neuve
- Caribou, Woodland (*Rangifer tarandus caribou*) Northern Mountain population
Caribou des bois population des montagnes du Nord
- Cottontail *nuttallii* subspecies, Nuttall's (*Sylvilagus nuttallii nuttallii*)
Lapin de Nuttall de la sous-espèce nuttallii
- Mole, Eastern (*Scalopus aquaticus*)
Taupe à queue glabre
- Mouse *megalotis* subspecies, Western Harvest (*Reithrodontomys megalotis megalotis*)
Souris des moissons de la sous-espèce megalotis
- Otter, Sea (*Enhydra lutris*)
Loutre de mer
- Pika, Collared (*Ochotona collaris*)
Pica à collier
- Porpoise, Harbour (*Phocoena phocoena*) Pacific Ocean population
Marsouin commun population de l'océan Pacifique
- Sea Lion, Steller (*Eumetopias jubatus*)
Otarie de Steller
- Vole, Woodland (*Microtus pinetorum*)
Campagnol sylvestre

Mousses

- Andersonie charmante (*Bryoandersonia illecebra*)
Moss, Spoon-leaved
- Bartramie de Haller (*Bartramia halleriana*)
Moss, Haller's Apple
- Bryum de Porsild (*Haplodontium macrocarpum*)
Bryum, Porsild's
- Ptérygoneure de Koslov (*Pterygoneurum kozlovii*)
Moss, Alkaline Wing-nerved

PARTIE 4

Espèces préoccupantes

Mammifères

- Baleine à bec de Sowerby (*Mesoplodon bidens*)
Whale, Sowerby's Beaked
- Baleine boréale (*Balaena mysticetus*) population des mers de Béring, des Tchouktches et de Beaufort
Whale, Bowhead Bering-Chukchi-Beaufort population
- Baleine grise (*Eschrichtius robustus*) population du Pacifique Nord-Est
Whale, Grey Eastern North Pacific population
- Blaireau d'Amérique de la sous-espèce *taxus* (*Taxidea taxus taxus*)
Badger taxus subspecies, American
- Campagnol sylvestre (*Microtus pinetorum*)
Vole, Woodland
- Carcajou (*Gulo gulo*)
Wolverine
- Caribou de la toundra (*Rangifer tarandus groenlandicus*) population Dolphin-et-Union
Caribou, Barren-ground Dolphin and Union population
- Caribou des bois (*Rangifer tarandus caribou*) population des montagnes du Nord
Caribou, Woodland Northern Mountain population
- Caribou (*Rangifer tarandus*) population de Terre-Neuve
Caribou, Newfoundland population
- Castor de montagne (*Aplodontia rufa*)
Beaver, Mountain
- Lapin de Nuttall de la sous-espèce *nuttallii* (*Sylvilagus nuttallii nuttallii*)
Cottontail nuttallii subspecies, Nuttall's
- Loutre de mer (*Enhydra lutris*)
Otter, Sea
- Marsouin commun (*Phocoena phocoena*) population de l'océan Pacifique
Porpoise, Harbour Pacific Ocean population
- Oreillard maculé (*Euderma maculatum*)
Bat, Spotted
- Otarie de Steller (*Eumetopias jubatus*)
Sea Lion, Steller
- Ours blanc (*Ursus maritimus*)
Bear, Polar

Whale, Bowhead (*Balaena mysticetus*) Bering-Chukchi-Beaufort population
Baleine boréale, population des mers de Béring, des Tchouktches et de Beaufort

Whale, Fin (*Balaenoptera physalus*) Atlantic population
Rorqual commun population de l'Atlantique

Whale, Grey (*Eschrichtius robustus*) Eastern North Pacific population
Baleine grise population du Pacifique Nord-Est

Whale, Humpback (*Megaptera novaeangliae*) North Pacific population
Rorqual à bosse population du Pacifique Nord

Whale, Sowerby's Beaked (*Mesoplodon bidens*)
Baleine à bec de Sowerby

Wolverine (*Gulo gulo*)
Carcajou

Birds

Albatross, Black-footed (*Phoebastria nigripes*)
Albatros à pieds noirs

Auklet, Cassin's (*Ptychoramphus aleuticus*)
Starique de Cassin

Blackbird, Rusty (*Euphagus carolinus*)
Quiscale rouilleux

Curlew, Long-billed (*Numenius americanus*)
Courlis à long bec

Duck, Harlequin (*Histrionicus histrionicus*) Eastern population
Arlequin plongeur population de l'Est

Falcon *pealei* subspecies, Peregrine (*Falco peregrinus pealei*)
Faucon pèlerin de la sous-espèce pealei

Flycatcher, Olive-sided (*Contopus cooperi*)
Moucherolle à côtés olive

Goldeneye, Barrow's (*Bucephala islandica*) Eastern population
Garrot d'Islande population de l'Est

Grebe, Horned (*Podiceps auritus*) Western population
Grèbe esclavon population de l'Ouest

Grebe, Western (*Aechmophorus occidentalis*)
Grèbe élégant

Grosbeak, Evening (*Coccothraustes vespertinus*)
Gros-bec errant

Heron *fannini* subspecies, Great Blue (*Ardea herodias fannini*)
Grand héron de la sous-espèce fannini

Knot *islandica* subspecies, Red (*Calidris canutus islandica*)
Bécasseau maubèche de la sous-espèce islandica

Murrelet, Ancient (*Synthliboramphus antiquus*)
Guillemot à cou blanc

Nighthawk, Common (*Chordeiles minor*)
Engoulevent d'Amérique

Owl, Flammulated (*Otus flammeolus*)
Petit-duc nain

Owl, Short-eared (*Asio flammeus*)
Hibou des marais

Ours grizzli (*Ursus arctos*) population de l'Ouest
Bear, Grizzly Western population

Pica à collier (*Ochotona collaris*)
Pika, Collared

Rorqual à bosse (*Megaptera novaeangliae*) population du Pacifique Nord
Whale, Humpback North Pacific population

Rorqual commun (*Balaenoptera physalus*) population de l'Atlantique
Whale, Fin Atlantic population

Souris des moissons de la sous-espèce *megalotis* (*Reithrodontomys megalotis megalotis*)
Mouse megalotis subspecies, Western Harvest

Taupe à queue glabre (*Scalopus aquaticus*)
Mole, Eastern

Oiseaux

Albatros à pieds noirs (*Phoebastria nigripes*)
Albatross, Black-footed

Arlequin plongeur (*Histrionicus histrionicus*) population de l'Est
Duck, Harlequin Eastern population

Bécasseau maubèche de la sous-espèce *islandica* (*Calidris canutus islandica*)
Knot islandica subspecies, Red

Bécasseau roussâtre (*Tryngites subruficollis*)
Sandpiper, Buff-breasted

Bruant à face noire (*Zonotrichia querula*)
Sparrow, Harris's

Bruant de Baird (*Ammodramus bairdii*)
Sparrow, Baird's

Bruant des prés de la sous-espèce *princeps* (*Passerculus sandwichensis princeps*)
Sparrow princeps subspecies, Savannah

Bruant sauterelle de la sous-espèce de l'Est (*Ammodramus savannarum pratensis*)
Sparrow pratensis subspecies, Grasshopper

Courlis à long bec (*Numenius americanus*)
Curlew, Long-billed

Engoulevent d'Amérique (*Chordeiles minor*)
Nighthawk, Common

Faucon pèlerin de la sous-espèce *pealei* (*Falco peregrinus pealei*)
Falcon pealei subspecies, Peregrine

Garrot d'Islande (*Bucephala islandica*) population de l'Est
Goldeneye, Barrow's Eastern population

Grand héron de la sous-espèce *fannini* (*Ardea herodias fannini*)
Heron fannini subspecies, Great Blue

Grèbe élégant (*Aechmophorus occidentalis*)
Grebe, Western

Grèbe esclavon (*Podiceps auritus*) population de l'Ouest
Grebe, Horned Western population

Gros-bec errant (*Coccothraustes vespertinus*)
Grosbeak, Evening

Phalarope, Red-necked (*Phalaropus lobatus*)
Phalarope à bec étroit

Pigeon, Band-tailed (*Patagioenas fasciata*)
Pigeon à queue barrée

Rail, Yellow (*Coturnicops noveboracensis*)
Râle jaune

Sandpiper, Buff-breasted (*Tryngites subruficollis*)
Bécasseau roussâtre

Sparrow, Baird's (*Ammodramus bairdii*)
Bruant de Baird

Sparrow, Harris's (*Zonotrichia querula*)
Bruant à face noire

Sparrow *pratensis* subspecies, Grasshopper (*Ammodramus savannarum pratensis*)
Bruant sauterelle de la sous-espèce de l'Est

Sparrow *princeps* subspecies, Savannah (*Passerculus sandwichensis princeps*)
Bruant des prés de la sous-espèce princeps

Wood-pewee, Eastern (*Contopus virens*)
Pioui de l'Est

Amphibians

Frog, Coastal Tailed (*Ascaphus truei*)
Grenouille-à-queue côtière

Frog, Northern Leopard (*Lithobates pipiens*) Western Boreal/Prairie populations
Grenouille léopard populations des Prairies et de l'ouest de la zone boréale

Frog, Northern Red-legged (*Rana aurora*)
Grenouille à pattes rouges du Nord

Salamander, Coeur d'Alene (*Plethodon idahoensis*)
Salamandre de Coeur d'Alène

Salamander, Wandering (*Aneides vagrans*)
Salamandre errante

Salamander, Western Tiger (*Ambystoma mavortium*)
 Prairie/Boreal population
Salamandre tigrée de l'Ouest population boréale et des Prairies

Toad, Great Plains (*Anaxyrus cognatus*)
Crapaud des steppes

Toad, Western (*Anaxyrus boreas*) Calling population
Crapaud de l'Ouest population chantante

Toad, Western (*Anaxyrus boreas*) Non-calling population
Crapaud de l'Ouest population non-chantante

Reptiles

Boa, Northern Rubber (*Charina bottae*)
Boa caoutchouc du Nord

Bullsnake (*Pituophis catenifer sayi*)
Couleuvre gaufre de Say

Lizard, Greater Short-horned (*Phrynosoma hernandesi*)
Lézard à petites cornes majeur

Milksnake, Eastern (*Lampropeltis triangulum*)
Couleuvre tachetée

Rattlesnake, Prairie (*Crotalus viridis*)
Crotale des prairies

Guillemot à cou blanc (*Synthliboramphus antiquus*)
Murrelet, Ancient

Hibou des marais (*Asio flammeus*)
Owl, Short-eared

Moucherolle à côtés olive (*Contopus cooperi*)
Flycatcher, Olive-sided

Petit-duc nain (*Otus flammeolus*)
Owl, Flammulated

Phalarope à bec étroit (*Phalaropus lobatus*)
Phalarope, Red-necked

Pigeon à queue barrée (*Patagioenas fasciata*)
Pigeon, Band-tailed

Pioui de l'Est (*Contopus virens*)
Wood-pewee, Eastern

Quiscale rouilleux (*Euphagus carolinus*)
Blackbird, Rusty

Râle jaune (*Coturnicops noveboracensis*)
Rail, Yellow

Starique de Cassin (*Ptychoramphus aleuticus*)
Auklet, Cassin's

Amphibiens

Crapaud de l'Ouest (*Anaxyrus boreas*) population chantante
Toad, Western Calling population

Crapaud de l'Ouest (*Anaxyrus boreas*) population non-chantante
Toad, Western Non-calling population

Crapaud des steppes (*Anaxyrus cognatus*)
Toad, Great Plains

Grenouille à pattes rouges du Nord (*Rana aurora*)
Frog, Northern Red-legged

Grenouille-à-queue côtière (*Ascaphus truei*)
Frog, Coastal Tailed

Grenouille léopard (*Lithobates pipiens*) populations des Prairies et de l'ouest de la zone boréale
Frog, Northern Leopard Western Boreal/Prairie populations

Salamandre de Coeur d'Alène (*Plethodon idahoensis*)
Salamander, Coeur d'Alene

Salamandre errante (*Aneides vagrans*)
Salamander, Wandering

Salamandre tigrée de l'Ouest (*Ambystoma mavortium*)
 population boréale et des Prairies
Salamander, Western Tiger Prairie/Boreal population

Reptiles

Boa caoutchouc du Nord (*Charina bottae*)
Boa, Northern Rubber

Couleuvre à groin des plaines (*Heterodon nasicus*)
Snake, Plains Hog-nosed

Couleuvre d'eau du lac Érié (*Nerodia sipedon insularum*)
Watersnake, Lake Erie

Couleuvre gaufre de Say (*Pituophis catenifer sayi*)
Bullsnake

Ribbonsnake, Eastern (*Thamnophis sauritus*) Great Lakes population
Couleuvre mince population des Grands Lacs

Skink, Five-lined (*Plestiodon fasciatus*) Great Lakes/St. Lawrence population
Scinque pentaligne population des Grands Lacs et du Saint-Laurent

Skink, Prairie (*Plestiodon septentrionalis*)
Scinque des Prairies

Skink, Western (*Plestiodon skiltonianus*)
Scinque de l'Ouest

Snake, Plains Hog-nosed (*Heterodon nasicus*)
Couleuvre à groin des plaines

Turtle, Eastern Musk (*Sternotherus odoratus*)
Tortue musquée

Turtle, Eastern Painted (*Chrysemys picta picta*)
Tortue peinte de l'Est

Turtle, Midland Painted (*Chrysemys picta marginata*)
Tortue peinte du Centre

Turtle, Northern Map (*Graptemys geographica*)
Tortue géographique

Turtle, Snapping (*Chelydra serpentina*)
Tortue serpentine

Turtle, Western Painted (*Chrysemys picta bellii*) Intermountain - Rocky Mountain population
Tortue peinte de l'Ouest, population intramontagnarde - des Rocheuses

Watersnake, Lake Erie (*Nerodia sipedon insularum*)
Couleuvre d'eau du lac Érié

Fish

Buffalo, Bigmouth (*Ictiobus cyprinellus*) Saskatchewan – Nelson River populations
Buffalo à grande bouche populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson

Darter, Channel (*Percina copelandi*) St. Lawrence populations
Fouille-roche gris populations du Saint-Laurent

Dolly Varden (*Salvelinus malma malma*) Western Arctic populations
Dolly Varden populations de l'ouest de l'Arctique

Killifish, Banded (*Fundulus diaphanus*) Newfoundland populations
Fondule barré populations de Terre-Neuve

Kiyi, Upper Great Lakes (*Coregonus kiyi kiyi*)
Kiyi du secteur supérieur des Grands Lacs

Lamprey, Northern Brook (*Ichthyomyzon fossor*) Great Lakes – Upper St. Lawrence populations
Lamproie du Nord populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent

Lamprey, Silver (*Ichthyomyzon unicuspis*) Great Lakes – Upper St. Lawrence populations
Lamproie argentée populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent

Minnow, Cutlip (*Exoglossum maxillingua*)
Bec-de-lièvre

Couleuvre mince (*Thamnophis sauritus*) population des Grands Lacs
Ribbonsnake, Eastern Great Lakes population

Couleuvre tachetée (*Lampropeltis triangulum*)
Milksnake, Eastern

Crotale des prairies (*Crotalus viridis*)
Rattlesnake, Prairie

Lézard à petites cornes majeur (*Phrynosoma hernandesi*)
Lizard, Greater Short-horned

Scinque de l'Ouest (*Plestiodon skiltonianus*)
Skink, Western

Scinque des Prairies (*Plestiodon septentrionalis*)
Skink, Prairie

Scinque pentaligne (*Plestiodon fasciatus*) population des Grands Lacs et du Saint-Laurent
Skink, Five-lined Great Lakes/St. Lawrence population

Tortue géographique (*Graptemys geographica*)
Turtle, Northern Map

Tortue musquée (*Sternotherus odoratus*)
Turtle, Eastern Musk

Tortue peinte de l'Est (*Chrysemys picta picta*)
Turtle, Eastern Painted

Tortue peinte de l'Ouest (*Chrysemys picta bellii*) population intramontagnarde - des Rocheuses
Turtle, Western Painted Intermountain - Rocky Mountain population

Tortue peinte du Centre (*Chrysemys picta marginata*)
Turtle, Midland Painted

Tortue serpentine (*Chelydra serpentina*)
Turtle, Snapping

Poissons

Bec-de-lièvre (*Exoglossum maxillingua*)
Minnow, Cutlip

Brochet vermiculé (*Esox americanus vermiculatus*)
Pickrel, Grass

Buffalo à grande bouche (*Ictiobus cyprinellus*) populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson
Buffalo, Bigmouth Saskatchewan – Nelson River populations

Chabot à tête courte (*Cottus confusus*)
Sculpin, Shorthead

Chabot de profondeur (*Myoxocephalus thompsonii*) populations des Grands Lacs - Ouest du Saint-Laurent
Sculpin, Deepwater Great Lakes - Western St. Lawrence populations

Chabot des montagnes Rocheuses (*Cottus sp.*) populations du versant ouest
Sculpin, Rocky Mountain Westslope populations

Chabot du Columbia (*Cottus hubbsi*)
Sculpin, Columbia

Chevalier de rivière (*Moxostoma carinatum*)
Redhorse, River

Crapet du Nord (*Lepomis peltastes*) populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent
Sunfish, Northern Great Lakes – Upper St. Lawrence populations

Pickereel, Grass (*Esox americanus vermiculatus*)
Brochet vermiculé

Redhorse, River (*Moxostoma carinatum*)
Chevalier de rivière

Rockfish type I, Rougheye (*Sebastes* sp. type I)
Sébaste à œil épineux du type I

Rockfish type II, Rougheye (*Sebastes* sp. type II)
Sébaste à œil épineux du type II

Rockfish, Yelloweye (*Sebastes ruberrimus*) Pacific Ocean
inside waters population
Sébaste aux yeux jaunes population des eaux intérieures de l'océan Pacifique

Rockfish, Yelloweye (*Sebastes ruberrimus*) Pacific Ocean
outside waters population
Sébaste aux yeux jaunes population des eaux extérieures de l'océan Pacifique

Sculpin, Columbia (*Cottus hubbsi*)
Chabot du Columbia

Sculpin, Deepwater (*Myoxocephalus thompsonii*) Great
Lakes - Western St. Lawrence populations
Chabot de profondeur, populations des Grands Lacs - Ouest du Saint-Laurent

Sculpin, Rocky Mountain (*Cottus* sp.) Westslope populations
Chabot des montagnes Rocheuses populations du versant ouest

Sculpin, Shorthead (*Cottus confusus*)
Chabot à tête courte

Shark, Bluntnose Sixgill (*Hexanchus griseus*)
Requin gris

Shiner, Bridle (*Notropis bifrenatus*)
Méné d'herbe

Stickleback, Giant Threespine (*Gasterosteus aculeatus*)
Épinoche à trois épines géante

Stickleback, Unarmoured Threespine (*Gasterosteus aculeatus*)
Épinoche à trois épines lisse

Sturgeon, Green (*Acipenser medirostris*)
Esturgeon vert

Sturgeon, Lake (*Acipenser fulvescens*) Southern Hudson
Bay – James Bay populations
Esturgeon jaune populations du sud de la baie d'Hudson et de la baie James

Sturgeon, Shortnose (*Acipenser brevirostrum*)
Esturgeon à museau court

Sucker, Mountain (*Catostomus platyrhynchus*) Pacific
populations
Meunier des montagnes populations du Pacifique

Sucker, Spotted (*Minytrema melanops*)
Meunier tacheté

Sunfish, Northern (*Lepomis peltastes*) Great Lakes – Upper
St. Lawrence populations
Crapet du Nord populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent

Thornyhead, Longspine (*Sebastolobus altivelis*)
Sébastolobe à longues épines

Crapet sac-à-lait (*Lepomis gulosus*)
Warmouth

Dolly Varden (*Salvelinus malma malma*) populations de
l'ouest de l'Arctique
Dolly Varden Western Arctic populations

Épinoche à trois épines géante (*Gasterosteus aculeatus*)
Stickleback, Giant Threespine

Épinoche à trois épines lisse (*Gasterosteus aculeatus*)
Stickleback, Unarmoured Threespine

Esturgeon à museau court (*Acipenser brevirostrum*)
Sturgeon, Shortnose

Esturgeon jaune (*Acipenser fulvescens*) populations du
sud de la baie d'Hudson et de la baie James
Sturgeon, Lake Southern Hudson Bay – James Bay populations

Esturgeon vert (*Acipenser medirostris*)
Sturgeon, Green

Fondule barré (*Fundulus diaphanus*) populations de
Terre-Neuve
Killifish, Banded Newfoundland populations

Fondule rayé (*Fundulus notatus*)
Topminnow, Blackstripe

Fouille-roche gris (*Percina copelandi*) populations du
Saint-Laurent
Darter, Channel St. Lawrence populations

Kiyi du secteur supérieur des Grands Lacs (*Coregonus kiyi kiyi*)
Kiyi, Upper Great Lakes

Lamproie argentée (*Ichthyomyzon unicuspis*) populations
des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent
Lamprey, Silver Great Lakes – Upper St. Lawrence populations

Lamproie du Nord (*Ichthyomyzon fossor*) populations
des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent
Lamprey, Northern Brook Great Lakes – Upper St. Lawrence populations

Loup Atlantique (*Anarhichas lupus*)
Wolffish, Atlantic

Méné d'herbe (*Notropis bifrenatus*)
Shiner, Bridle

Meunier des montagnes (*Catostomus platyrhynchus*) populations
du Pacifique
Sucker, Mountain Pacific populations

Meunier tacheté (*Minytrema melanops*)
Sucker, Spotted

Milandre (*Galeorhinus galeus*)
Tope

Ombre à tête plate (*Salvelinus confluentus*) populations
de la côte sud de la Colombie-Britannique
Trout, Bull South Coast British Columbia populations

Ombre à tête plate (*Salvelinus confluentus*) populations
de l'ouest de l'Arctique
Trout, Bull Western Arctic populations

Requin gris (*Hexanchus griseus*)
Shark, Bluntnose Sixgill

Sébaste à œil épineux du type I (*Sebastes* sp. type I)
Rockfish type I, Rougheye

Tope (*Galeorhinus galeus*)
Milandre

Topminnow, Blackstripe (*Fundulus notatus*)
Fondule rayé

Trout, Bull (*Salvelinus confluentus*) South Coast British Columbia populations
Omble à tête plate populations de la côte sud de la Colombie-Britannique

Trout, Bull (*Salvelinus confluentus*) Western Arctic populations
Omble à tête plate populations de l'ouest de l'Arctique

Trout, Westslope Cutthroat (*Oncorhynchus clarkii lewisi*) British Columbia population
Truite fardée versant de l'ouest population de la Colombie-Britannique

Warmouth (*Lepomis gulosus*)
Crapet sac-à-lait

Wolffish, Atlantic (*Anarhichas lupus*)
Loup Atlantique

Molluscs

Floater, Brook (*Alasmidonta varicosa*)
Alasmidonte renflée

Jumping-slug, Warty (*Hemphillia glandulosa*)
Limace-sauteuse glanduleuse

Lampmussel, Wavy-rayed (*Lampsilis fasciola*)
Lampsile fasciolée

Lampmussel, Yellow (*Lampsilis cariosa*)
Lampsile jaune

Mantleslug, Magnum (*Magnipelta mycophaga*)
Limace à grand manteau

Mapleleaf (*Quadrula quadrula*) Great Lakes – Upper St. Lawrence population
Mulette feuille d'érable population des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent

Mussel, Rocky Mountain Ridged (*Gonidea angulata*)
Gonidée des Rocheuses

Oyster, Olympia (*Ostrea lurida*)
Huître plate du Pacifique

Pondmussel, Eastern (*Ligumia nasuta*)
Ligumie pointue

Rainbow (*Villosa iris*)
Villeuse irisée

Slug, Haida Gwaii (*Staala gwaii*)
Limace de Haida Gwaii

Slug, Pygmy (*Kootenaia burkei*)
Limace pygmée

Slug, Sheathed (*Zacoleus idahoensis*)
Limace gainée

Vertigo, Threaded (*Nearctula* sp.)
Vertigo à crêtes fines

Arthropods

Admiral, Weidemeyer's (*Limenitis weidemeyerii*)
Amiral de Weidemeyer

Bumble Bee, American (*Bombus pensylvanicus*)
Bourdon américain

Sébaste à œil épineux du type II (*Sebastes* sp. type II)
Rockfish type II, Rougheye

Sébaste aux yeux jaunes (*Sebastes ruberrimus*) population des eaux extérieures de l'océan Pacifique
Rockfish, Yelloweye Pacific Ocean outside waters population

Sébaste aux yeux jaunes (*Sebastes ruberrimus*) population des eaux intérieures de l'océan Pacifique
Rockfish, Yelloweye Pacific Ocean inside waters population

Sébastolobe à longues épines (*Sebastes altivelis*)
Thornyhead, Longspine

Truite fardée versant de l'ouest (*Oncorhynchus clarkii lewisi*) population de la Colombie-Britannique
Trout, Westslope Cutthroat British Columbia population

Mollusques

Alasmidonte renflée (*Alasmidonta varicosa*)
Floater, Brook

Gonidée des Rocheuses (*Gonidea angulata*)
Mussel, Rocky Mountain Ridged

Huître plate du Pacifique (*Ostrea lurida*)
Oyster, Olympia

Lampsile fasciolée (*Lampsilis fasciola*)
Lampmussel, Wavy-rayed

Lampsile jaune (*Lampsilis cariosa*)
Lampmussel, Yellow

Ligumie pointue (*Ligumia nasuta*)
Pondmussel, Eastern

Limace à grand manteau (*Magnipelta mycophaga*)
Mantleslug, Magnum

Limace de Haida Gwaii (*Staala gwaii*)
Slug, Haida Gwaii

Limace gainée (*Zacoleus idahoensis*)
Slug, Sheathed

Limace pygmée (*Kootenaia burkei*)
Slug, Pygmy

Limace-sauteuse glanduleuse (*Hemphillia glandulosa*)
Jumping-slug, Warty

Mulette feuille d'érable (*Quadrula quadrula*) population des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent
Mapleleaf Great Lakes – Upper St. Lawrence population

Vertigo à crêtes fines (*Nearctula* sp.)
Vertigo, Threaded

Villeuse irisée (*Villosa iris*)
Rainbow

Arthropodes

Agrion vif (*Argia vivida*)
Dancer, Vivid

Amiral de Weidemeyer (*Limenitis weidemeyerii*)
Admiral, Weidemeyer's

Bumble Bee *mckayi* subspecies, Western (*Bombus occidentalis mckayi*)
Bourdon de l'Ouest de la sous-espèce mckayi

Bumble Bee, Yellow-banded (*Bombus terricola*)
Bourdon terricole

Dancer, Vivid (*Argia vivida*)
Agrion vif

Grasshopper, Greenish-white (*Hypochlora alba*)
Criquet de l'armoise

Grasshopper, Magdalen Islands (*Melanoplus madeleineae*)
Criquet des Îles-de-la-Madeleine

Lady Beetle, Transverse (*Coccinella transversoguttata*)
Coccinelle à bandes transverses

Leafhopper, Red-tailed (*Aflexia rubranura*) Great Lakes Plains population
Cicadelle à queue rouge population des plaines des Grands Lacs

Leafhopper, Red-tailed (*Aflexia rubranura*) Prairie population
Cicadelle à queue rouge population des Prairies

Metalmark, Mormon (*Apodemia mormo*) Prairie population
Mormon population des Prairies

Moth, Manitoba Oakworm (*Anisota manitobensis*)
Anisote du Manitoba

Moth, Pale Yellow Dune (*Copablepharon grandis*)
Noctuelle jaune pâle des dunes

Snaketail, Pygmy (*Ophiogomphus howei*)
Ophiogomphe de Howe

Spider, Georgia Basin Bog (*Gnaphosa snohomish*)
Gnaphose de Snohomish

Tachinid Fly, Dune (*Germaria angustata*)
Mouche tachinide des dunes

Wasp, Yellow Scarab Hunter (*Dielis pilipes*)
Scolie dorée

Plants

Aster, Anticosti (*Symphyotrichum anticostense*)
Aster d'Anticosti

Aster, Crooked-stem (*Symphyotrichum prenanthoides*)
Aster fausse-prenanthe

Aster, Nahanni (*Symphyotrichum nahanniense*)
Aster de la Nahanni

Aster, White-top (*Sericocarpus rigidus*)
Aster rigide

Beggarticks, Vancouver Island (*Bidens amplissima*)
Grand bident

Blue Flag, Western (*Iris missouriensis*)
Iris du Missouri

Buffalograss (*Bouteloua dactyloides*)
Buchloé faux-dactyle

Bulrush, Long's (*Scirpus longii*)
Scirpe de Long

Draba, Puvirnituk Mountain (*Draba puvirnitukii*)
Drave des monts de Puvirnituk

Anisote du Manitoba (*Anisota manitobensis*)
Moth, Manitoba Oakworm

Bourdon américain (*Bombus pensylvanicus*)
Bumble Bee, American

Bourdon de l'Ouest de la sous-espèce *mckayi* (*Bombus occidentalis mckayi*)
Bumble Bee mckayi subspecies, Western

Bourdon terricole (*Bombus terricola*)
Bumble Bee, Yellow-banded

Cicadelle à queue rouge (*Aflexia rubranura*) population des plaines des Grands Lacs
Leafhopper, Red-tailed Great Lakes Plains population

Cicadelle à queue rouge (*Aflexia rubranura*) population des Prairies
Leafhopper, Red-tailed Prairie population

Coccinelle à bandes transverses (*Coccinella transversoguttata*)
Lady Beetle, Transverse

Criquet de l'armoise (*Hypochlora alba*)
Grasshopper, Greenish-white

Criquet des Îles-de-la-Madeleine (*Melanoplus madeleineae*)
Grasshopper, Magdalen Islands

Gnaphose de Snohomish (*Gnaphosa snohomish*)
Spider, Georgia Basin Bog

Mormon (*Apodemia mormo*) population des Prairies
Metalmark, Mormon Prairie population

Mouche tachinide des dunes (*Germaria angustata*)
Tachinid Fly, Dune

Noctuelle jaune pâle des dunes (*Copablepharon grandis*)
Moth, Pale Yellow Dune

Ophiogomphe de Howe (*Ophiogomphus howei*)
Snaketail, Pygmy

Scolie dorée (*Dielis pilipes*)
Wasp, Yellow Scarab Hunter

Plantes

Achillée à gros capitules (*Achillea millefolium* var. *mega-cephala*)
Yarrow, Large-headed Woolly

Arméria de l'Athabasca (*Armeria maritima* ssp. *interior*)
Thrift, Athabasca

Arnoglosse plantain (*Arnoglossum plantagineum*)
Indian-plantain, Tuberous

Aster d'Anticosti (*Symphyotrichum anticostense*)
Aster, Anticosti

Aster de la Nahanni (*Symphyotrichum nahanniense*)
Aster, Nahanni

Aster fausse-prenanthe (*Symphyotrichum prenanthoides*)
Aster, Crooked-stem

Aster rigide (*Sericocarpus rigidus*)
Aster, White-top

Astragale de Fernald (*Astragalus robbinsii* var. *fernaldii*)
Milk-vetch, Fernald's

Buchloé faux-dactyle (*Bouteloua dactyloides*)
Buffalograss

Fern, American Hart's-tongue (*Asplenium scolopendrium* var. *americanum*)
Scolopendre d'Amérique

Fern, Coastal Wood (*Dryopteris arguta*)
Dryoptéride côtière

Goldencrest (*Lophiola aurea*)
Lophiolie dorée

Goldenrod, Houghton's (*Solidago houghtonii*)
Verge d'or de Houghton

Goldenrod, Riddell's (*Solidago riddellii*)
Verge d'or de Riddell

Goldenseal (*Hydrastis canadensis*)
Hydraste du Canada

Hairgrass, Mackenzie (*Deschampsia mackenzieana*)
Deschampsie du bassin du Mackenzie

Hoptree, Common (*Ptelea trifoliata*)
Ptéléa trifolié

Indian-plantain, Tuberous (*Arnoglossum plantagineum*)
Arnoglosse plantain

Iris, Dwarf Lake (*Iris lacustris*)
Iris lacustre

Lilaeopsis, Eastern (*Lilaeopsis chinensis*)
Liléopsis de l'Est

Lily, Lyall's Mariposa (*Calochortus lyallii*)
Calochorte de Lyall

Milk-vetch, Fernald's (*Astragalus robbinsii* var. *fernaldii*)
Astragale de Fernald

Pennywort, Water (*Hydrocotyle umbellata*)
Hydrocotyle à ombelle

Pinweed, Beach (*Lechea maritima*)
Léchéa maritime

Podistera, Yukon (*Podistera yukonensis*)
Podistère du Yukon

Pondweed, Hill's (*Potamogeton hillii*)
Potamot de Hill

Prairie-clover, Hairy (*Dalea villosa*)
Dalée velue

Quillwort, Prototype (*Isoetes prototypus*)
Isoète prototype

Redroot (*Lachnanthes caroliniana*)
Lachnanthe de Caroline

Rose, Climbing Prairie (*Rosa setigera*)
Rosier sétigère

Rose-mallow, Swamp (*Hibiscus moscheutos*)
Ketmie des marais

Rush, New Jersey (*Juncus caesariensis*)
Jonc du New Jersey

Saxifrage, Spiked (*Micranthes spicata*)
Saxifrage à épis

Sedge, Baikal (*Carex sabulosa*)
Carex des sables

Spike-rush, Tuberclad (*Eleocharis tuberculosa*)
Éléocharide tuberculée

Tansy, Floccose (*Tanacetum huronense* var. *floccosum*)
Tanaïsie floconneuse

Calochorte de Lyall (*Calochortus lyallii*)
Lily, Lyall's Mariposa

Carex des sables (*Carex sabulosa*)
Sedge, Baikal

Chardon de Pitcher (*Cirsium pitcheri*)
Thistle, Pitcher's

Cicutaire de Victorin (*Cicuta maculata* var. *victorinii*)
Water-hemlock, Victorin's

Dalée velue (*Dalea villosa*)
Prairie-clover, Hairy

Deschampsie du bassin du Mackenzie (*Deschampsia mackenzieana*)
Hairgrass, Mackenzie

Drave des monts de Puvirnituq (*Draba puvirnituqii*)
Draba, Puvirnituq Mountain

Dryoptéride côtière (*Dryopteris arguta*)
Fern, Coastal Wood

Éléocharide tuberculée (*Eleocharis tuberculosa*)
Spike-rush, Tuberclad

Ériogone du Nord (*Eriogonum flavum* var. *aquilinum*)
Wild Buckwheat, Yukon

Grand bident (*Bidens amplissima*)
Beggarticks, Vancouver Island

Hydraste du Canada (*Hydrastis canadensis*)
Goldenseal

Hydrocotyle à ombelle (*Hydrocotyle umbellata*)
Pennywort, Water

Iris du Missouri (*Iris missouriensis*)
Blue Flag, Western

Iris lacustre (*Iris lacustris*)
Iris, Dwarf Lake

Isoète prototype (*Isoetes prototypus*)
Quillwort, Prototype

Jonc du New Jersey (*Juncus caesariensis*)
Rush, New Jersey

Ketmie des marais (*Hibiscus moscheutos*)
Rose-mallow, Swamp

Lachnanthe de Caroline (*Lachnanthes caroliniana*)
Redroot

Léchéa maritime (*Lechea maritima*)
Pinweed, Beach

Liléopsis de l'Est (*Lilaeopsis chinensis*)
Lilaeopsis, Eastern

Lophiolie dorée (*Lophiola aurea*)
Goldencrest

Podistère du Yukon (*Podistera yukonensis*)
Podistera, Yukon

Potamot de Hill (*Potamogeton hillii*)
Pondweed, Hill's

Psilocarpe nain (*Psilocarphus brevissimus*) population des Prairies
Woolly-heads, Dwarf Prairie population

Ptéléa trifolié (*Ptelea trifoliata*)
Hoptree, Common

Rosier sétigère (*Rosa setigera*)
Rose, Climbing Prairie

Thistle, Pitcher's (*Cirsium pitcheri*)
Chardon de Pitcher

Thrift, Athabasca (*Armeria maritima* ssp. *interior*)
Arméria de l'Athabasca

Water-hemlock, Victorin's (*Cicuta maculata* var. *victorinii*)
Cicutaire de Victorin

Wild Buckwheat, Yukon (*Eriogonum flavum* var. *aquilinum*)
Ériogone du Nord

Willow, Blanket-leaved (*Salix silicicola*)
Saule silicicole

Willow, Sand-dune Short-capsuled (*Salix brachycarpa* var. *psammophila*)
Saule psammophile

Willow, Turnor's (*Salix turnorii*)
Saule de Turnor

Woolly-heads, Dwarf (*Psilocarphus brevissimus*) Prairie population
Psilocarpe nain, population des Prairies

Yarrow, Large-headed Woolly (*Achillea millefolium* var. *megacephala*)
Achillée à gros capitules

Mosses

Cord-moss, Banded (*Entosthodon fascicularis*)
Entosthodon fasciculé

Moss, Columbian Carpet (*Bryoerythrophyllum columbianum*)
Érythrophylle du Columbia

Moss, Twisted Oak (*Syntrichia laevipila*)
Tortule à poils lisses

Tassel, Tiny (*Crossidium seriatum*)
Petit pompon

Lichens

Glass-whiskers, Frosted (*Sclerophora peronella*) Atlantic population
Sclérophore givré population de l'Atlantique

Jellyskin, Flooded (*Leptogium rivulare*)
Leptoge des terrains inondés

Lichen, Blue Felt (*Degelia plumbea*)
Dégélie plombée

Lichen, Boreal Felt (*Erioderma pedicellatum*) Boreal population
Érioderme boréal population boréale

Lichen, Cryptic Paw (*Nephroma occultum*)
Néphrome cryptique

Lichen, Golden-eye (*Teloschistes chrysophthalmus*) Prairie / Boreal population
Téloschiste ocellé, population boréale et des Prairies

Lichen, Oldgrowth Specklebelly (*Pseudocyphellaria rainierensis*)
Pseudocyphellie des forêts surannées

Lichen, Peacock Vinyl (*Leptogium polycarpum*)
Leptoge à quatre spores

Mountain Crab-eye (*Acroscyphus sphaerophoroides*)
Acroscyphe des montagnes

Saule de Turnor (*Salix turnorii*)
Willow, Turnor's

Saule psammophile (*Salix brachycarpa* var. *psammophila*)
Willow, Sand-dune Short-capsuled

Saule silicicole (*Salix silicicola*)
Willow, Blanket-leaved

Saxifrage à épis (*Micranthes spicata*)
Saxifrage, Spiked

Scirpe de Long (*Scirpus longii*)
Bulrush, Long's

Scolopendre d'Amérique (*Asplenium scolopendrium* var. *americanum*)
Fern, American Hart's-tongue

Tanaïs floconneuse (*Tanacetum huronense* var. *floccosum*)
Tansy, Floccose

Verge d'or de Houghton (*Solidago houghtonii*)
Goldenrod, Houghton's

Verge d'or de Riddell (*Solidago riddellii*)
Goldenrod, Riddell's

Mousses

Entosthodon fasciculé (*Entosthodon fascicularis*)
Cord-moss, Banded

Érythrophylle du Columbia (*Bryoerythrophyllum columbianum*)
Moss, Columbian Carpet

Petit pompon (*Crossidium seriatum*)
Tassel, Tiny

Tortule à poils lisses (*Syntrichia laevipila*)
Moss, Twisted Oak

Lichens

Acroscyphe des montagnes (*Acroscyphus sphaerophoroides*)
Mountain Crab-eye

Dégélie plombée (*Degelia plumbea*)
Lichen, Blue Felt

Érioderme boréal (*Erioderma pedicellatum*) population boréale
Lichen, Boreal Felt Boreal population

Leptoge à quatre spores (*Leptogium polycarpum*)
Lichen, Peacock Vinyl

Leptoge des terrains inondés (*Leptogium rivulare*)
Jellyskin, Flooded

Néphrome cryptique (*Nephroma occultum*)
Lichen, Cryptic Paw

Peltigère éventail d'eau de l'Ouest (*Peltigera gowardii*)
Waterfan, Western

Pseudocyphellie des forêts surannées (*Pseudocyphellaria rainierensis*)
Lichen, Oldgrowth Specklebelly

Sclérophore givré (*Sclerophora peronella*) population de l'Atlantique
Glass-whiskers, Frosted Atlantic population

**Waterfan, Western (*Peltigera gowardii*)
*Peltigère éventail d'eau de l'Ouest***

2002, c. 29, Sch. 1; SOR/2005-14, ss. 1 to 53; SOR/2005-224, ss. 1 to 32; SOR/2006-60, ss. 1, 2; SOR/2006-189, ss. 1 to 22, 23(F), 24 to 26; SOR/2007-284; SOR/2009-86; SOR/2010-32, 33; SOR/2011-8, 128, 233; SOR/2012-133; SOR/2013-34; SOR/2014-274; SOR/2017-10, 59, 112, 130, 229; SOR/2018-10, 112; SOR/2019-52, s. 1; SOR/2019-52, s. 2; SOR/2019-52, s. 3; SOR/2019-52, s. 4; SOR/2019-52, s. 5; SOR/2019-52, s. 6; SOR/2019-52, s. 7; SOR/2019-52, s. 8; SOR/2019-52, s. 9; SOR/2019-52, s. 10; SOR/2019-52, s. 11; SOR/2019-52, s. 12; SOR/2019-52, s. 13; SOR/2019-52, s. 14; SOR/2019-52, s. 15; SOR/2019-52, s. 16; SOR/2019-52, s. 17; SOR/2019-52, s. 18; SOR/2019-52, s. 19; SOR/2019-52, s. 20; SOR/2019-52, s. 21; SOR/2019-52, s. 22; SOR/2019-145, s. 1; SOR/2019-145, s. 2; SOR/2019-145, s. 3; SOR/2019-145, s. 4; SOR/2019-145, s. 5; SOR/2019-145, s. 6; SOR/2019-287, s. 1; SOR/2019-287, s. 2; SOR/2019-287, s. 3; SOR/2019-287, s. 4; SOR/2019-287, s. 5; SOR/2019-287, s. 6; SOR/2019-287, s. 7; SOR/2019-287, s. 8; SOR/2019-287, s. 9; SOR/2019-287, s. 10; SOR/2019-287, s. 11; SOR/2019-287, s. 12; SOR/2020-219, s. 1; SOR/2020-219, s. 2; SOR/2021-87, s. 1; SOR/2021-87, s. 2; SOR/2021-87, s. 3; SOR/2021-87, s. 4; SOR/2021-87, s. 5; SOR/2021-87, s. 6; SOR/2021-87, s. 7; SOR/2021-87, s. 8; SOR/2021-87, s. 9; SOR/2021-87, s. 10; SOR/2021-87, s. 11; SOR/2021-87, s. 12; SOR/2021-87, s. 13; SOR/2021-87, s. 14; SOR/2021-205, s. 1; SOR/2021-205, s. 2; SOR/2021-205, s. 3; SOR/2021-205, s. 4; SOR/2021-205, s. 5; SOR/2021-205, s. 6; SOR/2021-205, s. 7; SOR/2021-205, s. 8; SOR/2021-205, s. 9; SOR/2021-205, s. 10; SOR/2021-205, s. 11; SOR/2021-205, s. 12; SOR/2021-205, s. 13; SOR/2021-205, s. 14; SOR/2021-205, s. 15; SOR/2021-205, s. 16; SOR/2021-205, s. 17; SOR/2022-14, s. 1; SOR/2022-14, s. 2; SOR/2022-14, s. 3; SOR/2022-14, s. 4; SOR/2022-14, s. 5; SOR/2022-14, s. 6; SOR/2022-14, s. 7; SOR/2022-14, s. 8; SOR/2022-14, s. 9; SOR/2022-14, s. 10; SOR/2022-14, s. 11; SOR/2022-14, s. 12; SOR/2022-14, s. 13(F); SOR/2022-14, s. 14(F); SOR/2022-14, s. 15; SOR/2022-14, s. 16; SOR/2022-14, s. 17; SOR/2022-14, s. 18; SOR/2022-14, s. 19; SOR/2022-14, s. 20; SOR/2022-14, s. 21; SOR/2022-14, s. 22; SOR/2022-14, s. 23; SOR/2022-14, s. 24; SOR/2022-14, s. 25; SOR/2022-14, s. 26; SOR/2022-14, s. 27; SOR/2022-14, s. 28; SOR/2022-14, s. 29; SOR/2022-14, s. 30; SOR/2022-14, s. 31; SOR/2022-14, s. 32; SOR/2022-14, s. 33; SOR/2022-14, s. 34; SOR/2022-14, s. 35; SOR/2022-14, s. 36; SOR/2022-14, s. 37; SOR/2022-14, s. 38; SOR/2022-14, s. 39; SOR/2022-14, s. 40; SOR/2022-14, s. 41; SOR/2022-14, s. 42; SOR/2023-16, s. 1; SOR/2023-16, s. 2; SOR/2023-16, s. 3; SOR/2023-16, s. 4; SOR/2023-16, s. 5; SOR/2023-16, s. 6; SOR/2023-16, s. 7; SOR/2023-16, s. 8; SOR/2023-16, s. 9; SOR/2023-16, s. 10; SOR/2023-16, s. 11; SOR/2023-17, s. 1; SOR/2023-17, s. 2; SOR/2023-17, s. 3; SOR/2023-17, s. 4; SOR/2023-17, s. 5; SOR/2023-17, s. 6; SOR/2023-17, s. 7; SOR/2023-17, s. 8; SOR/2023-17, s. 9; SOR/2023-17, s. 10; SOR/2023-17, s. 11; SOR/2023-263, s. 1; SOR/2023-263, s. 2; SOR/2023-263, s. 3; SOR/2023-263, s. 4; SOR/2024-123, s. 1; SOR/2024-123, s. 2; SOR/2024-123, s. 3; SOR/2024-123, s. 4; SOR/2024-123, s. 5; SOR/2024-123, s. 6; SOR/2024-123, s. 7; SOR/2024-123, s. 8; SOR/2024-123, s. 9; SOR/2024-123, s. 10; SOR/2024-135, s. 1; SOR/2024-135, s. 2.

**Téloschiste ocellé (*Teloschistes chrysophthalmus*) popu-
lation boréale et des Prairies
*Lichen, Golden-eye, Prairie / Boreal population***

2002, ch. 29, ann. 1; DORS/2005-14, art. 1 à 53; DORS/2005-224, art. 1 à 32; DORS/2006-60, art. 1 et 2; DORS/2006-189, art. 1 à 22, 23(F) et 24 à 26; DORS/2007-284, DORS/2009-86; DORS/2010-32, 33; DORS/2011-8, 128, 233; DORS/2012-133; DORS/2013-34; DORS/2014-274; DORS/2017-10, 59, 112, 130, 229; DORS/2018-10, 112; DORS/2019-52, art. 1; DORS/2019-52, art. 2; DORS/2019-52, art. 3; DORS/2019-52, art. 4; DORS/2019-52, art. 5; DORS/2019-52, art. 6; DORS/2019-52, art. 7; DORS/2019-52, art. 8; DORS/2019-52, art. 9; DORS/2019-52, art. 10; DORS/2019-52, art. 11; DORS/2019-52, art. 12; DORS/2019-52, art. 13; DORS/2019-52, art. 14; DORS/2019-52, art. 15; DORS/2019-52, art. 16; DORS/2019-52, art. 17; DORS/2019-52, art. 18; DORS/2019-52, art. 19; DORS/2019-52, art. 20; DORS/2019-52, art. 21; DORS/2019-52, art. 22; DORS/2019-145, art. 1; DORS/2019-145, art. 2; DORS/2019-145, art. 3; DORS/2019-145, art. 4; DORS/2019-145, art. 5; DORS/2019-145, art. 6; DORS/2019-287, art. 1; DORS/2019-287, art. 2; DORS/2019-287, art. 3; DORS/2019-287, art. 4; DORS/2019-287, art. 5; DORS/2019-287, art. 6; DORS/2019-287, art. 7; DORS/2019-287, art. 8; DORS/2019-287, art. 9; DORS/2019-287, art. 10; DORS/2019-287, art. 11; DORS/2019-287, art. 12; DORS/2020-219, art. 1; DORS/2020-219, art. 2; DORS/2021-87, art. 1; DORS/2021-87, art. 2; DORS/2021-87, art. 3; DORS/2021-87, art. 4; DORS/2021-87, art. 5; DORS/2021-87, art. 6; DORS/2021-87, art. 7; DORS/2021-87, art. 8; DORS/2021-87, art. 9; DORS/2021-87, art. 10; DORS/2021-87, art. 11; DORS/2021-87, art. 12; DORS/2021-87, art. 13; DORS/2021-87, art. 14; DORS/2021-205, art. 1; DORS/2021-205, art. 2; DORS/2021-205, art. 3; DORS/2021-205, art. 4; DORS/2021-205, art. 5; DORS/2021-205, art. 6; DORS/2021-205, art. 7; DORS/2021-205, art. 8; DORS/2021-205, art. 9; DORS/2021-205, art. 10; DORS/2021-205, art. 11; DORS/2021-205, art. 12; DORS/2021-205, art. 13; DORS/2021-205, art. 14; DORS/2021-205, art. 15; DORS/2021-205, art. 16; DORS/2021-205, art. 17; DORS/2022-14, art. 1; DORS/2022-14, art. 2; DORS/2022-14, art. 3; DORS/2022-14, art. 4; DORS/2022-14, art. 5; DORS/2022-14, art. 6; DORS/2022-14, art. 7; DORS/2022-14, art. 8; DORS/2022-14, art. 9; DORS/2022-14, art. 10; DORS/2022-14, art. 11; DORS/2022-14, art. 12; DORS/2022-14, art. 13(F); DORS/2022-14, art. 14(F); DORS/2022-14, art. 15; DORS/2022-14, art. 16; DORS/2022-14, art. 17; DORS/2022-14, art. 18; DORS/2022-14, art. 19; DORS/2022-14, art. 20; DORS/2022-14, art. 21; DORS/2022-14, art. 22; DORS/2022-14, art. 23; DORS/2022-14, art. 24; DORS/2022-14, art. 25; DORS/2022-14, art. 26; DORS/2022-14, art. 27; DORS/2022-14, art. 28; DORS/2022-14, art. 29; DORS/2022-14, art. 30; DORS/2022-14, art. 31; DORS/2022-14, art. 32; DORS/2022-14, art. 33; DORS/2022-14, art. 34; DORS/2022-14, art. 35; DORS/2022-14, art. 36; DORS/2022-14, art. 37; DORS/2022-14, art. 38; DORS/2022-14, art. 39; DORS/2022-14, art. 40; DORS/2022-14, art. 41; DORS/2022-14, art. 42; DORS/2023-16, art. 1; DORS/2023-16, art. 2; DORS/2023-16, art. 3; DORS/2023-16, art. 4; DORS/2023-16, art. 5; DORS/2023-16, art. 6; DORS/2023-16, art. 7; DORS/2023-16, art. 8; DORS/2023-16, art. 9; DORS/2023-16, art. 10; DORS/2023-16, art. 11; DORS/2023-17, art. 1; DORS/2023-17, art. 2; DORS/2023-17, art. 3; DORS/2023-17, art. 4; DORS/2023-17, art. 5; DORS/2023-17, art. 6; DORS/2023-17, art. 7; DORS/2023-17, art. 8; DORS/2023-17, art. 9; DORS/2023-17, art. 10; DORS/2023-17, art. 11; DORS/2023-263, art. 1; DORS/2023-263, art. 2; DORS/2023-263, art. 3; DORS/2023-263, art. 4; DORS/2024-123, art. 1; DORS/2024-123, art. 2; DORS/2024-123, art. 3; DORS/2024-123, art. 4; DORS/2024-123, art. 5; DORS/2024-123, art. 6; DORS/2024-123, art. 7; DORS/2024-123, art. 8; DORS/2024-123, art. 9; DORS/2024-123, art. 10; DORS/2024-135, art. 1; DORS/2024-135, art. 2.

SCHEDULE 2

(Section 130)

PART 1

Endangered Species

Mammals

- Whale, Beluga (*Delphinapterus leucas*) Ungava Bay population
Béluga population de la baie d’Ungava
- Whale, Beluga (*Delphinapterus leucas*) Southeast Baffin Island - Cumberland Sound population
Béluga population du sud-est de l’île de Baffin et de la baie Cumberland
- Whale, Bowhead (*Balaena mysticetus*) Eastern Arctic population
Baleine boréale population de l’Arctique de l’Est
- Whale, Bowhead (*Balaena mysticetus*) Western Arctic population
Baleine boréale population de l’Arctique de l’Ouest

Birds

Reptiles

- Snake, Lake Erie Water (*Nerodia sipedon insularum*)
Couleuvre d’eau du lac Érié

Fish

PART 2

Threatened Species

Mammals

- Porpoise, Harbour (*Phocoena phocoena*) Northwest Atlantic population
Marsouin commun population du Nord-Ouest de l’Atlantique
- Whale, Beluga (*Delphinapterus leucas*) Eastern Hudson Bay population
Béluga population de l’est de la baie d’Hudson

Birds

Reptiles

Fish

- Cisco, Blackfin (*Coregonus nigripinnis*)
Cisco à nageoires noires
- Cisco, Shortjaw (*Coregonus zenithicus*)
Cisco à mâchoires égales
- Cisco, Shortnose (*Coregonus reighardi*)
Cisco à museau court
- Redhorse, Black (*Moxostoma duquesnei*)
Chevalier noir

ANNEXE 2

(article 130)

PARTIE 1

Espèces en voie de disparition

Mammifères

- Baleine boréale (*Balaena mysticetus*) population de l’Arctique de l’Est
Whale, Bowhead Eastern Arctic population
- Baleine boréale (*Balaena mysticetus*) population de l’Arctique de l’Ouest
Whale, Bowhead Western Arctic population
- Béluga (*Delphinapterus leucas*) population de la baie d’Ungava
Whale, Beluga Ungava Bay population
- Béluga (*Delphinapterus leucas*) population du sud-est de l’île de Baffin et de la baie Cumberland
Whale, Beluga Southeast Baffin Island - Cumberland Sound population

Oiseaux

Reptiles

- Couleuvre d’eau du lac Érié (*Nerodia sipedon insularum*)
Snake, Lake Erie Water

Poissons

PARTIE 2

Espèces menacées

Mammifères

- Béluga (*Delphinapterus leucas*) population de l’est de la baie d’Hudson
Whale, Beluga Eastern Hudson Bay population
- Marsouin commun (*Phocæna phocæna*) population du Nord-Ouest de l’Atlantique
Porpoise, Harbour Northwest Atlantic population

Oiseaux

Reptiles

Poissons

- Chabot de profondeur des Grands Lacs (*Myoxocephalus thompsoni*) population des Grands Lacs
Sculpin, Deepwater Great Lakes population
- Chevalier cuivré (*Moxostoma hubbsi*)
Redhorse, Copper
- Chevalier noir (*Moxostoma duquesnei*)
Redhorse, Black

Redhorse, Copper (*Moxostoma hubbsi*)
Chevalier cuivré
Sculpin, Deepwater (*Myoxocephalus thompsoni*) Great
Lakes population
*Chabot de profondeur des Grands Lacs population des
Grands Lacs*

Plants

2002, c. 29, Sch. 2; SOR/2005-14, ss. 54 to 60; SOR/2005-224, ss. 33 to 36; SOR/2006-60,
s. 3; SOR/2006-189, ss. 27 to 29.

Cisco à mâchoires égales (*Coregonus zenithicus*)
Cisco, Shortjaw
Cisco à museau court (*Coregonus reighardi*)
Cisco, Shortnose
Cisco à nageoires noires (*Coregonus nigripinnis*)
Cisco, Blackfin

Plantes

2002, ch. 29, ann. 2; DORS/2005-14, art. 54 à 60; DORS/2005-224, art. 33 à 36; DORS/
2006-60, art. 3; DORS/2006-189, art. 27 à 29.

SCHEDULE 3

(Section 130)

Special Concern

Mammals

- Bat, Fringed (*Myotis thysanodes*)
Chauve-souris à queue frangée
- Bat, Keen's Long-eared (*Myotis keenii*)
Chauve-souris de Keen
- Cottontail, Nuttall's (*Sylvilagus nuttallii nuttallii*) British Columbia population
Lapin de Nuttall population de la Colombie-Britannique
- Kangaroo Rat, Ord's (*Dipodomys ordii*)
Rat kangourou d'Ord
- Mouse, Western Harvest (*Reithrodontomys megalotis megalotis*) British Columbia population
Souris des moissons population de la Colombie-Britannique
- Seal, Harbour (*Phoca vitulina mellonae*) Lacs des Loups Marins landlocked population
Phoque commun population confinée aux lacs des Loups Marins
- Shrew, Gaspé (*Sorex gaspensis*)
Musaraigne de Gaspé
- Squirrel, Southern Flying (*Glaucomys volans*)
Petit polatouche
- Whale, Beluga (*Delphinapterus leucas*) Eastern High Arctic/Baffin Bay population
Béluga population de l'Est du haut Arctique et de la baie de Baffin
- Whale, Sowerby's Beaked (*Mesoplodon bidens*)
Baleine à bec de Sowerby

Birds

- Falcon, Tundra Peregrine (*Falco peregrinus tundrius*)
Faucon pèlerin, tundra
- Hawk, Ferruginous (*Buteo regalis*)
Buse rouilleuse
- Hawk, Red-shouldered (*Buteo lineatus*)
Buse à épaulettes
- Heron, Pacific Great Blue (*Ardea herodias fannini*)
Grand héron population de la côte du Pacifique
- Owl, Short-eared (*Asio flammeus*)
Hibou des marais
- Thrush, Bicknell's (*Catharus bicknelli*)
Grive de Bicknell
- Waterthrush, Louisiana (*Seiurus motacilla*)
Paruline hochequeue
- Woodpecker, Red-headed (*Melanerpes erythrocephalus*)
Pic à tête rouge

ANNEXE 3

(article 130)

Espèces préoccupantes

Mammifères

- Baleine à bec de Sowerby (*Mesoplodon bidens*)
Whale, Sowerby's Beaked
- Béluga (*Delphinapterus leucas*) population de l'Est du haut Arctique et de la baie de Baffin
Whale, Beluga Eastern High Arctic/Baffin Bay population
- Chauve-souris à queue frangée (*Myotis thysanodes*)
Bat, Fringed
- Chauve-souris de Keen (*Myotis keenii*)
Bat, Keen's Long-eared
- Lapin de Nuttall (*Sylvilagus nuttallii nuttallii*) population de la Colombie-Britannique
Cottontail, Nuttall's British Columbia population
- Musaraigne de Gaspé (*Sorex gaspensis*)
Shrew, Gaspé
- Petit polatouche (*Glaucomys volans*)
Squirrel, Southern Flying
- Phoque commun (*Phoca vitulina mellonae*) population confinée aux lacs des Loups Marins
Seal, Harbour Lacs des Loups Marins landlocked population
- Rat kangourou d'Ord (*Dipodomys ordii*)
Kangaroo Rat, Ord's
- Souris des moissons (*Reithrodontomys megalotis megalotis*) population de la Colombie-Britannique
Mouse, Western Harvest British Columbia population

Oiseaux

- Buse à épaulettes (*Buteo lineatus*)
Hawk, Red-shouldered
- Buse rouilleuse (*Buteo regalis*)
Hawk, Ferruginous
- Faucon pèlerin, tundra (*Falco peregrinus tundrius*)
Falcon, Tundra Peregrine
- Grand héron (*Ardea herodias fannini*) population de la côte du Pacifique
Heron, Pacific Great Blue
- Grive de Bicknell (*Catharus bicknelli*)
Thrush, Bicknell's
- Hibou des marais (*Asio flammeus*)
Owl, Short-eared
- Paruline hochequeue (*Seiurus motacilla*)
Waterthrush, Louisiana
- Pic à tête rouge (*Melanerpes erythrocephalus*)
Woodpecker, Red-headed

Amphibians

Reptiles

Lizard, Eastern Short-horned (*Phrynosoma douglassii brevirostre*)
Phrynosome de Douglas de l'Est
Skink, Five-lined (*Eumeces fasciatus*)
Scinque pentaligne
Turtle, Wood (*Clemmys insculpta*)
Tortue des bois

Fish

Buffalo, Bigmouth (*Ictiobus cyprinellus*)
Buffalo à grande bouche
Buffalo, Black (*Ictiobus niger*)
Buffalo noir
Cisco, Spring (*Coregonus* sp.)
Cisco de printemps
Cod, Atlantic (*Gadus morhua*)
Morue franche
Dace, Redside (*Clinostomus elongatus*)
Méné long
Dace, Umatilla (*Rhinichthys umatilla*)
Naseux d'Umatilla
Darter, Greenside (*Etheostoma blennioides*)
Dard vert
Kiyi (*Coregonus kiyi*)
Kiyi
Lamprey, Chestnut (*Ichthyomyzon castaneus*)
Lamproie brune
Lamprey, Northern Brook (*Ichthyomyzon fossor*)
Lamproie du Nord
Redhorse, River (*Moxostoma carinatum*)
Chevalier de rivière
Sculpin, Fourhorn (*Myoxocephalus quadricornis*) Fresh-water form
Chaboisseau à quatre cornes forme d'eau douce
Shiner, Bigmouth (*Notropis dorsalis*)
Méné à grande bouche
Shiner, Silver (*Notropis photogenis*)
Méné miroir
Stickleback, Charlotte Unarmoured (*Gasterosteus aculeatus*)
Épinoche lisse des îles de la Reine-Charlotte
Stickleback, Giant (*Gasterosteus* sp.)
Épinoche géante
Sturgeon, Shortnose (*Acipenser brevirostrum*)
Esturgeon à museau court
Sunfish, Orangespotted (*Lepomis humilis*)
Crapet menu
Sunfish, Redbreast (*Lepomis auritus*)
Crapet rouge
Whitefish, Squanga (*Coregonus* sp.)
Corégone du Squanga

Amphibiens

Reptiles

Phrynosome de Douglas de l'Est (*Phrynosoma douglassii brevirostre*)
Lizard, Eastern Short-horned
Scinque pentaligne (*Eumeces fasciatus*)
Skink, Five-lined
Tortue des bois (*Clemmys insculpta*)
Turtle, Wood

Poissons

Buffalo à grande bouche (*Ictiobus cyprinellus*)
Buffalo, Bigmouth
Buffalo noir (*Ictiobus niger*)
Buffalo, Black
Chaboisseau à quatre cornes (*Myoxocephalus quadricornis*) forme d'eau douce
Sculpin, Fourhorn Freshwater form
Chevalier de rivière (*Moxostoma carinatum*)
Redhorse, River
Cisco de printemps (*Coregonus* sp.)
Cisco, Spring
Corégone du Squanga (*Coregonus* sp.)
Whitefish, Squanga
Crapet menu (*Lepomis humilis*)
Sunfish, Orangespotted
Crapet rouge (*Lepomis auritus*)
Sunfish, Redbreast
Dard vert (*Etheostoma blennioides*)
Darter, Greenside
Épinoche géante (*Gasterosteus* sp.)
Stickleback, Giant
Épinoche lisse des îles de la Reine-Charlotte (*Gasterosteus aculeatus*)
Stickleback, Charlotte Unarmoured
Esturgeon à museau court (*Acipenser brevirostrum*)
Sturgeon, Shortnose
Kiyi (*Coregonus kiyi*)
Kiyi
Lamproie brune (*Ichthyomyzon castaneus*)
Lamprey, Chestnut
Lamproie du Nord (*Ichthyomyzon fossor*)
Lamprey, Northern Brook
Méné à grande bouche (*Notropis dorsalis*)
Shiner, Bigmouth
Méné long (*Clinostomus elongatus*)
Dace, Redside
Méné miroir (*Notropis photogenis*)
Shiner, Silver
Morue franche (*Gadus morhua*)
Cod, Atlantic
Naseux d'Umatilla (*Rhinichthys umatilla*)
Dace, Umatilla

Plants

Aster, Bathurst (*Symphyotrichum subulatum*) Bathurst population
Aster subulé population de Bathurst

Bulrush, Long's (*Scirpus longii*)
Scirpe de Long

Columbo, American (*Frasera caroliniensis*)
Frasère de Caroline

Fern, Broad Beech (*Phegopteris hexagonoptera*)
Phégoptéride à hexagones

Fleabane, Provancher's (*Erigeron philadelphicus* ssp. *provancheri*)
Vergerette de Provancher

Goosefoot, Smooth (*Chenopodium subglabrum*)
Chénopode glabre

Green Dragon (*Arisaema dracontium*)
Arisème dragon

Helleborine, Giant (*Epipactis gigantea*)
Épipactis géant

Locoweed, Hare-footed (*Oxytropis lagopus*)
Oxytrope patte-de-lièvre

Oak, Shumard (*Quercus shumardii*)
Chêne de Shumard

Quillwort, Bolander's (*Isoetes bolanderi*)
Isoète de Bolander

Lichens

Cryptic Paw (*Nephroma occultum*)
Lichen cryptique

Oldgrowth Specklebelly (*Pseudocyphellaria rainierensis*)
Pseudocyphellie des forêts surannées

Seaside Bone (*Hypogymnia heterophylla*)
Hypogymnie maritime

2002, c. 29, Sch. 3; SOR/2005-14, ss. 61 to 65; SOR/2005-224, ss. 37 to 40; SOR/2006-60, s. 4; SOR/2006-189, ss. 30 to 35.

Plantes

Arisème dragon (*Arisaema dracontium*)
Green Dragon

Aster subulé (*Symphyotrichum subulatum*) population de Bathurst
Aster, Bathurst Bathurst population

Chêne de Shumard (*Quercus shumardii*)
Oak, Shumard

Chénopode glabre (*Chenopodium subglabrum*)
Goosefoot, Smooth

Épipactis géant (*Epipactis gigantea*)
Helleborine, Giant

Frasère de Caroline (*Frasera caroliniensis*)
Columbo, American

Isoète de Bolander (*Isoetes bolanderi*)
Quillwort, Bolander's

Oxytrope patte-de-lièvre (*Oxytropis lagopus*)
Locoweed, Hare-footed

Phégoptéride à hexagones (*Phegopteris hexagonoptera*)
Fern, Broad Beech

Scirpe de Long (*Scirpus longii*)
Bulrush, Long's

Vergerette de Provancher (*Erigeron philadelphicus* ssp. *provancheri*)
Fleabane, Provancher's

Lichens

Hypogymnie maritime (*Hypogymnia heterophylla*)
Seaside Bone

Lichen cryptique (*Nephroma occultum*)
Cryptic Paw

Pseudocyphellie des forêts surannées (*Pseudocyphellaria rainierensis*)
Oldgrowth Specklebelly

2002, ch. 29, ann. 3; DORS/2005-14, art. 61 à 65; DORS/2005-224, art. 37 à 40; DORS/2006-60, art. 4; DORS/2006-189, art. 30 à 35.